

Холиқзода Абдурахим Ғаффор,
Холиқов Нурмуҳаммад Абдурахимович

АФКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

монография



**Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ»
дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Холиқзода Абдурахим Ғаффор,
Холиқов Нурмуҳаммад Абдурахимович**

АФКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

(монография)

Душанбе
«ЭР-граф»
2023

ТДУ: 32Точик + 327 + 34С45 + 001(092)
ТКБ: 86.3(2Точик)6 + 67.99(2Точик)4 + 72.3
Х-66

Холиқзода А.Ғ., Холиқов Н.А. Афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии Абурайхони Берунӣ (монография). – Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 144 с.

Мухаррири масъул:

Насриддинзода Э.С. – Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Мукаризон:

Сафарзода Б.А. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор
Муллоҷонов С.К. – доктори илмҳои таърих, профессор

Рисолаи мазкур ба мавзӯи андешаи сиёсӣ ва ҳуқуқии Абурайхони Берунӣ бахшида шудааст. Дар он масъалаҳои пайдоиш, инкишоф ва ташаккули ҳуқуқ ва механизмҳои эътироф, кафолат ва ҳимояи ҳуқуқи инсон ва сохти идоракунии давлатдорӣ, аз дидгоҳи А. Берунӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Муаллиф бо дастрасии маводи зиёди илмӣ ва сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихӣ раванди ташаккули ҳуқуқҳои шахсӣ ва шакли идораи давлатдориро дар осори мутафаккир дар қиёс бо тамоюли рушди илми назарияи давлат ва ҳуқуқ муфасссал таҳлил намудааст.

Диққати асосӣ ба махсусияти усули илмӣ ва дунявии ҷаҳонбинии сиёсӣ ва ҳуқуқии Абурайхони Берунӣ дода шудааст. Масъалаи вижагии эътироф ва ҳимояи ҳуқуқҳои оилавӣ, шахсӣ дар даврони тамаддуни бостон, асрҳои миёна дар таносуб бо ҷаҳонбинии динии мардуми Шарқ ва Ғарб ба тартиб, воқеъбинона ва илмӣ дар осори мутафаккир таҳлил ва баррасӣ гардидаанд.

Рисола ба донишҷӯён, устодони факултетҳои ҳуқуқшиносии мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба ҳамаи шахсоне, ки ба таърихи ҳуқуқ ва афкори сиёсӣ-ҳуқуқии мардуми Шарқ майлу рағбатдоранд, пешниҳод қарда мешавад.

ISBN 978-99985-1-132-3

© Холиқзода А.Ғ., Холиқов Н.А., 2023.

МУНДАРИЧА:

СИЁСАТ ВА ҲУҚУҚ АЗ МАНЗАРИ АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ	5
---	----------

МУҚАДДИМА Ё АНДАР ОИНИ НАВИШТАНИ РИСОЛАИ МАЗКУР, МУШКИЛИҲО ВА БАРДОШТҲОИ МАЪНАВӢ ВА ИЛМӢ АЗ ОН	8
---	----------

БОБИ I. МАСЪЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ДАР ОСОРИ АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ	20
--	-----------

§1. Масъалаҳои назариявӣ ва методологии омӯзиши афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар осори Берунӣ	21
А. Истифодаи усули ақлӣ ва қиёси ақлӣ.....	23
Б. Усули дар иртибот бо дигар ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва табиӣ кашф кардани асрори ҳодисаҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ	25
В. Оид ба принципҳои таҳқиқоти А. Берунӣ	26

§2. Масъалаҳои назариявии давлат ва ҳуқуқ дар осори Берунӣ	39
---	-----------

§3. Назари Берунӣ нисбат ба давлат	43
А. Берунӣ ҷонибдори назарияи давлати адолатнок	44
Б. Берунӣ ҷонибдори назарияи шартномавии зухури давлат	53
В. Берунӣ ва ғояи давлати иҷтимоӣ	56

БОБИ II. ҲУҚУҚ ВА ҲУҚУҚЭҶОДКУНИИ ТАМАДДУНИ БОСТОН ДАР ОСОРИ БЕРУНӢ	60
А. Масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳамчун мавзӯи осори Берунӣ.....	60

Б. Қонунгузорӣ ва қонунгузорони Юнон	62
В. Ислоҳоти Солон тибқи сарчашмаҳо ва иттилои Берунӣ	66
Г. Қонуни 12 ҷадвали римиҳо ва таърихи навиштани он дар осори Берунӣ ва сарчашмаҳои таърихӣ	77

БОБИ III. ТАҲЛИЛИ ҲУҚУҚИ ҲИНДУСТОН ВА ДИГАР ХАЛҚИЯТҲОИ БОСТОНИИ ШАРҚ

ДАР ОСОРИ БЕРУНӢ	85
А. Масъалаҳои умумии ҳуқуқи Ҳиндустон	85
Б. Ҳуқуқи оилавии ҳиндуҳо	87
В. Ҳуқуқи оилавии зардуштиҳо	92
Г. Инитсиатсия, ордалия ва роҳи ноҳамвори ташаккули никоҳ дар ҳуқуқи қадимаи Шарқ	98
Д. Назар ба асрори бухрони рушд ва табдили арзишҳо дар он ё майл ба самти таърихшиносии Кант	103
Е. Идомаи инъикоси шаклҳои никоҳи бостон дар осори А. Берунӣ	107
ХУЛОСА	132
РӢЙХАТИ АДАБИӢТИ ИСТИФОДАШУДА	137

СИЁСАТ ВА ҲУҚУҚ АЗ МАНЗАРИ АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

Бузургтарин донишманди асримиёнагии ҳавзаи тамаддуни форсу тоҷик, фарзанди баруманди Хоразм, Абурайҳони Берунӣ дар ҳамаи заминаҳои улум изҳори назар карда, барҳақ ҳамчун донишманди энциклопедист эътироф гардидааст. Аз ҷумла, дар ду масъалаи хеле муҳиму бо ҳам муртабит – сиёсат ва ҳуқуқ низ андешаҳои баён карда, ки гувоҳ аз табаххуру тасаллути комили ӯст. Орову андешаи сиёсии Берунӣ аз чанд ҷиҳат қобили тааммул аст. Авалан ӯ як донишманди мусулмон аст, ки дар аҳди ба истилоҳ “реннесанси мусулмонӣ” зиста, аз ин давраи пурбор илҳом гирифтааст. Сониян, Берунӣ парвардаи муҳити фарҳангхези тамаддуни тоҷик буда, ҳувият ва огоҳии баланди миллии дорад, ки онро дар баҳсҳои ӯ бо намояндагони мутаассибу арабгарои асрҳои X-XI метавон мушоҳида кард. Савум, равиши таҳқиқи Берунӣ таҷрибӣ ва илмӣ буда, садҳо сол қабл аз аврупоиён ӯ ба ҳаққи даст ёфт, ки то кунун аҳамияту ҷойгоҳи худро ҳифз кардааст. Чорум, Берунӣ дар замоне умр ба сар бурд, ки давлати яқзамон тавонову воҳиди мусулмонӣ ба бахшҳои қисмат гашта, ҷомеаи мусулмонӣ низ дар оғози уфтодан ба як марҳилаи тулонии заволи парешонӣ ва кишргароиву таассуб қарор дошт.

Берунӣ парвардаву баркашидаи замони Сомониён аст. Ӯ дар яке аз бузургтарин ва қадимтарин музофотҳои Ориёнои куҳан – Хоразм чашм ба олами ҳастӣ кушода, дар ташаккули ҷаҳонбинии ӯ муҳити ин замон таъсири босазо гузоштааст. Ӯ муаллифи беш аз 180 рисолаву китоб буда, танҳо панҷаки он то замони мо расидааст, ки гувоҳи умқи андешаву орои ин мутафаккири бузург аст. Абурайҳони Берунӣ дар улуме чун риёзӣ, нучум, ҷуғрофиё, коншиносӣ, табиӣёт, гиёҳшиносӣ, таърих, адабиёт, фалсафа, дин даст дошта, осоре арзишманд дар ин заминаҳо таълиф кардааст.

Ниёзҳои рӯзгор ва таҳаввулотии сиёсӣву иҷтимоӣ ӯро водор ба таълифи матолибе дар заминаи сиёсат ва ҳуқуқ кардааст. Ӯ роҷеъ ба мавзӯҳои муҳиме чун зарурат ва маншаи ҷомеаи маданӣ, зарурат ва моҳияти давлат, синфҳои табакоти иҷтимоӣ, анвои давлат, авомили машруиати давлат, сифоти ҳокимон, авомили су-

боту бақои ҳукумат изҳори назар кардааст. Берунӣ пас аз таҳқику таълиф ба натиҷае меояд, ки барои саодати миллатҳо ҷомеае бояд бунёд кард, ки он раванди тадриҷӣ расидан аз ҷомеаи табиӣ ба ҷомеаи маданияро паймуда, омили ангезишу ҳаракат на ҳуббу бугз ё ричову хавф, балки ризо ва таслим бошад. Ӯ қонунро ҳамчун танзимгари ҳаёти инсонҳо ва қобили радёбӣ доништа, тақомул ва иҷрои бечуну ҷарои онро мояи саодати инсонҳо мешуморад.

Дар навиштаи донишманди тоҷик, профессор Абдурахим Холиқзода, ки беш аз сӣ сол дар ду арсаи хеле муҳими рӯзгори мо – илм ва давлатдорӣ фаъолияти босамар доштааст ва муҳаққиқи ҷавон Нурмуҳаммад Холиқов сайре ба ташаккули орову андешаи сиёсӣ ва ҳуқуқии бузургтарин донишманди Шарқ Абурайҳони Берунӣ сурат гирифтааст, ки арзиши баланди илмӣ дорад. Зеро мо тоҷикон ҳарчанд даҳсолаҳост, ки аз мансубияти Абурайҳони Берунӣ ба таъриху тамаддуни тоҷик сухан ба миён меорем, вале то кунун дар заминаи шинохту муаррифии ӯ барои ҳамватанони худ бо забони тоҷикӣ қори қобили ситоиш накардаем.

Муаллифони ин навишта нахуст ба масъалаи назария ва методологияи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии олам ва ҷойгоҳи он дар андешаи Абурайҳони Берунӣ пардохтаанд. Сипас орои Абурайҳони Берунӣ дар бораи давлатро ба баҳсу баррасӣ кашида, авомили таъсиргузори андешаи ӯро низ дар мисоли асарҳои «Осору-л-боқия» ва «Молу-л-Ҳинд» таҳлил кардаанд. Дар асар бо таваҷҷуҳ ба шароит ва таҳаввулотии сиёсӣ ва иҷтимоии асри Берунӣ ва дидгоҳҳои ҳастишинохтии вай ба баррасии суолҳои чун ниёзҳои дарунӣ ва берунии инсон, низоми сиёсӣ ва ғояти низоми сиёсии мавриди назари Берунӣ пардохтаанд. Тавре маълум аст, Берунӣ танҳо ба назарияҳои кишварҳои шарқӣ иктифо накарда, пас аз ошноии амиқ бо назарияҳои шарқу ғарб афкори худро натиҷагирӣ мекунад, ки дар ин китоб шарҳи худро ёфтааст. Дар қисматҳои хотимавии асар андешаҳои Берунӣ перомуни ҳуқуқ ва донишҳои ҳуқуқии Юнону Ҳинд мавриди нақду баррасӣ қарор гирифта, он бо низоми ҳуқуқии мардумони форсу араб қиёс мешавад. Муаллифони ин навишта таъкид мекунанд, ки давлатҳои ки дорои сифати адолати нисбӣ бошанд ва дар пайи таъмини амниятӣ озоиши мардум аз нигоҳи Берунӣ машруиат доранд. Моҳияти низоми иҷтимоӣ ва сиёсӣ аз манзари Абурайҳони Берунӣ мубтаиъ бар

шоистасолорӣ аст. Наҷоту гумроҳи ҳар ҷомеа ба амалкарди нухбагони он бастагӣ дорад ва натиҷагириву манзури ин навишта ҳам ҷуз ин нест, ки агар ҷомеа ба дасти фарзонагону фарҳефтагон идора шавад, тафохум, сулҳ ва амнияти мардум фароҳам меояд.

Умед аст, ки ин навишта оғози пажӯҳишҳои нав дар шинохту арҷгузори ба шахсият ва андешаҳои волои донишманди забардасти асримиёнагӣ Абурайҳони Берунӣ гардад.

Сайфуллоҳи Муллоҷон
сардори шуъбаи пажӯҳиши маъхазҳои
исломии Маркази исломшиносӣ дар
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
доктори илмҳои таърих, профессор

МУҚАДДИМА Ё АНДАР ОИНИ НАВИШТАНИ РИСОЛАИ МАЗКУР, МУШКИЛИҶО ВА БАРДОШТҶОИ МАЪНАВӢ ВА ИЛМӢ АЗ ОН

Аввали моҳи майи соли 2023 дӯстам, шогирдам, муовини ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон, ба номи С. Айни доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Сангинзода Дониёр ба ман занг зада иттилоъ доданд, ки ба наздикӣ Конфронс бахшида ба олими бузурги машриқзамин Абурайҳони Берунӣ баргузор мешавад. Аз ин хотир он кас хоҳиш карданд, ки дар конфронс ширкат варзида, дар чаласаи ифтиҳонӣ доир ба мавзӯи «Афкори сиёсӣ ва ҳуқуқи А. Берунӣ» маъруза намоям.

Ҳамон лаҳза, бидуни андеша аз рӯи кадом як эҳсосоте ҷавоб додам: бисёр хуб мешавад, шахсияти бузург аст, аз дидгоҳи ҳуқуқӣ ва сиёсӣ омӯхта нашудааст. Ё ҳам бо шунидани ҷавоби ризоияти мо, изҳори миннатдорӣ кард... Вале он лаҳза, ки дар роҳ бо мошин мерафтам, бо андешаи масъулият ва камтаҳқиқ будани мавзӯ, зеро кадом як фаҳмиши дигар яқбора таваҷҷуҳ карда, аснои суҳбат боз масъаларо сари мавзӯе кашида, бинобар сабаби серкорӣ иштирок ва баромадро дар конфронс рад кардам. Ҳарчанд, шогирд илтимос мекард мо ҷавоби рад додем... Он кас қабул карданд. Вале, пас аз чанд рӯзе, пас аз андешаҳои амиқ атрофи худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ (ки он рӯзҳо рисолаеро дар мавзӯи охирӣ ҳамроҳи устод Шоев З. иншо мекардем) ва худ ба худ саволҳо гузоштан атрофи масъулияти илмӣ ва шаҳрвандӣ дар роҳи рисолати ватандӯстӣ, андешаам тадриҷан дигар шуд. Тавассути шогирдам Шаҳбоз Шосаидзода, ки ӯ низ меҳост, ки банди дар он конфронс ширкат варзам ва суҳанронӣ кунам, розигии худро барои маъруза ба Сангинзода Дониёр расонидам.

Акнун дар дебоҷаи ин навишта меҳодам ҳатман барои хонандаи муҳтарам омили аввал ризоят, сонӣ рад ва ниҳоят

боз розигиамро, ки то чое аҳамияти методологӣ дар шарҳи рисола дорад, муфасссалан шарҳ диҳам, ки чаро чунин шуд?

Маротиби аввал, **ризоят мустақиман, барои он додам**, ки дар бораи афкори сиёсӣ ва ҳукукии зиёде аз мутафаккирони форсу тоҷик навиштаҳо доштам ва маводҳо низ карда будам. Аз ин хотир тариқи механикӣ фикр кардам, ки ин рисолат низ давоми онҳо хоҳад буд. Охири маротиба роҷеъ ба афкори сиёсӣ ва ҳукукии Абунасири Форобӣ дар асари «Мадинаи фозила» ва ҳамчунин мукотибаи ӯ бо Ибни Сино аз нахустсарчашмаҳо (пас аз мутолиаи асар бо забони русӣ, чопи Алмаато 1972.¹) ва рисолаи «Маърифати гумшуда»-и Фредерик Старр² баъзе дастхатҳо ва сиёҳнависҳо омода карда будам...

Гузашта аз он, аснои сафар бо вакилони Маҷлиси Олӣ соли 2019 ба Ҷумҳурии Ислонд Эрон нусхаи тарҷумаи ҷузъи китоби фалсафӣ ва этникию астрономии А. Берунӣ «Дар бораи Ҳинд»-ро бо номи «Фалсафаи ҳинд»³, ҳамроҳи асарҳои «Муқаддима» (қаблан нусхаи баргардонидани тоҷикии ин асарро дар даст доштам)⁴-и Ибни Халдун ва нусхаи «Мадинаи фозила»⁵-и А.Форобиро бо забони форсӣ дарёфт карда будам. Инчунин, дигар аз асари машҳури ин аллома «Осор-ул-боқия»-ро, ки ҳанӯз соли 1990 дар Душанбе аз чоп

¹ Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-ата: Наука, 1972. – 425 с.

² Ниг.: Старр Ф. Маърифати гумшуда. Асри Тилои Осӣи Марказӣ аз истилои араб то Темурланг. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – 692 с.

³ Фалсафаи Ҳинди қадим. Аз китоби «Мо лил ҳинд»-и Абурайҳони Берунӣ / Тарҷима Акбари Доносиришт. – Техрон, 1343 ҳ. – 94 с.

⁴ Абдурахмон ибни Халдун. Муқаддимаи Ибни Халдун / Мутарҷим Муҳаммадпарвини Гунободӣ. Ҷилди 1 ва 2. Чопи чордаҳум. – Техрон, 1393. – 1401 с.; Абдурахмон ибни Халдун. Муқаддимаи Ибни Халдун / Мутарҷим Муҳаммадпарвини Гунободӣ. Баргардонкунада аз форсӣ Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷилди 1. – Душанбе, 2019.

⁵ Ҳарчанд, ки китоби «Мадинаи фозила»-ро бо забони русӣ чопи Аламааторо мутолиа карда будам. Ниг.: Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-ата: Наука, 1972. – 425 с.; Инак боз чанд китоби дигари муаллифро аз Техрон дарёфт намудам. Аз ҷумла: Абунасири Муҳаммади Форобӣ. Сиёсати мадина. – Техрон, 1358 ҳ. – 257 с.

баромада буд ва китоби рӯимизии зиёиёни он солҳо шуда буд, дар китобхонаи шахсиам доштам ва аснои навиштани рисолаи номзадӣ ва докториам истифода карда будам. Ин буд, ки бидуни таҳлили амиқ ризоят додам.

Вале, пас аз лаҳзае рад кардам, чунки ба ёдам омад, ки ҳанӯз дар бораи ин шахсият ва афкори ӯ чизи назаррасе нашр накардаам ва китоби муайяне мақсаднок низ роҷеъ ба мавзуи мазкур нахондаам... Рад карданам ба ин сабаб буд... Чунки мавзӯ ҷиддӣ буд. Масъулият низ камтар аз он набуд. Ва аз ҳама асосӣ захираи илмӣ ва маънавӣ роҷеъ ба мавзӯ норасо буд. Аз ин хотир, каме вақт зарур буд, то баъзе аз асарҳои ӯ мутолиа шаванд, таҳлил гарданд ва сипас мазмунӣ ақидаҳои ҳуқуқӣ ва давлатиаш баҳогузорӣ шаванд. Бо вучуди чанд қорҳои дар пеш истода ва сафари навбатӣ дар арафаи иди ғалаба ба шаҳри Москва фикр кардам иҷрои ин рисолат бароям вазнинӣ хоҳад кард. Аз ин хотир, он замон баъди каме фикр ҷавоби рад додам.

Вале, бо гузашти чанд рӯзе боз пас аз андешаҳо на-мудан атрофи мақоми ин шахсияти бузурги илмӣ ва торикии дидгоҳи сиёсӣ ва ҳуқуқиаш барои илми муосири ҳуқуқшиносӣ, дар қавҳазми даъватҳои падаронаи Пешвои миллат ҷиҳати омӯзиш ва соҳиби нухбагони илми ватанӣ дар ҳамоҳангӣ бо чанд эҳсосотҳои парокандаи миллат-дӯстӣ, боз вичдонам дар масъалаи ин гурез аз масъулият азобам дод. Азияти фикрӣ бо нангу номуси ватандорӣ аз бегона шудани бузургонамон буд, ки дар фазои илми муосир яка-яка дигарон соҳибӣ мекарданд. Дар пеши назари мо дахҳо нобиғаҳои илмӣ ниёконамонро, ки падару бобоёни бевоситаи миллати мо буда, бо забони шеваи тоҷикӣ – форсӣ, суғдӣ, ҳоразмӣ ҳарф гуфта асарҳо меофариданд, халқу миллатҳои ба онҳо ҳеҷ иртиботи фарҳангӣ надошта аз онҳо худ карда, солгардҳои таърихи онҳоро ҷашн гирифта, асарҳояшонро бо забонҳояшон тарҷима кардаанд.

Чанде мусаллам сӯфии бузург бобои тоҷикон султони орифон Абусаиди Абулхайр ибни Иброҳими Михониро бародарони дигар ҳамчун фарзанди миллати худ чашн гирифтанд... Ин ҳолатҳо ва гунаҳои бевиҷдононаи азхудкунии бузургон ва ба қавли муаррихони саҳтгӯ «таърихдуздӣ» ва «таърихсозӣ» ба тақдири печидаи халқҳои Осиёси Миёна ҳанӯз аз истилои арабу туркон то ба замони Шӯравӣ ва имрӯз ҳамчун мероси вижаи «илмӣ» ва «фарҳангсозӣ» шомил шудааст. Яке аз иллатҳои асли ин раванди нобоб дар қатори дигар авомилҳои объективӣю субъективӣ **ин соҳибӣ нашудани онҳо** аз ҷониби илмӣ ватанӣ низ ҳаст. Аз ин зовия тааммул дар кори рад намудани маъруза моро саҳт азияти фикрӣ меод... «Агар мо накунем кӣ мекунад»-и мисраи шоири муосире, ки ба мусиқӣ дароварда шуда буд, аз гӯши дилам дур намерафт... **Ин буд, ки розигии худро додам.**

Вале, баъди чанде фаҳмидам, ки ин чорабиниҳои илмӣ низ ба хоҳири гиромидошти 1050 солагии мутафаккир будааст, каме мутаассир шудам... Мутаассир, аз он ки мо бузургонамонро мисли расму маросимҳоямон (ки замоне ба ҳукми анъанайи ҳурофотӣ даромада буд) дар қолаби санаҳои муайяни таърихӣ (мисли 40, шашмоҳагӣ ва сол) бо гузашти садсолаҳо ҳамчун бузургдошти таърихӣ қолабӣ ёд мекунем... ҳол он ки васли илмӣ аз мо омӯзиши пайваста ба барқарории доимии мафкура ва донишхоро талаб менамояд... Дар ин нукта, як умумияти маросимҳои эътиқодӣ ва бузургдошти бузургонамонро дар шаклпарастӣ ва тафохуроти таърихӣ ҳамчун симати нуговори миллати хеш пайдо кардам, ки саҳт ташвишам дод. Вале, чун ин ҳолат аз беамалӣ як амале дар шинохти як фарзанди миллати мо буд, худро таскин дода, аз сидқи дил миннатдорӣ ба ташкилкунандагони конфронс ва роҳбарияти Донишгоҳи омӯзгорӣ арза доштам.

Нуктаҳои илҳомбахш дар омода кардани монография

Аввал, нуктае, ки дар омода кардани маърузаю навиштани монография моро илҳом бахшид, иртибот бо форсизабонон доштан, аз сарзамини форсизабонон будан, бо забони тоҷикӣ навиштани яке аз асарҳояш (ат-Тафҳим) ва алокаи бевосита доштани кунияи мутафаккир (Берунӣ – ишора ба макони зисташ, ки дар «беруни» шаҳр ба мисли қалъае ва ё деҳае будааст) ва зодгоҳаш (**кат** – аз решаи паҳлавӣ ва сугдӣи мақоми шаҳрнишин, ки дар номҳои минтақаҳои таърихии Тоҷикистон чун Панҷикат, Даҳкат, Хушекат ва ғ.) бо решаи забонҳои қадимаи тоҷикӣ буд. Дигар, озодандешии муаллиф ва дидгоҳи таҳаммулгароии динии ӯ буд, ки завқи моро ба таҳлили андешаҳояш зиёд намуд.

Шогирдии Абӯрайҳони Берунӣ ба мутафаккири бузурги тоҷик Абӯмахмуди Хучандӣ, мукотиботи эҳтиромонаи ӯ бо Абӯалӣ Сино ва ниҳоят хизмати содиқонааш ба сулолаҳои форсу тоҷик муҳаббати моро ба шиноخت ва омӯзиши осори ӯ боз ҳам зиёда намуд. Ва ниҳоят майлу рағбати ӯ ба фарҳанги сиёсии Ҳахоманишиҳо, Сосониҳо ва хизмати ӯ ба даргоҳи меросбарони Сосониён – Зиёриён рағбат ва завқи моро ба эҷодиёташ чун як фарзанди маънавии ин миллати решабатаърих афзун намуд. Маҳз шиносии ӯ бо Абӯмахмуди Хучандӣ ба қавли муҳаққиқон тафаккури Берунии ҷавонро ба кӯчаи илми астрономия бурд⁶. Бо эҳтиром ва арҷгузорӣ бо заҳматҳои кайҳоншиносии Берунӣ ин хизмати Абумуҳаммади Хучандӣ дар таърихи илм ва тарбияи шогирд бузург ва назаррас аст.

Бо назардошти гуфтаҳои боло, бисёр меҳостам аҳли илм дар бораи забони А. Берунӣ, баромади иҷтимоӣ, забо-

⁶ Ниг.: Ҳоҷибеков Э.Ҳ. Замони таърихӣ ва инъикоси табақабандии мардуми форсу тоҷик ва мардуми Ҳиндустон дар китоби «ал-Ҳинд»-и Абурайҳони Берунӣ // Абурайҳони Берунӣ алломаи машриқзамин (Маводи Конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ бахшида ба 1050 солагии Абурайҳони Берунӣ, Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айни, 20 майи соли 2023). – Душанбе, 2023. – С.78-79.

ни асарҳояш бештар таваҷҷуҳ намојанд. Аз 113 асаре, ки ҳудаш ба он ишора менамояд ва аз 150 то 180 асаре, ки дигарон ба ӯ мансуб медонанд, ба қавле аксарашон ба забони арабӣ буда, танҳо «ат-Тафҳим» бо ду забон бо забони тоҷикӣ-форсӣ ва арабӣ аз ҷониби ӯ таълиф шудааст... Забони Беруниро аз гурӯҳи оилаҳои забони эронӣ шимолӣ ва шарқӣ – «хоразмӣ» медонанд, гурӯҳи дигари сарчашмаҳо ӯро барандаи забони форсӣ меҳисобанд. Тибқи иттилои лингвистҳо гӯё забони хоразмӣ дар ҳудуди асрҳои 14 пурра нест шудааст... Тарс аз он дорам, ки чунин несткунии комили забонҳои мардуми таҳҷои минтақаи Осиёи Миёна дар фазои илми Шӯравӣ, таҳти таъсири синфикунонии илм ва таърих дар замони Шӯравӣ, ба хогири дифои ҳудудҳои нави сиёсӣ, маъмурӣ ва милли вусъат наёфта бошанд.

Бо вучуди он, ки ном ва мавқеи зиндагии А. Берунӣ ва асарҳои наивштаю майлу рағбати сиёсиаш ӯро ба ҳавзаи фарҳанги тоҷикӣ-форсӣ саҳт вобаст менамояд, вале мо бошем... ба далоили надоштани таҳқиқоти назаррас ӯро ҳамчун фарзанди этникии ниёкон шинохта наметавонем... Ҳол он ки тибқи иттилои аксари муҳаққиқон ҳуди А. Берунӣ аз назари лингвистӣ ва фарҳангӣ «ба сосониёну суғдиён мансуб будани хоразмиёнро борҳо таъкид намудааст»⁷.

Дастовардҳои ғайриҷашмдошти илмӣ аз омӯзиши шахсияти Абурайҳони Берунӣ ва осори ӯ

Розӣ шудам чихати маъруза кардан, аз ин ҳолат бурд кардам. Зеро омӯхтам дониш васеъ кардам ва боз як фарзанди баруманду озодандеши миллатро барои худ ёфтам. Аз лаҳзаҳои аввали омӯзиши ин симои таърихӣ, замону

⁷ Ҳусайнов А.Қ., Холов Ш.И. Андешаҳои сиёсӣ дар давлатдорӣ Абурайҳони Берунӣ // Абурайҳони Берунӣ алломаи машриқзамин. (Маводи Конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ бахшида ба 1050 солагии Абурайҳони Берунӣ, Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айни. 20 майи соли 2023). – Душанбе, 2023. – С. 30.

макони зиндагӣ ва нақшу манзалаташ дар илмҳои замона ва таъсири дастовардҳои ба рушди илми ҷаҳонӣ давра ба давра эҳсос мекардам, ки дар ин ризоият ҳикмати бузургии илмие нуҳуфта шуда буд. Дониш ва ҷаҳонбиниям нисбати муаллиф ва таърихи даврони зиндагии ӯ тибқи маълумоти сарчашмаҳои нав васеъ мегардид.

Аз лаҳзаҳои нахустини мурочиат ба сарчашмаҳои ба-воситаю бевосита дар атрофи мавзӯи мазкур эҳсос мешуд, ки на танҳо донишҳои нав дар бораи ин шахсият пайдо менамудам, инчунин нисбат ба дигар торикиҳои фикриям нисбат ба ҳамин замони таърихӣ маълумоти бештар пайдо мекардам... Ва муҳимтар аз ҳама дар ин қор муҳаққиқи ҷавон Нурмуҳаммад Холиқовро, ки дар қовтуқови фикрҳои ҳуқуқи А. Берунӣ ба мо кӯмак мекард, тадриҷан ҳамроҳ намуда, дониши илмӣ ӯро дар дар шинохти як фарзанди барӯманди ниёғони миллат такмил ва тавсеа додем.

Ёд дорам солҳои кӯдакиямон раҳматӣ падарам, ки шахси донишманд буданд, чанд китоби нисбатан барояшон маъқуло дар тоқи хонаи ҷойнӯшиямон пайваста нигоҳ медоштанд, дар қатори онҳо «Ҳафтяк»-и шариф, китоби «Қобуснома»-и Унсурмаолии Кайковус, «Девони ғазалиёт»-и Ҳоҷа Шамсиддин Ҳофизӣ Шерозӣ, «Девони»-и Махтумқули шоири туркман ва «Ҷаҳор китоби шариф» мавқеи хосро доштанд. «Қобуснома»-и Унсурмаолии Кайковус, ки солҳои Шӯравӣ бо номи «Насиҳатнома» ҷоп шуда буд, яке аз китобҳои тарбиявии падарамон буд, ки дар таълим ва тарбияи мо фарзандон васеъ истифода менамуданд...

Ба зами он ки ҳар бегоҳии зимистон мо фарзандон ба навбат китоби «Қобуснома»-ро меҳондем ва падарамон мазмунӣ ҳикмати онро шарҳ медоданд, боз агар ягон меҳмон меомад, назди он кас низ вобаста аз ҳислати меҳмон бобҳои муносиби китобро, мо фарзандон бо супориши падар ба ӯ хонда медодем. Ба назар чунин мерасид, ки банда нисбат ба дигарон бештар меҳондам. Чунки ман

дар танҳой кӯшиши бо диксия ва садои хуб хондани онро машқ карда, доимо кӯшиш мекардам, ки аз падарам тавсифу таъриф шунавам. Гузашта аз он, касе ки бисёр меҳонд падарам дӯст медоштанд ва ҳеҷ гоҳ нафари китобхонро барои коре водор намекарданд. Шояд он солҳо ҳамин таъриф тавсифҳои падар ва сабукиҳо дар кори хона нисбат ба шахси китобхон буд, ки ба мо рӯҳу илҳом мебахшид, ғайрати илмиамонро бештар мегардонид. Бародаронамон низ меҳонданд. Қаблан низ ҳамин тавр буд, вале баъд боз бо кӯшишҳои пайвастаи падар ин вазъият устувортар мегашт.

Падарам барои меҳмононе, ки нисбат ба зан эҳтироми хоса доштанд, боб оид ба зангириро, барои аспдӯстон – боб дар бораи аспхариро, барои чӯрабозон – боб андар оини чӯрадорино, барои тарбиятгарон – боб дар бораи тарбияи фарзандро, барои хизматчиёни давлатӣ – боб дар бораи хизмат ба подшоҳ, дар бораи вазирӣ ва ғ. аз китоби «Қобуснома» барои хондан тавсия медоданд.

Матлаб ин аст, ки ин китоб аз хондани бениҳоят зиёди мо, зиёд фарсуда шуда буд... Хуб, чаро ин китобро ба ёд овардем ва он ба мавзуи баромади мо чӣ иртибот дорад? Сабаби аслии он буд, ки дар ҳамон солҳо, ки ҳанӯз интернету дигар алоқаҳои барқӣ набуд, шахсияти муаллиф, замони таълифи асар, муҳити сиёсӣ ва фарҳангии даврони он барои китобдӯстон он қадар равшан набуд. Банда низ ҳамчун хонандаи фаъоли осори Унсурмаолии Кайковус ибни Вушмагир кӯшиш мекардам, ки дар бораи ӯ маълумоти бештаре дошта бошам. То ин ки аснои хондан ва фаҳмондани матнҳояш аз ҷониби падарам банда низ аз рӯзгораш мисол оварда, худро мувофиқ ба таърифҳои қиблагоҳам ба меҳмонон донишманд муаррифӣ намоям.

Вале, бинобар кам будани иттилооти таърихӣ нисбат ба ин даврон, роҷеъ ба ин шахсият ва набудани адабиёти илмӣ доир ба даврони ҳукмронии сарчашмаҳои навишти

асар дар ҳамоҳангӣ бо имкони маҳдуди ноҳия ва қишлоқ мувофиқан ба сензураи Шӯравии мавҷудбуда, дар якҷоягӣ пайваста кӯшишҳои моро дар шинохти соҳиби ин асар ба мушкилиҳо мувоҷеҳ мекард. Танҳо дар дебочаи ҳамон «Насихатнома» сухан дар бораи шоҳ бо номи Унсурмаолии Кайковус мерафт, ки китобро ба писараш Гелоншоҳ иншо кардааст. Бинобар он, гумонҳои мо роҷеъ ба Унсуралмаолии Кайковус гоҳо то домони шоҳони Каёниён аввал ҳамради асари безаволи «Шоҳнома»-и А. Фирдавсӣ думболи кинои «Достонҳои Шоҳнома»-и Б. Кимёгаров парвоз мекард... Вале, сарчашмаҳо дар бораи асри XI иттилоъ медоданд...

Инак, соҳибистиклолӣ ва чопи асарҳои бузурги таърихӣ ва рӯ овардан ба А. Берунӣ ва адабиётҳои таърихӣ ба замони ӯ бахшидашуда моро бо сулолаи Зиёриён ва яке аз ҳокимони он, ки писари Искандару набераи Қобуси Вушмагир, аз тухмаи Мардовичи ҳокими Табаристон васали Сомониён будааст, ба ҳақиқати ин асрор наздик кард. Муҳаммад Авфӣ дар «Лубоб-ул-албоб» ҳам дар бораи Амир Шамсулмаолӣ Қобус ибни Вушмагир ва амир Кайковус ибни Искандар Шамсулмаолӣ Қобус адар саҳифаҳои 71-73 асараш маълумот додааст⁸. Амири аввали Амир Шамсулмаолӣ Қобус ибни Вушмагир, ки солҳои 998-1004 ҳукмронӣ кардааст, Берунӣ то синни 31 солагӣ дар дарбори ӯ ба сифати хизматчиӣ баланди давлатӣ ва машваратчиӣ амир дифои вазифа кардааст.

Муҳим он буд, ки бо зарурати омӯзиши осори Берунӣ мо то ба марғзори идораи Зиёриён ва бобоҳои Унсурмаолии Кайковус расида, дониши таърихӣ худро атрофи сулолаи тоҷикии Офриғиён ва Зиёриён ба қадри зарурӣ зиёд кардем. Вале афсӯс, дигар падарам нестанд, ки дар бораи Унсурмаолии Кайковус маълумот дода, шарҳ диҳам, ки ин

⁸ Муҳаммад Авфӣ. Лубобу-л-албоб. – Душанбе: «Бебок», 2018. – С. 71-73.

Кайковус аз сулолаи шоҳони бостони Каёниён набудааст. Ҳамчунин, барои банда, боз як решаи зиндамондаи давлатдории Сосониёну Сомониён дар ҳавзаи Табаристон (қисмате аз Мозандарону Гулистони имрӯзаи Эрон то Хуросони Шимолӣ) чанубу шарқии баҳри Каспий ва чанубу ғарбии баҳри Арал кашф шуд.

Дастоврадҳои А. Берунӣ дар соҳаҳои мухталифи илмҳои дақиқ, заминшиносӣ ва кайҳоншиносӣ дар ҳамон замонҳои зиндагии ӯ ҳайратоваранд:

1. Аз нахустинҳо шуда тарҳи заминро дар шакли глобус дар ҳаҷми 5 метр таҳия кард;

2. Нахустин шуда радиуси Замиро ба андозаи дурустии то 200 метр муайян намуд;

3. Принципҳои инъикоси айнияти минтақаҳои Заминро дар харитаи ҳамвор пешниҳод намуд;

4. Ҷадвали дурусти ҷуғрофиро бо координати воқеии шаҳру маҳаллаҳо омода намуд;

5. Дар илм пешгӯӣ намуд, ки на Офтоб атрофи Замин, балки Замин атрофи Офтоб давр мезанад;

6. Мадду қазри обҳои баҳру Уқёнусро тавассути нури кашиши моҳ собит намуд;

7. Пешгӯӣ намуд, ки байни Осиё ва замини дигаре (Америка) обе ҳаст, ки онро пас аз 700 сол В. Беринг собит намуд;

8. Хулоса кард, ки ситораҳо мисли Офтоб аз қулулаҳои азими сӯзон иборатанд;

9. Баланд будани суръати рӯшноиро аз садо муайян намуд;

10. 500 сол муқаддам аз Америго Веспучи ва Христофор Колумб назаран ва илман вучуди қитъаи Амрико дар он сӯи Уқёнус кашф карда буд⁹.

⁹ Ниг.: Старр Ф. Маърифати гумшуда. Асри тилои Осиёи Марказӣ аз истилои араб то Темурланг. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – С. 51.

11. Ў ба ақидаи олими олмонӣ Адам Метс аз зумраи шахсиятҳои нодири илми машрикзамин буд, ки «...инсондӯстии Эҳёи Аврупо бе таркиши ҷустуҷӯҳои фалсафӣ (ӯ баринҳо – А.Х.) дар Осиёи Марказӣ имконнопазир мебуд»¹⁰.

Беруниро аз назари мавҷуди сотсиобиоилмӣ чи гуна ёфтам:

Ў як инсони одӣ, илмдӯст ва муборизи роҳи кашфи ҳақиқат буд, ки рисолати аслаш ба фаҳм ва дарки худ ва олами атроф нигаронида шудааст. Ў дар шинохти олами атроф ва дарки дурусти он нисбат ба ҳамзамононаш хеле пеш рафта буд. Дар шинохти таърихи рӯзгори гузаштаи Замин ва ҳодисоти олам ӯ ба сони пири хирадманди солхӯрдаю рӯзгордидае буд, ки асрори гузаштаи заминро дарёхоро аз изну доғҳои касбкардашон оқилона муайян мекард. Фикру андарз ва гуфторҳои таърихшиносии Берунӣ дар масъалаи тағйирпазирии иқлиму сатҳи болоии замин, тағйири равиши обҳои дарёҳо ба андозае дуруст ва илмӣ буданд, ки ўро ба назари мардуми одӣ, тимсоли як мӯйсафеди нуронии дар сарғаҳи таърих нишастае муаррифӣ мекард, ки ҳама ҳодисоти рӯи заминро дар қарнҳои муайяни таърихӣ гӯё мушоҳида карда ва ба қайд гирифта бошад.

Ба назар чунин мерасад, ки А. Берунӣ дар сарғаҳи кинозопоеяи таърихи дарёи Ому нишаста, мушоҳидаҳои воқеии худро ба сурат медаровард. Ў соиш хурдани дарёро ба доманаи кӯҳи Фам-ал-Асад, ҷорӣ шудан ба рӯдхонаи азими ал-Фаҳмӣ, ташаккули шохоби азими Маздубаст дар миёнаи биёбони азими Хоразму Ҷузҷон ва бунёди тақрибан сесад шаҳр дар соҳили дарёи Ҷайҳун ва вайронии ободшавии тақрории онҳоро зери амвоҷи таърихиро

¹⁰ Старр Ф. Маърифати гумшуда. Асри тилоии Осиёи Марказӣ аз истилои араб то Темурланг. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – С. 53.

макони дарё, чунон ҳақиқатни ғорона баён намудааст, ки илми муосир бо намоёндагӣ аз муҳаққиқони таъриху ҷуғрофӣ (С.П. Толстов, А.С. Кес ва дигарон) пас аз тақрибан ҳазор соли рушди худ ҳамагиро ҳамчун ҳақиқати бебаҳс қабул кардааст¹¹.

Инак, ҳамроҳ бо муҳаққиқи ҷавон Н. Холиқов рӯ меорем ба андешаҳои ҳуқуқӣ ва давлатии алломаи машриқзамин А. Берунӣ.

¹¹ Аҳли илм ва муҳаққиқони астрономии ҷуғрофидон пас аз тақрибан 900 соли Берунӣ бо шавқ нигоштаанд: «Поразительно, что выводы, которые были сделаны в результате естественнонаучных, а также проводившихся в последние годы археологических исследований аму-дарьинских русел, в основных чертах совпадают с утверждениями Ал-Бируни об изменениях русла Аму-Дарьи»; Инчунин: «Основные вехи истории Аму-Дарьи, воссозданной великим хорезмийским ученым 900 лет назад, совпадают в главных чертах с научными выводами современных исследователей – географов и геологов». Иқтибоси нахустин ба муҳаққиқи шинохтаи таъриху археологияи замони шӯравӣ академик С.П. Толстов ва дуюм ба ӯ ва ҷуғрофидони машҳури шӯравӣ С. Кесь мансубанд. Ин бениҳоят баҳои бузург ба А. Берунӣ аст, ба вижа агар ба инобат гирем, ки нисбат ба ҳулосаҳои илми Берунӣ пас аз 900 сол бо дастовардҳои тозаии илми баҳогузори менамоянд. Ниг. Муф.: *Виноградов А.В. Тысячелетия, погребенные пустыней. Глава 6. Великий хоразмиец. Рассказы о древнем Хорезме и о хорезмской экспедиции. М., 1966, с. 141-153.*

БОБИ I. МАСЪЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ДАР ОСОРИ АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

Оғоз. Қисмати дуюм, бевосита ба масъалаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии Абурайҳони Берунӣ бахшида шудааст. Аз китобҳои А. Берунӣ, ки нисбат ба дигар осораи дар бораи масъалаҳои давлат ва ҳуқуқ бештар иттилоъ медиҳад, ин рисола «Таҳқиқ мо ли-л-Ҳинд» китоб «Дар бораи Ҳиндустон» аст, ки бо номҳои «Таърихи Ҳинд», «Ҳиндустон», «Китоб роҷеъ ба таълимоти Ҳиндуҳо, ки бо ақл пазируфта ва ё инкор мегарданд», китоби «Фӣ таҳқиқи мо лил Ҳинд» ё «ал-Ҳинд»¹² аз ҷониби муҳаққиқин ёдрас мегардад. Ин китоб дар илми муосир нахустин маротиба бо заҳмату талоши муҳаққиқ Э. Захау аввал бо забони арабӣ¹³ ва сипас бо забони англисӣ аз чоп баромада буд¹⁴.

Соли 1961 бо дархости Институти шарқшиносии АИ Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Ёзбекистон матни аввали тарҷимаи он омода шуда, бо теъдоди кам аз чоп баромад ва сипас соли 1963 такроран таҳти тарҷимаи шарқшиносон А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский бо тағйироти кам ин китоб бо номи «Ҳиндустон»¹⁵ аз сари нав ва наشري тоза аз чоп баромад. Нухаи охириро мо дар навиштани асар васеъ ис-

¹² Ҳочибеков Э.Ҳ. Замони таърихӣ ва инъикоси табақабандии мардуми форсу тоҷик ва мардуми Ҳиндустон дар китоби «ал-Ҳинд»-и Абурайҳони Берунӣ // Абурайҳони Берунӣ алломаи машриқзамин (Маводи Конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ бахшида ба 1050 солагии Абурайҳони Берунӣ, Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 20 майи соли 2023). – Душанбе, 2023. – С.78-79.

¹³ Alberuni's India. An Account of the Religion, Philosophy, Literature, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India about A. D. 1030, ed in the Arabic original by E. Sachau. – London, 1887.

¹⁴ Alberuni's India. An Account etc. An English Edition, with Notes and Indices by E. Sachau, I – II. – London, 1888.

¹⁵ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 7.

тифода намудем. Ба замми он мо аз китобе бо номи «Фалсафаи ҳинди қадим»¹⁶ тарҷимаи Акбар Доносиришт, ки аз китоби «Ҳиндустон»-и Абурайҳони Берунӣ тарҷима кардааст, истифода намудем.

Дигар аз китобе, ки роҷеъ ба мавзуи баррасишаванда бештар таваҷҷуҳ дорад, ин асари «Осор-ул-боқия» аст, ки бо забони тоҷикӣ соли 1990 аз чоп баромада буд¹⁷. Нусхаи ин китоб дар дасти мо буд ва аз он дар навиштани рисолаҳои илмӣ ва китоби «Таърихи давлат ва ҳуқуқ» истифода шудааст. Ҳамчунин, тибқи иттилои муҳаққиқон А. Берунӣ дар асарҳои «Геодозия» ва «Китоб-ут-тафҳим» низ андешаҳои судманди иҷтимоӣ ва сиёсӣ ҷиҳати тарбияи насли наврас, касбомӯзӣ ва меҳнат қардан иброз доштааст¹⁸.

Ҳарчанд, дар дигар асарҳои олими бузург андешаҳо перомуни давлат ва ҳуқуқ аз зовияҳои мухталиф вучуд доранд, бинобар сабаби маҳдуд будани вақт ва мавзуи ин навишта, мо берун аз он қадам ниҳода натавонистем. Мо дар асоси омӯзиши бевоситаи нуктаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии асарҳои «Осор-ул-боқия» ва «Ҳиндустон» ва баъзе аз гуфторҳо аз китоби «Геодозия» шартан матлаби худро атрофи мавзӯ ба се қисм тақсим намудем:

§1. Масъалаҳои назариявӣ ва методологии омӯзиши афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар осори Берунӣ

Масъалаҳои методологӣ. Дар китоби «Ҳиндустон» А. Берунӣ дар оғоз дар бораи усули нигориши ҳодисот дар таърих аз ҷониби муҳаққиқон изҳори назар намуда, дар таъки ба аңдарзҳои тоҷикии: «Шунидан қай бувад монанди ди-

¹⁶ Доносиришт А. Фалсафаи Ҳинди қадим. – Техрон, 1343 х., – 93 с.

¹⁷ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – 432 с.

¹⁸ Беруни А. Избранные произведения. – Ташкент, 1963. – С. 58; Т.3. – Ташкент, 1966. – С. 137.

дан»¹⁹ ва «ҳақиқат ба муқобили ҳуди шумо ҳам бошад, бояд гуфта шавад»²⁰ муаррихинро ба чанд гуруҳу дурӯғгӯён ва таърихбофон ва навъҳои мухталифи дигар тасниф намуда, дар бораи поквичдонии рисолати олими инъикосгар фикрҳо ва пешниҳодҳои мушаххас ироа медорад.

Ў дар масъалаи нодуруст инъикос кардани ҳаводиси таърихӣ ҳарф гуфта таърихнигорони дурӯғгӯро ба чунин намудҳо тасниф мекунад: «Як гурӯҳ дурӯғ меғӯянд бинобар одати кардашон ва табиати тарбияи нодурусташон, ин ҷо ҳам тарбият ва ҳам кашишҳои нодурусти маънавӣ ва биологияшон имкон дорад таъсиргузор бошад... дигар хабари дурӯғ медиҳанд ба хоҳири он ки объекти инъикосшавандашонро ё дӯст медоранд ва ё бад мебинанд. Ин ноқилон ба мисли ноқилони аввал умумият дар ғаразнокӣ доранд. Сеюм гурӯҳ дурӯғ меғӯяд ба хоҳири обу рӯ гирифтани, чунки пастфитратанд ва ё аз тарс барои ҳимояти ҷонашон ба ин кор даст мезананд. Ҳастанд онҳое, ки табиатан дурӯғгӯ ҳастанд бидуни дурӯғ зиста наметавонанд, онҳо аз назари

¹⁹ Дуруст аст, ки мутарҷимони рус ин масъаларо мансуб ба ҳадиси паёмбари ислом, ки тавассути Ибни Ҳанбал гуфта шудааст, мансуб медонанд. Аммо, дар он ҳадиси ишорашуда доир ба ду намуди дониш: дониши аз хабар нақл гирифташуда ва донишу маълумоти бо ҷашм дидашуда – айн меравад ва дар тафсири динӣ бартаърифи дониши нақлӣ аз ақлӣ эътироф мегардад. Ин ҷо дар ишораи Берунӣ сухан дар бораи маълумот меравад ва афзалияти ҳамин маълумоти бо ҷашмдидашуда нисбат ба шунида таъкид мегардад. Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 57, 541.

²⁰ Мутарҷимони рус ин масъаларо низ мазмунан ба ояти 135 (134) сураи 4 Қуръони карим мансуб медонанд. Дар ҳақиқат дар ояти 135 (134) сураи Нисо сухан дар бораи гувоҳӣ додан асноӣ ҳақиқат ва таъмини адолат меравад, ки бандогон бояд ба хоҳири Ҳудованд гувоҳии дуруст диҳанд ҳақиқатро гӯянд, агарчӣ бар зарари ҳуди онҳост. Эҳтимол ин ҷо ҳақ ба ҷониби мутарҷимони рус бошад ва Берунӣ ишора ба ояти 134 сураи Нисо дорад, чунки далели дуҷуми овардаи ӯ аз китоби дигари осмонӣ Библия аст. Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 57-58, 541.

маънавӣ вайроншудаанд. Ва ниҳоят ҳастанд дурӯғгӯёне, ки аз нофаҳмӣ ва бесаводӣ дурӯғ мегӯянд»²¹. А. Берунӣ ҳамаи онҳоро маҳкум намуда, даъват ба ҳақиқатгӯӣ ва ростгӯӣ намуда, ҳатто дар сурати бар зарари худ будани он низ бояд ба он истодагарӣ кард, мегӯяд ӯ.

Ин гуна равиши оғози китоб далолат ба объективияти муаллиф менамояд. Ӯ тобеи ҳеҷ арзише ба ҷуз аз гуфтани ҳақиқат нест. Ӯ нуктаеро чиҳати гуфтори ҳақиқат аз иқтоби муқаддаси насрония меорад, ишорат ба таҳаммулгаро ва ҳақиқатгӯии олим аст: «Танҳо он, ки ҳақиқатро мегӯяду аз дурӯғ дурӣ мечӯяд сазовори эҳтиром ва эътибор аст, ҳатто ба андешаи ҳуди дурӯғгӯён чунин бояд бошад. Дуруст аст, ки гуфта шудааст: «Ҳақиқатро гӯед, агарчӣ вай ба муқобили шумо бошад»²². Ба дурустӣ интиҳобшудаи Худо – башорат ба вай – дар Евангелия ба чунин маънӣ гуфтааст: «Натарсед аз қудрати ҳокимон ҳақиқатро гӯед, зеро онҳо бар тани шумо ҳокиманд бар рӯҳи шумо чунин қудратро надоранд»²³. Сазовор ба эътироф дар усули таҳияи андешаҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ дар ин навиштаи Берунӣ танҳо ба омили ҳақиқатгӯӣ ва даъват ба кашфи адолат дар ҳама ҳолат набуда, овардани далел аз китоби пайравони дини дигар ҳамчун асолати таҳаммулгароӣ дар роҳи раисдан ба мақсад ҷолиб ва аз назари илмӣ қимматнок аст.

А. Истифодаи усули ақлӣ ва қиёси ақлӣ

А. Берунӣ дар «Осор-ул-боқия» аз истифодаи васеи **усули илмӣ омӯзиши маводу мадракҳои таърихӣ ва сипас таҳлилу ташҳиси ақлии онҳо ёдрас** шуда менависад: «Гӯем наздиктарин сабабе, ки маро бо он чи аз ман пурси-

²¹ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 57-58.

²² Хамин ҷо ба назари мо низ ишора ба ояти 134 (135) сураи 4 Қуръони карим аст.

²³ Ниг.: Матф. 10, 18; 19, 28; Лука, 12, 4. Беруни А. Ҳинд. – М., 1961. – С. 58.

данд (аз $\bar{u}$ навиштани китоберо дар масоили таърихи миллатҳо, расму оину идҳои эшон ва солшумории онҳост дархост кардаанд – А.Х.) мерасонад, шиносоии ахбори умматҳои гузашта ва таворихи қарнҳои гузашта аст ва бештари ин аҳвол, одатҳо ва усулест, ки аз эшон ва розу сирри эшон боқӣ мондааст. Ва ин корро бояд аз роҳи далелҳои ақлӣ ва қиёси ақлӣ донист, бо ҳиссиёт наметавон аз худ намуд»²⁴. Тарзе эҳсос мешавад, Берунӣ қабл аз муҳокимаи масъалаи баррасишаванда омӯзиш ва фаҳми онро масъалагузорӣ карда, сипас бо далелҳои ақлӣ онро баррасӣ кардану бо қиёси ақлӣ мушаххас намуданашро ишора менамояд. Дар паҳноӣ таҳлилҳои илмӣ истифода аз ҳиссиёт ва дода шудан ба эҳсосотро қабул надорад.

А. Берунӣ дар масъалаи ташкили ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ усулан некбин буда, афзалияти маншаи некӣ ва адлро дар зинаи баррасии масъалаҳо аз ибтидо масъалагузорӣ кардааст. $\bar{U}$ ба мисли мутафаккирони аврупоӣ Т. Гоббс, Каутский ва Гумплович дар консепсияи давлатсозӣ ва чомабунёдии худ ба ҷангу муноқиша, таззоду фитнаҳо афзалият надода, аз ибтидо қотеона ғалабаи унсурҳои мусбатро дар симои вучуди ногузири подшоҳи одил ҳамчун пушту паноҳи халқ дар ҳама шароитҳо матраҳ менамояд. Ин нуктаро мо дар муқаддимаи «Осор-ул-боқия» дар ҳамон лаҳзае, ки $\bar{u}$ ҳамду сано ба Худованди мутгаол мефиристад, эҳсос менамоем: «Яке аз тадбирҳои латифи Худованди мутгаол дар масолеҳи башар ва яке аз неъматҳои бузурге, ки бар куллияи мавҷудот арзонӣ фармуда, ин аст, ки ҳеч гоҳ ҷаҳон аз пешвои одил, ки паноҳи мардум аст, тӣҳӣ нагардад...»²⁵. Яъне, $\bar{u}$ ботинан оптимист ва некбин буда, дар навиштаҳояш низ ба ҳамон самт маънаван ҳаракат менамояд.

²⁴ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 15.

²⁵ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 13.

Ачиб он аст, ки пас аз эътирофи ақл ҳамчун равиши таҳқиқоти илмӣ ва баррасии масоилҳо Берунӣ истифодаи китобҳои динҳои осмонӣ (Аҳли китобҳо), дин ва асҳоби ҳамраъёну мазҳаб, ки таърих нишонаи асосии вучудиёти онҳо намудааст, тақлид ва пайравӣ кардааст: «он чи онон ба рои худ асос қарор додаанд, мо низ чунин кунем»²⁶. Ва худӣ ӯ бовар дорад, ки «ин равиш бехтарин роҳест, моро ба ҳақиқати мақсуд мерасонад ва нерумандтарин ёрест, ки шубҳа ва дудилагиро аз мо дур месозад, зеро чуз ин роҳи дигаре нест, ки моро ба мақсуд бирасонад...»²⁷.

Ба назар чунин мерасад, ки Берунӣ математик ва астроном усули касби донишҳои дақиқро дар касби донишҳои ҷомеашиносӣ васеъ истифода менамояд. Ба вижа, истифодаи усули замми донишҳои назарӣ бо донишҳои амалӣ. Ӯ дидаю мушоҳидаҳои худро ҳамчун дониши амалӣ касбкарда бо донишҳои назарияш ба тарозуи таҳлили ақлӣ мегузорад, сипас фикри худро баён месозад. Ӯ методологияи истифодаи таҷрибаро аз фанҳои дақиқ ва имкони вучуди шубҳаро дар ҳулосаҳои ба дастоварда, ҳамчун воситаи кашфи ҳақиқат дар илми давлатшиносӣ ва ҳуқуқдонӣ истифода кардааст.

Б. Усули дар иртибот бо дигар ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва табиӣ кашф кардани асрори ҳодисаҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ

Дигар аз усули ҳосаи баёни андешаҳои давлатӣ ва ҳуқуқӣ дар осори мутафаккир бо он ифода меёбад, ки вай аснои баррасии масъалаҳои астрономӣ ва иҷтимоии идҳо ва рӯзу моҳҳои бо табиат ва кайҳон васлдошта, моҳирона масъалаҳои давлатдорӣ ва ҳуқуқэҷодкуниро мутобиқ ба табиати ҳамон халқиятҳо матраҳ менамояд. Ин масъала ҳам дар китоби «Ҳиндустон» ва ҳам дар «Осор-ул-боқия» хуб эҳсос мегардад. Махсусан, дар баёни идҳои

²⁶ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 15.

²⁷ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 15-16.

Наврӯз ва Меҳргон ва васл доштани онҳо бо расму оинҳои муайяни сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, инъикоси ҳодисоти таърихӣ дар аҳди халифа Мутаваккил ва Муътазид ва тағйири андозсупорӣ дар арафаи Наврӯз ва қабисаи Наврӯз аз рӯи таҷрибаи форсҳо, ё дар арафаи Наврӯз ёдрас шудан аз тағйири сару либоси қушун дар аҳди Сосониҳо²⁸ ва амсоли инҳо.

Дар ин усули баёния А. Берунӣ ҳам ҳашамоти идҳои миллӣ ва ҳам иртиботи чорабиниҳои сиёсӣ ва ҳуқуқиро бо онҳо муаррифӣ намуда, дар як маврид барои мутахассисони таърихи ҳуқуқ ва давлат иттилоъ медиҳад, ки низоми андозсупорӣ бо табиат ва гирифтани маҳсулоти хоҷагии қишлоқ саҳт тавъам буда, давлатҳои қадимаи форсҳо дорои қушунҳои доимӣ будаанд, ки дар онҳо ду маротиба вобаста ба фасли сол сару либосашон тағйир дода мешудааст. Айнан ҳамон тавре, ки ҳоло қушунҳо бо либосҳои тобистона ва зимистона таъмин ҳастанд. Чунин усули бо васлият ошкор кардани муаммоҳои ҳуқуқӣ бо табиати идҳои миллӣ, ҳам вобаст будани онҳоро бо чорабиниҳои сиёсӣ идоракунии ҷомеа муаррифӣ кардан, шаҳодат бар он дорад, ки нияти қадимаи тоҷикон аз назари сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва илмҳои дақиқ донишманд буда, муносибатҳои иҷтимоӣ давлатдорӣ худро бо сабабу омилҳои муайяни айнию шайъӣ дар иртиботи мантиқӣ қарор додаанд. Ин навъ мантиқият дар ташаккули ҳуқуқ ва низоми идоракунӣ ҷанбаи ақлонияти рушди ҷомеаро тақвият бахшида, гувоҳӣ аз маданиятноки ва ақлгароии мардумони он аст.

В. Оид ба принципҳои таҳқиқоти А. Берунӣ

Принципи адолатнокӣ ва мавқеи он дар таҳқиқоти Берунӣ

Берунӣ дар навиштани андешаҳои ҳуқуқӣ ва давлатиаш принципҳои адолатнокӣ, таҳаммулгарой, ҳақиқатгӯӣ ва муҳаббат ба поквичдониро дар як зина мегузорад.

²⁸ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 50-53.

«Ҳамон тавре ки адолат табиатан эҳтиромро қоим менамояд, аз рӯи аҳамияташ муҳаббатро тавлид месозад, бо зебоии маънавияш ақлхоро мафтун месозад, айнан чунин равишро мо дар муносибат бо ҳақиқат эҳсос менамоем. Бо вай танҳо нафароне дигаргуна муносибат мекунанд, ки лаззати онро начашаидаанд ва ё онро фаҳмидаанду ҳимоятнашро фаҳм накардаанд... Дурӯғгӯ дар асл аз роҳи адолат дур мегардад. Ба зӯрӣ, шаҳодати бардӯрӯғ, шикастани паймон, забти моли бегона бо роҳи фиреб, дуздӣ ва дигар амалҳои носолим, ки дар онҳо вайронии оламу одам аст, даст мезанад»²⁹. Дар назарияи ҷомеасозии Берунӣ адолат мавқеи марказӣ ва тавлидкунандаи дигар неъматхоро бозӣ мекунад. Неъматҳои ҳақиқат ва дарки муҳаббат дар заминаи муносибати одилона дуруст дарк ва ҳазм мегардад. Тарзе ишора шуд, усули таҳлил ва пешниҳоди андешаҳои давлатӣ ва ҳуқуқӣ дар осори мутафаккир аз ибтидо ба асосҳои роҳбарикунандаи маънавӣ ва ахлоқӣ чун ҳақиқатгӯӣ ва адлпарварӣ вогузор шуда поквичдонӣ таҳаммулгарой тақиягоҳи дигари усули илмӣ тадқиқоти Берунӣ аст.

Усули муносибати А. Берунӣ ба принсипи адолат мувофиқ ба таҳқиқоти навини илми ҷомеашиносӣ буда, адл ва адолатнокӣ дар мақоми мазмунмуқарраркунии арзишҳо истодааст. Ба андешаи мутафаккири варзидаи мавзуи адолат Чон Ролз «Адолат – ин нахустин наққоши падидаҳои ҷамъиятӣ, монанди он ки ҳақиқат нахустин наққоши низоми андешаҳо»³⁰. Дар муқоиса бо файласуфони бостони Юнон, ки Берунӣ ба онҳо дар бисёр мавзӯҳо тақия мекунад, дидгоҳ ва шинохти ӯ нисбат ба категорияи адл ҷанбаи динӣ надошта, балки сирф дунявӣ ва ақлонист. Маҳз ба ҳамин хотир, ӯ адлро мисли ҳақиқат дар маркази қадриносии ди-

²⁹ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 57-58.

³⁰ Ролз Дж. Теория справедливости. – М., 2010. – С. 19.

гар арзишҳо чун муҳаббат ва поквичдонию ҳақиқатгӯӣ гузошта, онро таҳиягари мақому мартабаи шахс, бедоркунандаи эҳсоси дӯстии инсонҳо ва мафтункунандаи ақлҳо мантиқӣ доништааст.

Бо вучуди он ки дар масъалаи ташкили ҳокимият ва намои қудрат А. Берунӣ ба андешаи мутафаккирони Юнон - Афлотун, Сукрот, Менос, Плутарх бавоситаю бевосита чун Форобӣ истинод намудааст, вале омӯзиши масъалаи адл дар гузориши мутафаккирони Юнон гувоҳӣ аз он дорад, ки Берунӣ тақлидгари ғояи эшон нест. Дар муқоиса бо Берунӣ онҳо масъалаи адлро ҳамчун падидаи усулӣ каме аз дигар тараф матраҳ намудаанд. Ин нишонаи он аст, ки Берунӣ дар баёни мағлаби давлатдорӣ ва усули таҳияи он ҳамчун олими давлатшинос фикри мустақил дошт.

Афлотун дар асараш «Давлат» дар мубоҳисаи байни мӯйсафед Кефал ва Сукрот аз забони Кефал – дар ҷавоби саволи Сукрот, ки чӣ масъала барои инсон бештар аз сарвату доруиаш накутар ва қиматтар аст, менависад: «Шояд – меғӯяд Кефал бисёриҳо ба ман бовар накунад, вале ин масъалаи адолат аст. Медонӣ Сукрот, вақте ҳар касе фикри мурдан ба сараш мезанад, ба тафаккури ӯ тарс ба андешае меояд, ки қаблан дар вақти ҷамъи сарват фикр накарда буд. Ривояте, ки аз Аида ба мо расидааст, доир ба он, ки дар он дунё касе, ки адлро вайрон кардааст ба ҷазо гирифта мешавад, агар то ин муддат ӯро азият намедод, акнун рӯҳашро безобита мекард: мабодо ин ҳақиқат бошад? Ва ин тарс бо сабаби пирӣ, нотаъонӣ, аз наздикӣ ба олами дигар ва ё бинобар андешаи баъзе бо тақмили рӯҳӣ зиёда мегадад. Ҳамин тавр, ин масъалаи дар вақташ барои ӯ ноаён ба ӯ тарсу шубҳа меорад, ӯ ба амалҳои худ менигарад, ки мабодо касеро наранҷонда бошад. Дар ин зина ҳар касе инсонҳоро зиёд ранҷонда беадлӣ кардааст, мисли кӯдак дар изтиробӣ ҷазои дарпешистода гӯё акнун аз хоб бедор шуда бошад, мудҳишотро интизор аст. Ва он касе, ки баръ-

акс, дар амалаш беадлиро кам мебинад ва ё умуман эҳсос намекунад, зиндагии хуб мегузаронад... Аз ин рӯ, доштани дорой дар зиндагӣ, албатта хуб аст, аммо на барои ҳар кас, балки танҳо барои онҳое, ки бовиҷдонона ин дороиро ба даст овардаанд»³¹.

Омилҳое, ки ин тарс нисбати адолатнок будани кирдор ва ҷамъи сарват дар дили инсон пайдо мешавад, гуногун аст ва Афлотун низ чанд решаи онро ба мисли тарс бо сабаби пирӣ, нотагонӣ аз наздикӣ ба олами дигар ва ё бинобар андешаи баъзе бо такмил ва рушди ҳолати рӯҳии инсон дида баромадааст. Оё ин масъала дар масири таърихи афкори Шарқ ҳамон тавре аст, ки мӯйсафед Эсхил аз ривояти Аид Худои бузургӣ олами мурдаҳо ривоят кардааст? Ба андешаи ағлаби мо ин масъала дар афкори динии мардуми Шарқ ба вижа дар афкори мутафаккирони Мовароуннахрию Хуросонӣ бамаротиб вазнинтар дар қолаби динӣ ва ахлоқӣ тарҳрезӣ шуда буд, вале омӯзиши осори Берунӣ, Форобӣ ва Ибни Сино роҳҳои вуруди адло ба мафкураи шарқӣ гуногунҷабҳатар – фарохтар аз ҷанбаи ахлоқӣ ва динӣ муаррифӣ кард.

Чун анъанаи диндорӣ, агар Аид Худои ҷазоро дар қиёмат нисбати гунаҳгорон ва ғайриодилон дар ҷаҳонбинии Юнони бостон ба дӯш дошта бошад, ин вазифаро дар ҷаҳонбинии динии мисриҳои бостон Худои Ассириис, дар зардуштиҳо Рашан, дар ислом Худованди бузург тавассути назорати малоикаҳои дасти чапу дасти рост ва ҳимояти дарбон Ризвон амалӣ мекардааст. Дар ҷаҳонбинии мардуми форсҳо аввал гузаштан аз пули чинвот ва бо тамаддуни исломӣ ёдрасӣ аз пули сироти алмосмонанд, рӯҳи инсонро ба мисли инсон ҷиҳати гузаштан ба сони олами материалӣ матраҳ менамояд. Ин дидгоҳ рӯҳро бо ҷисми аз нав табиалёфта дар ҳолати ҷавобгарӣ барои кирдорҳо омода менамояд. Инсоне, ки ҳамеша табиатан аз кандашавии беному ни-

³¹ Платон. Государство. – М., 2015. – С. 36-37.

шони ҳаёт метарсад (ин ҷо сухан дар бораи кандашавии ҳаёти рӯҳӣ меравад, зардуштиён бошанд иловатан боз аз кандашавии наслашон дар рӯй замин ҳамчун «шахси буридапул» меҳаросиданд), инсоне, ки қудрати дарки беинтиҳории оламро надорад ва дар тасаввур категорияи беҳудудиро дарк намекунад, бо дарки ин сарҳадҳо объективан дар маҷмӯъ кандашавии ҳаёти худро ҳамчун нуктаи вопасини зинаи рӯҳ қабул карда наметавонад. Аз ин лиҳоз, ӯ бо чашми ақл ва таъсири чашми сар фанои тани ҷисмониро қабул карда, абадияти рӯҳро ҳамчун абадияти худ на танҳо қабул менамояд, балки ҳар назари ба он ҳидояткунандаро ногузир эътироф намуда, дар ҳар кирдор, рафтор ва вучудияти олами моддӣ ва маънавӣ аз назари худ доди адолатро меҷӯяд. Ӯ дар асл на адолат шояд мақоми худро ҷӯёст, ки он бо табиати иҷтимоии мухталиф дар қадом шакл бояд зухур намуда, ҳифз гардад. Дар ин эътироф қардану шинохтанҳо на он қадар асоснокии ғояи паҳнкунандаи дидгоҳ, он қадаре, ки эҳтиёҷоти ҷаҳонбинии инсон, ки давомнокии зиндагии худро бо ҳар роҳу восита ҷӯё аст, нуҳуфта шудааст.

Дар Шарқи асрҳои миёна ва зиндагии замони муосири мардуми мусулмон роҳҳои гуногуни қонунигардонии ин эҳсосот мушоҳида мешавад, ки онҳо бамаротиб аз таҷрибаи ғарбӣ дида гуногунтару пурчилотар ва дар як маврид осебпазиру илатгаро ҳастанд... Агарчанде назорати дарвозаи бихишт бо Ризвону назорати қатъии пурсандагони Мункар ва Накир бо қудрати ғавқулоддаи илоҳӣ ҳама кирдорҳои инсонро таҳти назар гирифта, ҳар рафтори мӯрчаро дар зери замин таҳти контрол қарор диҳанд ҳам, фарҳанги исломӣ ва таҷрибаи андешаи исломӣ ғалатӣ, аҷиб ва хеле мураккабу мантиқӣ ҳолатҳои тавсеаи рукни тарс аз қиёматро тавлид карда, ҳамзамон роҳҳои хеле зиёди озод шудан аз ин додгоҳи илоҳиро ҳамчун бозгашт аз роҳи бад, ислоҳи инсон ва қадришиносӣ аз адлҳои баъдӣ пешбинӣ карда, давомияти

зиндагии худро бо кафолатҳои нав дар фазои озод бо мафкураи динӣ таъмин кардааст. Ин ҳолат вазъи шинохт ва ҷустуҷӯи адлро аз ҷониби рӯҳ ва тафаккури инсонӣ то он дараҷа васеъ ва густурда масъалагузорӣ менамояд, ки инсон ба ҳама ашёҳои олам, амалҳои инсонҳо, ҳулосаю ҳукмҳои одамон, назару дидгоҳҳо, ҷойгиршавии ашёҳои олами моддӣ, муносибати инсон ба олами ҳастӣ, ба касби худ, дини худ ва дигар арзишҳо аз назари адолатнокӣ ва ғайриадолатнокӣ муносибат таҳия менамояд.

Ин ҳолат адолатро ба мизон ва тарозуи зиндагӣ ва ҳастии инсон табдил медиҳад. Яъне, мо бо доираи васеи субъектон ва воситаҳои назораткунандаю татбикунандаи адолат рӯ ба рӯ мешавем. Барои мо, албатта, ҷустуҷӯи субъекти адли иҷтимоӣ зарур аст. Форобӣ ва Берунӣ низ атрофи он бештар таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд. Форобӣ агар ин масъаларо дар формулаи ташкили мадинаи фозила назаран масъалагузорӣ карда бошад, Берунӣ дар таҳлили рӯзгори мардуми бостонии Шарқу Ғарб дар асарҳои «Осор-ул-боқия», «Ҳиндустон» ва ғ. аз диди худ вучуд ва инқори адлу инсофро дар ташкили ҳаёти иҷтимоии онҳо баҳогузорӣ менамояд. Берунӣ бо баррасии вазъи ҳукукии халқу қавмиятҳо, урфу одати онҳо, дину оинашон ва ҷашну маърақаҳои онҳо оварда, ба мазмуни ҷомеасозӣ ва давлатдорӣ онҳо баҳогузорӣ намуда, адлу инсофи иҷтимоӣ ва покнатинию инсондӯстиро миёни онҳо дар муносибатҳои ҳукуқияшон ҷустуҷӯ менамояд. Тавре Ҷ. Ролз таъкид менамояд, «Барои мо субъекти асосии адолат – структураи базавии ҷомеа маҳсуб мегардад. Мушаххастар, агар гӯём, ин тарзҳои ташкили зиндагист, ки падидаҳои муҳимми иҷтимоӣ бо тақсими ҳукуку озодиҳои асосии инсон ва афзалияти иҷтимоии иттиҳоди одамонро муқаррар менамоянд. Зери мафҳуми падидаҳои асосӣ мо Конститутсия ва дигар сохторҳои асосии иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеаро қабул дорем. Ҳамин тавр, ҳимояи озодии фикр,

эътиқод, озодии бозор, моликияти хусусӣ ба воситаҳои истехсолот, оилаи якканикоҳӣ ин намунаи субъектони адолат маҳсуб мегарданд»³².

Ин ҳолат ва субъектони онро дар мисоли бошандагони давлати ғозила дар навиштаҳои Форобӣ, дар инъикоси ҳолатҳои зиндагии мардуми бостони Юнону Ҳинд, Эрону Араб дар осори Форобӣ мо ҳамаҷониба мушоҳида менамоем. Вале баёни онро дар осори Форобӣ мисли дигар мутафаккирони Шарқ агар то ҷое дар омехтагӣ бо ҷаҳонбинии динӣ эҳсос намоем ҳам, ки дар он роҳи дастрасӣ ба адли комил дар табиати адолатпарастии Офаридгор ва додгоҳи қиёмат назаран манзил гирифтааст, пас дар Берунӣ баҳогузории воқеияти айнии халқу қавмиятҳо гарчанде дар ҳамбастагӣ бо дину оинашон бошад ҳам, хулосаю бардоштҳо ва нақду адешаҳои ӯ нисбат ба адл бо усули ақлгарой ва таҷрибаомӯзӣ сурат гирифтааст.

Баъдан дар фалсафа ва ҷаҳонбинии шарқӣ мавқеи дидгоҳи динии кашф ва шинохти адлу инсоф дар ҳамбастагӣ бо ахлоқ афзалият пайдо кард. Ин ҳолат аслан баъд аз сукути даврони тиллоии мардуми Осиёи Миёна аз интиҳои асри XIII ва ибтидоии асри XIV нуфузи бештар касб кард. Ин ҳолат, агар аз як ҷониб тақмили ҷаҳонбинии динии мардуми Шарқ ва афзалияти дидгоҳи ирфонии эшон дар кори тантанаи адли инсонӣ шуда бошад ҳам, аз ҷониби дигар воситаи бениҳоят муассири зиёд аз бемориҳои иҷтимоӣ низ гаштааст. Махсусан, ҳолати тарсондан аз рӯзи қиёмат, ки на ҳамеша ба мутаваззин бо мақсади таъмини адлу озодӣ ва баробарию бародарӣ мусоидат мекард. Ин тарсро зиёд аз тундгароёну хурофотпарастон, ақидаҳои мазҳабҳои тундрав ба манфиати дидгоҳи худ ва шароитҳои молии замонашон тавре масъалагузорӣ карданд, ки аз он ҳам дин дар ҷанини эътиқодияш, ҳам ҳаёти иҷтимоӣ ҳамчун

³² Ролз Дж. Теория справедливости. – М., 2010. – С. 22.

зухуроти рушдкунанда ва ҳам адли инсонӣ нуктаи ниҳони тарозуи кирдор дар маҷмӯъ зарар диданд.

Роҳҳои воридшавии бемавқеъ низ ба сарҳади ин баҳодиҳиҳо бо мурури замон на ба манфиатҳои аслии ин адли ниҳой мувофиқат кард. Ин буд, ки бисёриҳо аз суиистифодаи яктарафа андешаҳои ифротии худро ба ҷомеа бор карда, гурӯҳи дигар ин тарсу воҳимаи умедбахшро бар зидди ҳама гуна навовариҳо ҳамчун хурофот истифода карданд. Кор то ҷое расид, ки на танҳо даҳони илм, қирраҳои озодӣ ва қалами мутафаккиронро бо тарси он баста карданд, балки он неъмате, ки ба хотири он ин додгоҳ тавлид шуда буд, яъне адли ниҳой, худӣ онро дар асорати манфиатҳо олуида карданд. Кори тафаккури Шарқӣ дар шинохти ин неъмат ба мушкилиҳои бештар гирифтӣ шуд. Форобии бузург аз нахустинҳо шуда пешомади ин ҳолатро дарк карда, ба ислоҳи он дар китоби давлати фозила рӯ оварда ва адлу инсофро ҳамчун воситаи расидан ба мақсадҳои ниҳой ва давомияти зинадагии саодатманди инсон ҷустуҷӯ менамояд³³. Ва Берунӣ бошад адлро маҳаки тавлиди дигар арзишҳо дар муносибатҳои иҷтимоӣ масъалагузорӣ менамояд.

Албатта, мо дар бораи зиёдаравии ҷаҳонбинии динӣ ва таъсири манфии он ба усулҳои ақлонии қовиши адл дар асрҳои миёнаи Мовароуннаҳру Хуросон изҳори назар намуда, ҳаргиз муҳолифи мутлақи вучуд ва эътирофи манбаи динии эътирофи адл нестем, балки танҳо хоҳони мувозанати усулҳои ақлонӣ, эмпирикӣ ва ғайриақлонии эътирофи адл дар рӯзгори иҷтимоии инсонҳо ҳастем. Зеро дар ин кор муносибати қатъии яктарафа ва инқори рақобати солими ҷаҳонбинӣҳо оқибати манфии вазнинтарро ба бор хоҳад овард. Кифоя аст, ки ба таҷрибаи русҳо назар намоем.

Ф. Достоевский ва пасомадони фалсафаи рус дуруст таъкид намуда буданд, ки «Талоқи эътиқод ба таърих дуою-

³³ Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-ата: Наука, 1972. – С. 352-357.

мин хатар буд, пас аз талоқи эътиқод ба Худованд, ки дар шакли нигилизми нави аврупоӣ рӯ задааст»³⁴. Ба назари онҳо дар ҳеҷ як кишвараи олам нигилизми беҳудой он қадар зарар наовардааст, он миқдор, ки ба Россия насиб шудааст ва аз дидгоҳи онҳо бесабаб нест, ки Ф. Достоевский бо эҳсоси қаблӣ ба ватан ба масоили «баъди нигилизми динӣ» бештар таваҷҷуҳ кардааст³⁵. Дар воқеъ, шакл ба қудрати Худованд ва назари манфӣ ба таърихи гузашта муддатҳо давлати Русро назди кишварҳои дигар осебпазир гардонидаст. Ба назари мо мурочиати Ф. Достоевский ба масъалаҳои мазкур, зери таъсири рӯзгори муборизаи ота-шини ҷудогардии ҷараёни маорифпарваронаи Аврупо аз боварӣ ба Худованд таҳти роҳбарии ақли саркаш буд, ки дар ибтидои бунёди ҷомеаи сармоядорӣ рӯ зада буд, шакл гирифтааст. Аврупо худ тавонист муносибати мутавозинашро бо дину оинаш роҳандозӣ намояд, вале русҳо дар ин масъала муносибати шадидтар нишон доданд, ки идомаи он то замони шӯравӣ низ идома ёфт. Дар онҳо агар маҳаки кӯиши адл ба унсурҳои соф ақлонӣ ба танҳои гузашта бошад, дар мо ин масъала баръақс дар замони асрҳои миёна тадричан ба паҳноии эътиқод гузашта ақдро аз майдони рақобати кӯиши адлу инсоф берун кард.

Россияи баъд аз даврони шӯравӣ акнун ин зинаи ҳамоиши мавзунӣ ҷаҳонбинихоро дар шароитҳои паси сарменамояд, ки Аврупо ва Амрико таҳти таъсири технологияи рақамӣ ва иттилооти барқӣ қадамҳои фикрии худро фарохтар аз сарҳади ахлоқӣ гузошта истодаанд. Равшан аст, ки масъалаи боварӣ ба таърих зерини рушди манфиатҳои молӣ, сармоя, манфиатҳои моддӣ ва усули сармоядорӣ қавмияти интиҳобшудае³⁶ бо рушди технология ва илмҳои ба манфиат

³⁴ Ниг.: Панарин А.С. Философия истории. Коллектив авторов. – М., 1999. – С. 10.

³⁵ Ниг.: Панарин А.С. Философия истории. Коллектив авторов. – М., 1999. – С. 10.

³⁶ Ниг.: Вернер Зомбарт. Собрание сочинение в 3 томах. Том 2. Торгаши и герои раздумья патриота / пер. с нем. Д.В. Кузницын. Евреи и экономика / пер. с нем. А.П. Шурбелев. – СПб: «Владимир Даль», 2005. – 654 с.

нигаронидашуда на танҳо ба кашфи ҳақиқат мувофиқат намекунад, инчунин масъалаи шинохти адолатро низ мушкил гардонида, ҳанӯз ҳам таҳти якравии ақлӣ ва созиши он бо кашишҳои табиӣ заминаҳои мувофиқу асло барои фасоди инсонӣ муосир фароҳам овардааст. Ба қавли муаррихону файласуфони муосир ин ҳолат хабар аз кӯшиши гузариш аз таърихи кафолатдодашуда ба таърихи ғании алтернативии дорои таҳдиду хатарҳои бешумор дар тамаддуни нав шаҳодат медиҳад. Мо бори дигар дар қирраи пеши рушди башарӣ бо ронда шудани як навӣи ҷаҳонбинӣ дар дастрасӣ ба адл рӯ ба рӯ мегардем, ки он ҳам барои мо дурнамои оромро кафолат намедиҳад.

Аз ҷониби дигар, ба дин ва арзишҳои динӣ аз назари кадрӯ манзалати эътиқод ва эътимоди инсон арҷгузорӣ намуда, тобишу печидагӣ худсарии онро дар масири таърих ва ҷаҳонишавӣ бо таҳдидҳои ба сари давлатҳои миллий ва соҳибхирати кишварҳои дунявӣ партояндаш ва аз тундравии ифротӣ, ки гулӯи озодӣ ва илми аслиро муддатҳо ҳафанд намудааст, набояд бепарво шуд.

Дар раванди ҷаҳонишавӣ мо эҳсос менамоем, ки бо ғояи «бунёди хилофати ягона» иддае аз тундравии динӣ дар олам ба чӣ даҳшатҳое даст намезананд. Ба вижа, ҷавонони моро чӣ тавр ба коми худ мекашанд? Ин ҳолат дар иддае аз кишварҳои олам муназзамии муносибати дин ва давлатро вайрон намуда, сиёсати давлатро тавассути мақомоти давлатӣ ба муқобили дин нигаронидааст. Дар сурати аз ҳадди эътидолаш гузаштан ин вазъият, имкон дорад, ба ғайри ҳамагон ифротӣ суиистифодакунандаи эътиқод тобиш хӯрад. Зеро, онҳо мехоҳанд, ки чунин тазод афзоиш ёбад ва дар ин замина, онҳо аз ҳисоби норозигӣ сиёсати давлатӣ, афзоиши ҷонибдорони худро таъмин созанд ва барои рӯзгори ояндаи таърих санги маломатро омода намоянд. Албатта, дар ин банд гуфтаниҳо зиёд аст, вале мо иқтифобро нуктаи ҷавҳари нуфузи ин номуносибии муносибат

баёнӣ назар намуда, кӯшиш мекунем аз мавзуи марказӣ дидгоҳи Берунӣ ба ин масъалаҳои усулӣ, берун наравем.

Принципи таҳаммулгарой ва ҳақиқатпарастӣ нисбат ба андешаҳои дигар

Дигар аз усуле, ки А. Берунӣ дар навиштаҳояш бештар ба он така мекунад ва умуман ин принцип равиши илмӣ ӯро нусрат медиҳад ин истифодаи принципи таҳаммулгароист. Мисол, аз устодаш Абу Саҳл Абдулмунъим ибни Алӣ ибни Нуҳ Ат-Тифлисӣ, ки бениҳоят шахси ботақво ва ҳақиқатгӯву таҳаммулгаро будааст, дар аввал ривоятҳо оврада эътимоди худро ба ин равиш иброз менамояд. Боре, назди устодам Ат-Тифлисӣ ворид шудам, ки эшон муаллифи китоберо, ки дар бораи муътазилиён навишта буд, ҳарфҳои саҳт мегуфт. Соҳиби китобро бо он нақд мекард, ки вай дар масъалаи муътазилиён бисёр тухмат кардааст. Ба ҳамин тартиб, ӯ яке аз равияҳои душмани аҳли суннат ва ҷамоат – муътазилиёно аз ҳарфи тухмат ва дурӯғ ҳимоят мекард ва нишон медод, ки инсон бояд нисбат ба рақибони худ одилона, таҳаммулгароёна муносибат намояд. Ба назари ӯ, фикру андешаҳо бояд илман таҳлил шаванд ва аз кунгураи инсофу адл таҳлил шуда, бо далоили мантиқӣ матраҳ гарданд, ки ба ҳаққонияташон шубҳа намонад.

А. Берунӣ нисбати муҳаққиқон изҳори назар намуда, таъкид мекунад, ки муҳаққиқе ҳақиқатро менависад, ки агар вай тобеи мафкураи муайяни диние набошад. Ӯ ба навиштаҳои Абул Аббоси Ираншаҳр³⁷, ки аз назари усулӣ ҳақиқатпарастона ва таҳаммулгароёна будаанд, нисбат ба дигарон баҳои баланд додааст. Ба андешаи муаллиф, вай пайрави ҳеҷ як дине набудааст, ин аст, ки нисбат ба динҳо баҳои воқеӣ додааст. Дар ин нукта берун будани эҳсосоти муаллиф-

³⁷ Абу-л-Аббос ал-Ираншаҳр аз рӯи асарҳои Берунӣ машҳур ва шинохта шудааст. Муҳаққиқ В.Ф. Минорский исми ӯро дар эҷодиёти Носири Хусрав низ пайдо намудааст.

ро аз тобеяти эътиқодӣ дар кашфи ҳақиқат бояд эҳтиром гузошт. Зеро нафаре, ки бо борхалтаи эътиқодӣ ва боварҳои қаблан доштааш ба таҳқиқи масоилҳои назариявӣ ворид мегардад, барои ӯ мушкил аст ҳақиқати аслро пайдо намояд.

Худи Абурайҳони Берунӣ дар муқобили таърихнависи дарбории Маҳмуди Байҳақӣ, ки чиҳоди Султонро ҳамчун ҷанги муқаддас ва кишваркушо ба қалам мекашид, баромад карда, нишон медиҳад, ки чи тавр ғоратгарии Маҳмуд исломро ҳамчун дини иҷборӣ ва зулм ба мардуми Ҳинд муаррифӣ карда, илму рафтори ахлоқии мардумро дар минтақа ноором ва аҳли донишро рӯ ба ғузрез кардааст. Роҷеъ ба ин дидгоҳи Берунӣ олимони зиёд дар асарҳояшон иттилоъ додаанд³⁸. Берунӣ менависад, ки ислом ба думболаш илмро ба Ҳинд наовард, баръакс илм пас аз омадани дин ба ҳолати табоҳӣ гирифта шуда ва ҳама олимони аз ин минтақаҳои мусулмоншуда фирор карданд³⁹.

Берунӣ дар навиштани китоби «Ҳинд» аз усули илмӣ ҳақиқати объективӣ тарзе истифода кардааст, ки худ ишора мекунад: Ман дар ин китоб воқеиятро он тавре ки ҳаст, ҳамон тавр овардам. Бо таълимоти динии эшон ва соҳибони ақидаи онҳо, ҳарчанд ба оини дуруст ҳилоф доштанд, баҳс накардам, танқид нанамудам, балки танҳо воқеиятро манзур намудам, зеро ҳақиқати он барои онҳо фаҳмотар аст⁴⁰. Аз ин хотир, ин рисола макони баҳс ва ҳақиқаткобиҳои ҷузъӣ ва шахсӣ набуда, балки манзур аз он инъикоси воқеияти зиндагӣ ва боварҳои мардумони муайян аст. Ин равиши ҳолисона ба методологияи илмӣ тадқиқоти Берунӣ аҳамияти дучанди илмӣ мебахшад.

³⁸ Ниг.: Старр Ф. Маърифати гумшуда. Асри тилоии Осиёи Марказӣ аз истилоли араб то Темурланг. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – С. 415-417.

³⁹ Biruni, Albiruni's India, 1:22. Берунӣ Абурайҳон. Ҳиндустон. 1:22. Бо забони англисӣ.

⁴⁰ Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 60.

Принципи монандкунии ҳукукӣ

Дигар аз масъалаи усулие, ки Берунӣ бо санъати баланд дар баёни андешаҳои давлатӣ ва ҳукуқиаш истифода намудааст, ин методологияи **илмӣ монандкунии ҳуқукист**. Вай чи дар асари «Ҳиндустон» ва чи дар «Осорул-боқия» аз ин усул васеъ истифода кардааст. Махсусан, дар масъалаи таносуб, умумият, ва тафовути расму оини мардумони Ҳинд, Форс, Араб ва Юнониён бо мисолҳои мушаххас умумият ва зарфияти таркиби ҷомеаҳои Асрҳои Миёнаро рӯшноӣ меафканад. Мисол, аснои муайян намудани табақаҳои ҷамъиятии мардуми Ҳинд $\bar{y}$ аз табақабандии мардуми форс дар аҳди Сосониён изҳори назар намудааст: Ардашери Бобакон вақти барқарор намудани далвати форсҳо табақабандии мардумро ба чор гурӯҳ тасниф намуда буд:

1. Аскарони савора ва фарзандони шоҳон;
2. Рӯҳониёни оташпараст;
3. Табибон, ситорашиносон ва ғ.;
4. Заминдорон ва ҳунармандон.

Сипас Берунӣ ба тасвири табақабандии мардуми Ҳинд рӯ оварда нишон медиҳад, ки он табақаҳоро ҳамчун кастаҳои муайян тасниф кардаанд, ки бо номи варнамҳо яъне рангҳои муайян дайн шудаанд. Сипас Брахманҳо, кшатриҳо, вайшҳо ва шудраҳоро шарҳ дода, боз таснифи охириҳоро ба чандин табақаҳои пасту зишти дигар шарҳ медиҳад⁴¹. Ё дар масъалаи шаклҳои никоҳ изҳори назар намуда, бо далоили таърихӣ навъҳои никоҳро дар Афина, Ҳинди бостон, мамлақати форсҳои бостон ва араби ҷоҳилия бо зарфият ва

⁴¹ Ниг.: Ҳочибеков Э.Ҳ. Замони таърихӣ ва инъикоси табақабандии мардуми форсу тоҷик ва мардуми Ҳиндустон дар китоби «ал-Ҳинд»-и Абурайҳони Берунӣ // Абурайҳони Берунӣ алломаи машрикзамин (Маводи Конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ бахшида ба 1050 солагии Абурайҳони Берунӣ, Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айни. 20 майи соли 2023. Душанбе, 2023). – Душанбе, 2023. – С.77-81.

умимиятҳо таҳлил менамояд⁴². Ин равиши илмӣ муқоисавӣ имкон медиҳад, ки хонанда аз як минтақа ва ё тамаддун умумияти падидаҳои иҷтимоиро бо вижагиҳои фарҳангӣ дар табиати халқу миллатҳо ва низомҳои ҳуқуқӣ пайдо намояд.

§2. Масъалаҳои назариявии давлат ва ҳуқуқ дар осори Берунӣ

Омӯзиши инъикоси ҳодисаҳои сиёсӣ иҷтимоӣ мардумони бостон ва кашфи асрори зиндагии табақаҳои мардуми ҳинду форс, навъҳои никоҳи мардумони Юнону Риму Арабистони қадим бо як зарфияти ҳақиқатнигорӣ, таҳаммулгарой ва эҳтироми шаклҳои ташкили зиндагӣ боварҳои эътиқодӣ онҳо, майли мутафаккиро ба самти консепсияи иҷтимоӣ пайдоиши давлат ва шинохти давлат ҳамчун ҳодисаи сиёсӣ ҳидоят менамояд.

Ҷонибдори назарияи иҷтимоӣ ва табиӣ пайдоиши давлат будани А. Берунӣ бо дахҳо мисолу андешаҳои судманди муаллиф дар осораи собит менамояд. Равиши илмӣ Берунӣ ба самти ғояи иҷтимоӣ ва табиӣ давлат аз кунгураи донишҳои ӯ нисбат ба табиат ва муносибати инсонҳо бо олами атроф оғоз мегардад. Дар «Осор-ул-боқия» оғози фикри худро аз муносибати халқҳо бо шабу рӯз баён доштааст. Ӯ дар бораи асли ҳикмати табиӣ шабу рӯз ва гардиши заминро рӯнамо шудан бо офтоб изҳори назар карда, ишора мекунад, ки чи гуна барои халқиятҳо оғози рӯз аз субҳи содиқ бо баромадани офтоб оғоз мегардаду барои дигар халқиятҳо мисол арабҳо бо шиштани офтоб. Шабонарӯз барои арабҳо бо ғуруби офтоб аз барои он ҳисоб мегардад, ки

⁴² Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С.128-131.

солшумории онҳо бо гирдгардии ҳилол вобаста аст ва моҳҳои камарӣ низ бо дидани ҳилол оғоз мешавад. «Ва ҳилол дар вақти ғуруби офтоб намудор мегардад»⁴³. Дар ҳамин баёния мо дарк мекунем, ки чи тавр табиат ба мафкураи мардум чихати ҳисоб кардани вақт таъсир мерасонад ва он идомаи худро ба масъалаҳои иҷтимоӣ тибқи талаботи эшон васл мегардонад. Яъне, усули ғояи табиӣ ва иҷтимоӣ доштани таълимоти сиёсӣ ва ҳукукии А. Берунӣ аз қулли ҷонибдорони табиӣ ва иҷтимоии давлат ва ҳуқуқ фарқ менамояд. Зеро таҳқиқоти ӯ нисбат ба дигарон ба решаҳои амиқи дарки табиӣ ранг гирифтани ҳодисоти иҷтимоӣ ворид мегардад.

Ӯ ба ҳикмати аввали рӯз шабро эътироф кардани тозиён аз назари табиӣ ворид шуда, «Далели пайравони ин ақида он аст, ки мартабаи торикӣ бар нур муқаддам аст»⁴⁴. Дар воқеъ, олам тибқи ғояҳои офариниш ағлабан аз торикӣ шадид иборат буд, ки нур ва рӯшноӣ ба он баъд ҳамроҳ шудааст. Дар идомаи ин фикр ӯ сукунро бар ҳаракат муқаддам донистааст. Вале, чун ба андешаи форсҳо ва румӣён мерасад, ӯ оғози рӯзро баромадани офтоб муаррифӣ карда, ҳикматашро ар ғалаби рӯшноӣ бар торикӣ баён медорад: «далели ин муддао ин аст, ки фуруғ ҳастӣ аст ва торикӣ нестӣ ва ҳастӣ бар нестӣ пешӣ дорад»⁴⁵. Ва идомаи фикри онҳоро бар ғалабаи ҳаракат бар сукун ишора мегардад. Дар ин зовия ҳаракат ҳастӣ ва зиндагӣ эътироф шуда, оромӣ марғ ва нестӣ баён мегардад. Ба назар чунин мерасад, ки берунӣ тадриҷан қонуниятҳои ҳастии оламо бо табиату ҳосиятҳои ошкор намуда, ба ҳаёти иҷтимоии инсон ғизо барои дарк ва рушд пешниҳод менамояд. Васли иддае аз рукҳои исломӣ, ки бо вақтҳои табиӣ бевосита иртибот доранд (мисол рӯза гирифтани, намоз хондани дар вақтҳои муайяни гардиши оф-

⁴³ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 17.

⁴⁴ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 17.

⁴⁵ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 18.

тоб ва ғ.)⁴⁶. Беруниро думболи дигар фақеҳон ба масъалаҳои васлияти табиату меъёрҳои иҷтимоӣ наздик менамояд. Ба сифати назарияи сеюм ӯ дидгоҳи аҳли нучумро аз назари илмӣ меорад, ки онҳо нисфи рӯз ва дили шабро қарор додаанд, онҳо аз назари илмӣ аз нуқсҳои ҳаракати Офтоб ва Замин озоданд.

Дар масъалаҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ мазмуни андешаҳои А. Берунӣ аз бисёр ҷиҳат ба дидгоҳи «Мадинаи фозила»-и А. Форобӣ⁴⁷ наздикӣ дорад. Ин ҳолат, шояд аз шиносоии наздики эшон ва муколамаю суҳбатҳои тӯлонии эшон бошад.

Махсусан, дар масъалаи қонуниятӣ пайдоиши давлат ва ҳуқуқ байни фикрҳои ин ду мутафаккир умумият эҳсос мегардад. Назари онҳо нисбат ба қонуниятӣ пайдоиши давлат ва ҳуқуқ ҳамчун зарурати ногузири рушди ҳаёти иҷтимоӣ дар зинаи муайяни мураккабшавии муносибати иҷтимоӣ, ба мисли амри ногузиру раднашавандаи табиат умумият дошт. Мутобик ба андешаи онҳо давлат ин ҳодисаи иҷтимоист, пайдоиши вай вобастааст ба табиати талаботи инсонҳо. Дар ин дидгоҳ, мо вучуди унсури назарияи табиӣ ва иҷтимоии пайдоиши давлатро дар ҳамовозӣ эҳсос менамоем, ки иттиҳоди сиёсӣ табиатан бо мураккабшавии ҳаёти иҷтимоӣ ҷиҳати қонеи талаботи инсонҳо рӯи қор меояд. Ин назария баъдан дар Аврупо аз ҷониби олимони Евгений Эрлих, 1862-1922; Л. Леви-Брюль; Г. Гурвич, П.А. Сорокин; Риско Паунд, 1870-1964 ва дигарон такмил ёфтааст. Ҳоло бошад дар фазои илми ФР олимони О.Э. Лейста, Е.Л. Потселуева, С.Н. Коженикова, Е.А. Фролова Мартишин ва дигарон ин ғояи пайдоиш ва рушди давлатро дастгирӣ мекунанд. Ҷанбаҳои наву коммуникативии ин назарияро Ю. Хабермас, А. Поляков ва дигарон масъалагузорӣ менамоянд.

Дар «Осор-ул-боқия» дар инъикоси ҷиғунагии қисматҳои таърих ва ихтилофи он ва инъикоси таърихи халқу

⁴⁶ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 19-22.

⁴⁷ Ниг.: Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-ата: Наука, 1972. – 425 с.

тамаддунҳои муайян ӯ талабот ва тазодҳоро бо норасоии воситаҳои худҳимоя дар шароити вучуди душманони зиёд омили пайдоиши давлат ва тамаддунҳо дар минтақаҳои ҷудогона шарҳ медиҳад. Тавре маълум мешавад, Берунӣ дар масъалаи пайдоиши давлат назаран дар доираи концепсияи иҷтимоӣ ва табиӣ маҳдуд нашуда, вобаста аз шароити та-шаккули қудратҳои сиёсӣ дар тамаддунҳои мисрию ҳиндӣ, римию форсҳо имкони зуҳури дигар навъҳои давлатҳоро дар масири таърих инкор намекунад.

Дидгоҳи илмӣ ба баҳсу муноқишаҳои мазҳабӣ ва динӣ, ки дар аҳди бостон миёни пайравони яҳудия, насрония, масоили мубрами нубуввати Мӯсо, Исо, ҳодисаи ронда шудани қавми Мӯсо аз Бобул, воқеаи Тӯри Сино, нусхана-вис шудани Таврот дар 70 нусха аз ҷониби шоҳ Батламиюси Филиёдилфинос баъд аз воқеаи даст ёфтани Бухтонасар ба Байтулмуқаддас, дастгирии Куруш аҳли яҳудро, пайдо шудани ихтилоф дар матни китобҳои осмонӣ, омили зуҳури ихтилофи яҳуду насоро, зуҳури ихтилоф байни нусхаҳои Инҷил ва Таврот дар масъалаи шаҷараи паёмбарон, оғози солшумории яҳудиён, насоро ва мусулмонон ва ғ., ки бо да-лоили таърихӣ бурҳонҳои қотеи мантиқӣ баён шудаанд⁴⁸, ҳамагӣ шаҳодати объективияти таҳқиқоти Берунӣ ва така намудани ӯ ба далоили иҷтимоӣ табиӣ зиндагии халқу миллатҳост, ки бо фарорасии талаботҳои муайян ва эҳсоси манфиатнокии амалҳои мушаххас дар масири таърих аст. А. Берунӣ яке аз нахустин диншиносони олами ислом аст, ки хатти таърихӣ рушди адёнро аз назари илмӣ дар асоси китобҳои осмонӣ мантиқӣ шарҳу тавзеҳ дода, иртиботи байни онҳоро аз назари сарчашмавӣ, мазмунӣ ва ҳадафмандӣ баён намудааст.

Нақши Берунӣ ҳамчун таърихшинос дар инъикоси сулолаҳои қадимаи тоҷику форс Пешдодиён, Каёниён, Со-сонийн, расму оини эшон, дину эътиқод, солшуморӣ, муно-

⁴⁸ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 33-49.

сибат бо табиат, инъикоси фазои сиёсию иҷтимоияшон, ки бо далоили баланди мантики ақлӣ ва вобастагӣ бо таърихи замону макон ва асосноккунии хирадмандона⁴⁹ зухур ёфтааст, таҳқиқот ва таъкидоти алоҳидаро тақозо дорад. Бо вучуди он ки дар санаҳои таърихӣ ва баҳодихии иддае аз сулолаҳои бостонӣ ва истифодаи иддае аз сарчашмаҳо дар осори Берунӣ бо дастоврадҳои навини илми таърихшиносӣ номувофиқатӣ дида мешавад, вале ин қиммати таърихӣ асари «Осор-ул-боқия»-ро вобаста ба замону макон ва мавзӯҳои матраҳнамудааш ба ҳеҷ сурат кам намекунад. Баръакс ин ҳолат аз ҷасорат ва бузургии А. Берунӣ шаҳодат медиҳад, ки дар ҳамон солҳои вазнини ғазавоти исломӣ ва нооромии ҷаҳони Шарқ бо чунин далерӣ ин марди фозилу донишманд хотираи гузаштаи таърихӣ ва бойгонии эътиқодии башарро варақгардонӣ намуда, барои аҳли илму замони худ дониши васеи энциклопедии ҷомеашиносӣ пешниҳод менамояд.

«Осор-ул-боқия» ба назари мо аз нахустин китобҳои илмӣ диншиносӣ, фарҳангшиносӣ, тамаддуномӯзӣ ва башаршиносӣ дар таърихи илми Шарқ аст, ки назирашро илми ҷаҳонӣ то асрҳои Миёна доро набуд.

§3. Назари Берунӣ нисбат ба давлат

Берунӣ ҳарчанд ҷонибдори назарияи иҷтимоӣ ва ғояи пайдоиши давлати табиӣ буд, вай ғояи табиӣ пайдоиши давлати Гегелиро дар омехтагӣ бо назарияи зӯроварии Т. Гоббс ва Каутский вобаста ба воқеияти рӯзгори халқу миллатҳо ногузир масъалагузорӣ менамояд. Зеро таърихи воқеии халқ ва миллатҳо ба ӯ ҳақиқатҳои печидаро дар шаклу намоҳои мухталиф ҳамчун ғизои илмӣ пешниҳод менамояд. Аз ин нуктаи назар, новобаста аз эътимоди шахси-

⁴⁹ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 123-163.

яш ба давлати адолатнок ва аз лиҳози назарӣ бовар ба пайдоиши табиӣ давлатҳо дар асосҳои рухҳои талаботи иҷтимоӣ васеъгаштаистода, вай воқеияти гуногунпаҳноро инкор накарда, намуду навъҳои дигари зуҳури давлатҳоро дар таърихи башар эътироф менамояд. Муҳимтарин нуктаи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар он аст, ки вай пайдоиши қудратро аз ҳолати табиӣ рушди ҳаёти иҷтимоӣ ва мураккабшавии табиати он таҳти таъсири кашишҳои инсонӣ дар ниҳоди ҳар навъи пайдоиши далват масъалагузорӣ менамояд. Ин ҳолати шинохти табиати пайдоиши давлат аз назари ҳуқуқ тобеи фалсафаи иҷтимоӣ пайдоиши давлат буда, табиат ва моҳияти ҳуқуқро дар мураккабшавии ҳаёти инсонҳо ва ҳалли тазоду мноқишаҳо масъалагузорӣ менамояд. Аз ин дидгоҳ, ҳуқуқ ҳамчун зарурати танзимии ҳодисаи мураккабгашта ва воситаи ногузири механизми муҳофизатӣ аз ҷониби субъектони фаъоли иҷтимоӣ, донишмандон ва масъулини сиёсӣ-давлатӣ таҳия ва эҷод мегардад.

А. Берунӣ ҷонибдори назарияи давлати адолатнок.

Дар «Осор-ул боқия» ӯ нахуст принсипи ташкили давлати адолатнокро ҷонибдорӣ менамояд, вай ҳамагуна ҳокимияти давлатиро, ки ба зӯроварӣ ва ғасби мардумони дигар равона шудааст, қатъиян маҳкум менамояд. Ӯ ин нуктаро дар китоби «Ҳиндустон» низ дар лаҳзаҳои ошкорою пинҳонӣ маҳкум намудани амалҳои ғоратгаронаи Маҳмуд баён мекорад.

Ӯ бо омадани ислом ва лашкаркашиҳои он фурӯ рафтани қудрати форсҳо ва дуршавии мардуми Ҳиндустонро аз мардуми мусулмон бо сабаби ҷангу ғасбгароӣҳо маҳкум менамояд. Берунӣ нақши манфии ҳучуму ғоратгарии ҳокимони арабро дар бедор кардани нафрати мардумони Ҳинд ба мусулмонон омили аслии медонад. Бедодгарии Муҳаммад ибн Қосим (шояд иштибоҳан Ибн-ал-Мунаббих дар матн омадааст) ҳамчун нахустин ҳучумкунанда ба зами-

ни Синд ва шаҳрҳои Бахман ва Муластхан солҳои 708-714, халифа Маъмур, ки то заминҳои марказии Ҳиндустон то шаҳри Канауджа расида, заминҳои Қандаҳорро ғорат карда, дар бозгашт Кашмиро забт карда, қисман бо шартномаю қисман бо ҷангҳо мардумонро тобеъ намудааст, ишора намуда, таъсири бевоситаи онҳоро барои тавлиди хусумат ва бадбинӣ нисбати мусулмонон дар дили мардуми таҳҷой ишора менамояд. Дар замони Сомониён ҳукумати минтақа ба Насириддини Сабуктегин мегузарад, ки ӯ низ ҷангу ғоратгариҳоро унсури вучуди қудрат медонад. А. Берунӣ махсусан Маҳмудро саҳт маҳкум кардааст: «Маҳмуд рушди ҳиндуҳоро маҳв ва дар мамлакати онҳо чунин амалкардҳои ғайриҷашмдоштеро содир кард, ки зерӣ таъсирашон ҳиндуҳо ба ҳокистари бодшудаю садои паҳнғашта табдил ёфтанд (бо тохтутозҳои худ мардуми онҷоро сарсону саргардон намуд – А.Х.). Қисматҳои парокандаи онҳо то ҳанӯз аз мусулмонон дур мегурезанд ва меҳаросанд. Аз ин сабаб, илми онҳо дар минтақаҳои тасхиршуда қатъ шуд ва ба мавқеъҳои дастнораси Кашмир ва Бенарус гурез намуд»⁵⁰.

Бо вучуди ин ҳама, бедодгариҳои ҳокимони мусулмон тавре дар боло ишора кардем, Берунӣ аз тадбирҳои латифи Худованди мутаол дар масолеҳи тақдири инсонӣ, амреро интизор буд, ки ҷаҳон ҳеҷ гоҳ аз пешвои одил, ки паноҳи мардум аст, тӣҳӣ нахоҳад монд...⁵¹. Ӯ чунин шоҳону ҳокимонро дар дарбори Африғиён ва Зиёриён ҳамчун меросбардорони Сосониёни Оди́лу Сомониён пайдо намуда буд. Аз ин дидгоҳ, ӯ неқбин ва гуманист буд.

Берунӣ дар давлати адолатнок масъулияти тарафайни давлат ва мардумро масъалагузорӣ менамояд, ки вай ҳоло яке аз принципҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд маҳсуб ме-

⁵⁰ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 67.

⁵¹ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 13.

гардад. Ў масъалаҳои инсон ва ҷомеаро баррасӣ карда, ишора ба ояти Қуръони карим намуда, итоат ба подшоҳро дар қатори итоат ба Худованд ва паёмбарон шарт медонад: «Эй мардуме, ки ба Худову пайғамбари ӯ ва увлоул-амреро, ки аз худи Шумо ҳастанд, имон овардаед, фармонбардорӣ кунед»⁵². Дар ин навишта А. Берунӣ ишора ба ояти 59 сураи Нисо намудааст: «Эй муъминон, Худоро фармонбардорӣ кунед ва пайғамбару фармонравоевро аз чинси хеш фармонбардорӣ кунед»⁵³. Ин масъала дар дидгоҳи давлатсозии асрҳои миёна бисёр муҳим буд. Дар таърихи фикҳи исломӣ бехтарин шохроҳи ҳамвори онро бо маънидодкунии дурусти ақлонӣ ҳанафӣ пешниҳод кардаанд.

Агар пайравони дигар мазоҳиб дар итоат ба подшоҳ то ҳадди муайян ва режими динӣ ва ё низоми адл қоили итоатанд, ҳанафӣ бошанд дар ҳама ҳолат итоат ба подшоҳ ва низомро ҷавҳари оромӣ ва заминаи адли умум медонанд. Зеро на Имоми Аъзам ва на Абумансури Мотуридӣ ва баъдан на саромадони мазҳаби анъанавии Имом дар Мовароуннаҳр Абуҳафси Кабири Бухорой, Абуҳафси Сағири Бухорой, Абулайси Самарқандӣ, Абуҳакими Самарқандӣ ва дигарон ҳеҷ яке дар ҳеҷ як сурате итоат ба ҳокимро инкор накарда, қиём ба муқобили подшоҳ ва соҳиби фармонро қабул надоштаанд. Онҳо дар пайравӣ ба Худованд, паёмбар ба соҳиби фармонро вочиб дониста, мардумро аз ҳаргуна қиёму сарбардориҳо наҳй кардаанд. Зеро бузургони мо дар ҳар сурате назму тартиб ва итоат ба подшоҳ ва ҳокимро ҷавҳари ҳастии дин ва рушди ҷомеа донистаанд.

Таҳлилҳои илмӣ дар ин самт касро ба хулоса меоранд, ки шоях ақидаи мотуридия ва то ҳадде таҳовияи мазҳаби ҳанафӣ дар масъалаҳои ақидавӣ бештар ба ақл таъя намуда, дар масоили динӣ нисбатан сабукгир, дар масоили ақидавӣ

⁵² Берунӣ А. Осор-ул боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 13.

⁵³ Қуръони карим. Сураи Нисо, ояти 59.

тобиши иҷтимоӣ дошта таҳаммулгаро ва сабрпараваранд. Мисол, Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ, ки аз пайравони аслии Абумансури Мотуридӣ дар ақида ҳастанд, дар китоби «Ас-саводу-л- аъзам» менависанд: «Ёрӣ кунед мар амиронро – ҳаркӣ одил бошад ва ё ҷобир. Ва мар амирони худро дуои хайр кунед. Ва дуои бад макунед, агарчи золим бошад. Ва бар имоми худ ба шамшер берун маёед, агарчанде чавр кунад. Ва дигар аз ҳама ҳаводорону мубтадеъон дур бошед, ки эшон бар ботиланд»⁵⁴. Ё дар ҳолати дигар боз ҳам қатъитар Абуҳакими Самарқандӣ мефармояд: «Масъалаи ҳафтум (ақидавӣ) он аст, ки аз паси ҳар амире ҷобир бошад ё одил, намоз раво бувад, зеро ки тоат доштани султон фариза аст ва тарки вай осӣ шудан ва маъсият аст ва бидъат. Ва ҳар кӣ султонро тоат надорад, он ҳаводор бошад, зеро ки Ҳақ таоло фармуда дар китоби худ, ки «Эй мӯъминнон, Худоро фармонбардорӣ кунед ва пайғамбару фармонравоевро аз чинси хеш фармонбардорӣ кунед...»⁵⁵. Эй мӯъминон! Худои азза ва чалларо тоат доред ва расулро тоат доред! Ва амиронро тоат доред... Ва ба ҳама вачҳҳо султонро тоат бояд дошт»⁵⁶. Абуҳакими Самарқандӣ ҳадисҳоро ба ин мазмун меорад: «Расул гуфт: Алайҳиссалоту вассалом, ки «Дуои бад кардан мар амиронро бидъат аст»; Ва расул алайҳиссалом гуфт: «Агар на амирон ва на фақеҳо (н) будӣ, натавонистандӣ, ки Худойро азза ва чалла, ба ихлос парастанд»⁵⁷.

⁵⁴ Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас-саводу-л-аъзам / Тарҷумаи куҳан аз арабӣ. Таҳиягарони матн ва муаллифони муқаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов. – Хучанд: Нури маърифат, 2009. – С. 30-31.

⁵⁵ Қуръони карим. Сураи «ан-Нисо», ояти 59. Ё аййухал-л-лазина оману, атиъуллоҳа ва атиъу-р-расула ва ули-л-амри минкум».

⁵⁶ Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас-саводу-л-аъзам / Тарҷумаи куҳан аз арабӣ. Таҳиягарони матн ва муаллифони муқаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов. – Хучанд: Нури маърифат, 2009. – С. 32-33.

⁵⁷ Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас-саводу-л-аъзам / Тарҷумаи куҳан аз арабӣ. Таҳиягарони матн ва муаллифони муқаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов. – Хучанд: Нури маърифат, 2009. – С. 32-33.

Имом Абучафъар Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Саломаи Аздии Мисрӣ машҳур ба имом Таҳовӣ, имому фақеҳ ва муҳаддиси бузурги ҳанафӣ, ки соли 230 ҳ.қ. таваллуд шуда, соли 321 ҳ.қ. фавтидааст ва назди ҳанафиёни Мовароуннаҳр баъд аз Мотуридӣ макоми арзанда дошт, дар мавриди итоат ба султон мефармояд: «Ва раво намебинем хуруҷро бар имомон ва сурур ва волию умури муслимин ва ағарчӣ чавр ва зулм мекарда бошанд ва дуои бад намекунем бар яке аз онҳо ва даст намеканем аз тоати онҳо ва мешуморем итоати онҳоро аз тоати Худованди азза ва ҷалла фарз медорем онро бар худамон, модом, ки амр нақунанд ба маъсият (яъне гуноҳ ва ҷиноят) ва бефармонӣ ба ҳақ ва бояд, ки дуо кунем барои онҳо ба салоҳ ва некӯии ҳол ва офияти дин ва дунё»⁵⁸.

Дар мисоли консепсияи итоат ба ҳоким дар осори А. Берунӣ ҳамчун як намояндаи дигари ҳавзаи илмӣи Мовароуннаҳру Хуросон мо нақши тартибот ва оромии ҷомеаро равшан эҳсос мекунем. Ҳарчанд, ҳаёти илмӣи баъд аз таълимоти ибтидоию мадрасавӣ берун аз Мовароуннаҳр дар Хуросону ғайри он густариш ёфта бошад ҳам, равиши фикрии ӯ дар масъалаи муносибат бо ҳоким ва низомӣи идора дар доираи таълимоти мактаби фикҳии мовароуннаҳрӣ устувор боқӣ мондааст. Ӯ дар баробари итоати мардум ба подшоҳ, ҳуқуқро масъул медонад, ки барои таъмини саодату оромии мардум бояд заҳмат кашанд. Яъне, ӯ миёни қудрат ва мардум уҳдадорӣ ва ҳаққои тарафайнро ҳамчун низомӣи мувозанати нигоҳдошти низому тартибот қоиладар аст.

А. Берунӣ назму тартиб ва итоат ба ҳокимро асос ва ҷавҳари низомӣи ҷомеа медонист, вале хизмати ҳокимро барои ҷомеа шарт ва зарур мешумурд. Ҳамин тавр, ӯ консепсияи масъулияти ҳокимиятро назди халқ масъалагузорӣ намуда, як қадам дар қор ташкили идора ва ҳифзи адолати

⁵⁸ Тарҷимаи ақидаи Таҳовӣ бо қалами Домулло Ҳикматуллоҳи Тоҷикободӣ. Ниг. Ҳикматуллоҳ бинни Фатхуллоҳи Қаротегинӣ. Ақидаи солима. Бо ҳатти форсӣ. – Душанбе, 2013. – С. 58-59.

ичтимой дар фазои илми сиёсӣ аз бародарони мовароуннахрии худ пеш мегузарад. Ҳарчанд, ҳамин масъулиятро мо дар эҷодиёти зиёди мутафаккирони форсу тоҷики Мовароуннахру Хуросон ва ҳатто берун аз он то Исфаҳону Шероз дар ашъори Ҳофизу Саъдии Шерозӣ, Шайх Ағтору Мавлоно Балхӣ, Сирочиддини Урмавию Абдурахмони Ҷомӣ, Ибни Халдуну Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва дигарон дар либоси ахлоқӣ эҳсос менамоем, вале масъалагузориро ба он тартибе, ки Форобию Берунӣ матраҳ намудаанд, дарёфт нахоҳем кард.

Давлатшиносии Берунӣ озод аз зухуроти эътиқодӣ буда, дар васати султонони одилу ғаддор дар муқоисаи фикрӣ ва эҳсоси лаззату талхҳои зиндагӣ дар ҳаёти шахсияш ташаққул меёфт. Махсусан, ночаспонии сиёсати Маҳмуди Ғазнавӣ бо адлу инсофи исломӣ ва тохтутози ғоратгаронаи вай ба мулки Ҳинд, ки дар пасаманзари хизматҳои зоҳирӣ ба дину мазҳаб манфиатҳои бузурги молику ҳаёти дошт, андешаи ӯро дар қарқарии консепсияи давлати адолатнок бисёр мушавваш ва гуногунҷабҳа намуда буд. Бо вучуди он ки нақши султон Маҳмуд дар масъалаи густариши фарҳанги исломӣ ва забони тоҷикӣ ба пахноҳии нави ҷуғрофии Ҳиндустон назаррас буд, беадолатии ӯ аз назари қонунҳои башарӣ ва ахлоқи инсонӣ нисбат ба мардуми таҳҷой барои А. Берунӣ барин гуманист, нигаронкунанда буд.

Ӯ дар консепсияи давлатшиносиаш сирф аз дидгоҳи ҷунин ҳокимони ғаддор, ки бо номи дини ислом ба ғоратгарӣ даст мезаданд, истифода қардан наметавонист. Бинобар он, вай нисбатан озодтар аз назари илмӣ бурду боҳти таъбири давлатдориро ба табиати шахсони ҳоким ва тарзу усули идораи давлат аз назари илмӣ таҳқиқ қарда, равишҳои тадқиқоти илмҳои дақиқро то ҷое дар таҳлили нуктаҳои он истифода мекард. Ӯ тавассути ин равишҳо ва қонуниятҳои илмҳои дақиқ дар ҳамоҳангӣ бо табиати инсондӯстӣ, то ҷое асрори зиёд аз амалҳои сиёсии замони асрҳои миёна рошноӣ аф-

канда, ковиши асрори вучуди одилонаи давлатро дар навиштаҳои «Ҳиндустон» ва «Осор-ул-боқия», ҳамчун иттиҳоди оқилонаи инсонҳо дар паҳнои ҷомеаҳои мураккабшудаи халқиятҳо ва тамаддунҳо, масъалагузорӣ менамуд.

Дарк мешавад, ки дар концепсияи давлатшиносии ва ҳуқуқфаҳмии Берунӣ ғояи арабӣ ва динии фаҳми ҳуқуқ ва давлат дар шакли концепсияи теократӣ ҳамчун усули марказӣ ва ягона мушоҳида намешавад. Ў бештар ба далелҳои ақлӣ, ба вазъи таърихӣ ва муносибати воқеии мардум ба қудрат ва баръакс қудрат ба халқ моҳияти давлатро матраҳ менамояд. Ин ҳолат вазъи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии Берунӣро аз мутафаккирони афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии Мовароуннаҳру Хуросон то ҷое фарқ менамояд. Эҳсос мегардад, ки таъсири афкори Афлотун, Арасту, Птолемей ва Сукроти юнонӣ ба ҷаҳонбинии Берунӣ вучуд дорад. Ба андешаи А.В. Виноградов Берунӣ аз донишмандтарин мардонии замони худ будааст. Ў донишҳои дар ҷавонӣ андӯхтаи худро солҳои сафарҳои иҷборию ихтиёрияш ҳамроҳи ғосибони замон ба маротиб тавсеа бахшидааст. Ў илмҳои зиёдеро, ки дар замонаш ва қаблан дар аҳди Юнони бостон маълум буданд, омӯхтааст. Дар осораи ӯ аз даҳҳо асарҳо бо забонҳои арабӣ, юнонӣ, форсӣ ва санскрити ҳиндӣ иқтибос овардааст. Берунӣ, тибқӣ навиштаи ин муҳаққиқ, бо навиштаҳои Фалес, Фисоғурас, Гален, Гиппократ, Евклид, Птолемей, Афлотун ва Арасту хуб ошноӣ доштааст⁵⁹. Ин таъсири ҷаҳонбинии сиёсӣ ва ҳуқуқии олимони Юнон дар ашъори сиёсӣ ва ҳуқуқии Форобӣ, Берунӣ ва Сино бисёр ҷиддӣ эҳсос мешавад.

Эҳсос мегардад, ки тавассути ин се тан сутуни илми форсу тоҷик таъсири ин навъ андешаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мобаъд ба Саъдии Шерозӣ, Ҷ. Румӣ, М. Ғаззоли,

⁵⁹ Виноградов А.В. Тысячелетия, погребенные пустыней. Глава 6. Великий хоразмиец. Рассказы о древнем Хорезме и о хорезмской экспедиции. – М., 1966. – С. 141-153.

Сирочиддини Урмавӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва дигар мутафаккирони форсу тоҷик расидааст, вале чун ҳуди сарчашмаҳои аввалиндараҷаи тарҷимашудаи фалсафа ва илми Юнону Рим, ки дигар бевосита намонда буд (аксари ин асарҳои нодири тарҷимашуда аз ҷониби мутаассибони ҷоҳилу шоҳони мутаассибу саҳронишинин несту нобуд ва сӯзонда шуда буданд), онҳо аз баҳрабардории маънавии онҳо маҳрум монда, тадриҷан рӯ ба консепсияи илоҳӣ ва теократии бунёди давлат оварда, қисмати ташаккули андешаҳои сиёсиашонро бевосита аз оятҳои каломии раббонӣ аҳодиси набаӣ захира намуданд. Онҳо ҳикмати аслии дини ислом ва Қуръони азимушшаъро, ки адлу инсофро дар силсилаи динҳои ҷаҳонӣ низомии ахлоқу адабро бо омӯзиши таърих ва таҷрибаи куҳан дар шакли нав масъалагузорӣ намуд, дуруст дарк ва ҳазм нанамуданд. Идомаи мантиқии фарҳанги исломиро дар заминаи тамаддунҳои пешини динӣ сиёсӣ дарк намудан мушкил шуд, чунки ҷаҳони андешаи олимони берун аз фарҳанги исломӣ тадриҷан ба нобудӣ қашида шуда, ислом ва фарҳанги исломиро дар муҳосираи мафкуравӣ қарор доданд.

Дар ин самти омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи куҳан дар қори дарёфти речаи дурусти идора ва адл, ба вижа таҷрибаи ниёкони тоҷикон сулолаҳои ҷудогонae мисли Сомониён ва иддае аз сулолаҳои форсии ҳавзаи Хуросону Табаристон намунаи ибрат буданд, ки таъсири бевоситаи худро ба аҳли илми замон ва ташаккули андешаҳои сиёсиашон дар ҳудуди муайяни ҷуғрофӣ мерасонданд. Аммо бо вучуди ин кӯшишҳо, ҷараёни марказии ҷомеасозии шарқӣ (бо марказаш Хилофати араб ва қирраҳояш Салҷуқия, Ғазнавия ва баъдан забтқориҳои Чингизу Темур) дар умум, маҳаки рушди мафкураро тобиш дода, тахти дигар қонуниятҳои маҳдудкунандаи фикрӣ ва илмӣ ташаккули ҷаҳонбиниро масъалагузорӣ намуданд. Тобиши мафкуравии пирони хирад Низомулмулки Тӯсӣ ва Муҳаммад Ғаззоӣ ва тундравии

онҳо дар масоили ақидавӣ бо ҳамин муҳити фазои сиёсӣ то чое вобаста буд.

Даврони тиллоии рушди фарҳанги исломии асрҳои миёна таҳти таъсири мардуми саҳронишину чодарнишини ба дин гаравида шуда, урфу одат ва расму русуми тундгарои қабилавии ин халқиятҳоро ба мизони идораи давлат баровард. Девонсолорию даргоҳсозии Сомониён, ки аз тухмаи Сосониёну Ҳахоманишиҳо об мехӯрд, шаклан боқӣ монданду мазмунан ҷой ва мавқеи худро ба ҳислату румузи қавмиятҳои саҳронишини ҳоким воғузор кард, ки дарвозаи илм ва донишро бо таассуб, хурофот ва тундравии саҳроӣ баста карда, аҳли савод ва илмро сарсонӣ саргардон наму-данд.

Шояд таваҷҷуҳи зиёди сулолаи Зиёриён ба фарҳанги то исломӣ ва пуштибонии расмӣ аз анъаноти сиёсати идораи Сосониён дар қори ташаккули давлатдорӣ буд, ки бо ҷанбаҳои ахлоқӣ, фалсафӣ ва илмӣ диққат ва таваҷҷуҳи Бери-нии олимро ба худ ҳамчун объекти илм ва таҳлил ҷалб кард.

Ин навъи шакли омехтаи идораи давлат бо озодиҳои васеи сиёсӣ заминаи рушди илмро низ дар ин кишварҳо бо ҷалби олимони машҳур ба муддати кӯтоҳ ҳам бошад дар пахноҳои ҷудогона муҳаё кард. Мо нусхаи ҷудогонаи онро дар замони зиндагии Мавлонои Балхӣ дар Қуния ва Алеппо эҳсос менамоем, ки чи тавр донишу саводи фарҳангҳои гуногун ҳамовозӣ доштанд. Ҳатто, ҳуди сарварони ин кишварҳо низ ҳамчун шахсиятҳои илмӣ ба сони ғояи Афлотуни юнонӣ аз аҳли фалсафа ва адаб буда, бо ин ҳислатҳояшон ном бароварданд. Дигар ин ки дар ҳуди Хоразм, Гурганҷ ва дигар минтақаҳои байни баҳри Каспӣ ва Арал мо рушди ғабولى илмҳои дақиқ ва усулҳои ақлонии тақмили низоми идораро эҳсос менамоем. Мардуми минтақа низ аз назари тобеияти динӣ бисёр омехта ва нисбат ба яқдигар таҳаммулгаро ва дар риояи арқони динӣ нисбатан озодтар ва берун аз таассуб буданд. Ҳатто, тибқи иттилоотҳо дар Кат

зодгоҳи Берунӣ юнониёне бо дину оини худ будаанд, ки Берунӣ аз онҳо забони юнонӣ ва мафҳумҳои номаълуми истифодакардаи Птолемей ва дигар файласуфони меомӯхтааст.

Б. Берунӣ ҷонибдори назарияи шартномавии зуҳури давлат

А. Берунӣ иҷтимоишавии фард ва таъсири ҷомеа ба ташаккули ҳукуку вазифаҳои инсон дар масири таърих омили асли рушди падидаҳои иҷтимоӣ ва ҳукуқӣ медонад. Ӯ аз кунгураи назарияи иҷтимоии пайдоиши давлат ба ташаккули навъҳои ҳамзистӣ назар намуда, шакл гирифтани меёрҳои ҳуқуқиро ба талабот ва кашишҳои инсонӣ мансуб медонист.

Ба андешаи ӯ, нуруи хирад худ ба худ қодир нестанд, ки ба инсон муваффақияту қомронӣ оранд. Ин саодату қомрониро барои ӯ ҷомеа муҳаё месозад. Дар воқеъ, инсон саодаташро дар иртибот бо талаботҳои иҷтимоӣ ва зери таъсири миллионҳо кашишу таъсиррасониҳои моддию маънавӣ пайдо менамояд. Зеро саодати ӯ танҳо аз ӯ вобаста нест, балки ба саодати дигарон низ вобастагӣ дошта, имкони таъсиррасонӣ ба ҳукуку озодиҳои дигаронро дар шаклҳои гуногун дороанд. Ин шароитро дар умум, на хирад дар алоҳидагӣ, балки ҷомеа таҳти таъсири ҳазорҳо қонуниятҳои фароҳам меорад ва ақли инсонӣ бошад аз васату миёнаи онҳо равишу усулҳои муносиби рафторро пайдор мекунад.

Дуруст аст, ки то сатҳе ақли инсонӣ дар ташаккули ин шароити мураккаб нақш дорад, вале мақсадҳо, кашишҳо, талаботҳо, эҳсосоти зиёди ба ақл тобеъ ва нотобеъ бо алоқаи иртиботҳои зиёди бо савқи табиӣ вобаста будаю вобаст набуда дар маҷмӯи ин ҳолати мураккаби иҷтимоиро, ки ба даллати ҳуқуқ эҳтиёҷ пайдо менамояд, таҳия мекунам. Ин ҳолат, ҳамчун ҷомеаи мураккабшуда субъекти асосӣ ва ҷавҳари ташаккули худ ақли инсониро водор ба фикр ва

рушд намуда, таҳияи муносибати дурусту саодатоварро барояш масъалагузорӣ менамояд. Чомеаҳо ва тамаддунҳо пайдо мешаванд ва роҳҳои нави муносибати байниҳамдигариро ҷустуҷӯ менамоянд. Манфиатҳо ба ҷанг ва муноқишаҳо ҳидоят менамоянд. Ҷиҳати дарёфти роҳҳо ва усулҳои безарари ҳимояи манфиатҳо дар муқобили ҷангу ҷидолҳо ногузирии қовиши усулҳои ҳамзистӣ, дарёфти бархӯрди манфиатҳо, ҳамовозии онҳо дар назди ақлҳои фикркунанда ва давлатҳои муваффақ пайдо мегарданд. Манфиатҳои минтақавӣ ва умумӣ барои халқу миллатҳо пайдо мегарданд.

Дар ин нуктаҳо мо назарияи равиши иҷтимоии рушди ақлу донишҳои сиёсиро зерин таъсири қонуниятҳои мураккабшудаи иҷтимоӣ эҳсос менамоем. А. Берунӣ аз позитсияи иҷтимоӣ ташаккули навҳои ҳамзистиро шарҳу тавзеҳ дода, ба консепсияи оқилонаи татбиқи адл мерасад. Мураккабшавии ҷамъиятӣ масоили кашфи ҳақиқат ва адолатро мушкул мегардонад, барои дарёфти ҳақиқат давлат таъсис меёбад.

А. Берунӣ чун марксистон давлатро воситаи таъмини беадолатии синфи ҳоким бар мазлумон намендорад, чун назарияи фалсафӣ ва табиӣ давлатро маҳсули мураккабшавии инстинктивии чомеа наҳисобида, балки аз роҳи шартномавӣ дар асоси созиш ба хотири дарёфти адолат ташкил шудани онро авло ва асос меҳисобад. Баъд аз 600 сол аз ӯ Ж. Ж. Руссо ғояи шартномавии пайдоиши давлатро бо ҳамон қонуният бо истифодаи усулҳои васеи ҳуқуқӣ собит кардааст. Шиори А. Берунӣ дар масъалаи он ки «одамон дар давлатҳо ба хотири дастрасӣ ба адолат муттаҳид мегарданд», то ҳанӯз аҳамияти илмӣ худро гум накардааст.

А. Берунӣ зидди табақабандии чомеа вобаста ба наҷод, мол ва баромади иҷтимоӣ буд. Ӯ дар асараш роҷеъ ба Ҳинд вазифаи асосии ҳокимро таъминкунандаи адолати иҷтимоӣ ва баробарии миёни мардумон дониста, режими

табақабандии каставии ҳиндиرو нақд менамояд. Берунӣ дар кори муносибати байнидавлатӣ ҷонибдори зиндагии озоиштаи халқу миллатҳо буда, ҷангу ҷидолро қатъиян маҳкум менамояд. Махсусан, сафарҳои ӯ ба Ҳиндустон бо ҳамроҳии Султон Маҳмуди Ғазнавӣ назари оштинопазири ӯро ба кишваркушоии шарқӣ талаққӣ дода, дар ҳаққи ғоратгарииҳои шох дар Ҳинд илман фикрҳои манфӣ гуфтааст.

А. Берунӣ маҳкумкунии миллӣ, наҷодӣ, динӣ ва молиро миёни одамон қомилан инкор мекард, вай ҳамчун инсонгаро ҷонибдори баробарии одамон дар ҳаққу озодиҳо буд. Новобаста аз он, ки вай фикран дар зиндони ғоратгарииҳои Султон Маҳмуд буд, охириро қатъиян ба симмати мутаассиби динӣ, саҳтгирӣ ва ғоратгарииҳои мулки мамлакати Ҳинд нақд менамояд: «Маҳмуд рушди ҳиндуҳо маҳв ва дар мамлакати онҳо чунин амалкардҳои ғайриҷашмдоштеро содир кард, ки зери таъсирашон ҳиндуҳо ба ҳокимони бодшудаю садои паҳнғашта табдил ёфтанд (бо тохтутозҳои худ мардуми онҷоро сарсонӣ саргардон намуд – А.Х.)»⁶⁰.

А. Берунӣ давлатшиносии таҳаммулгаро буда, дину оин ва расму анъанаҳои миллию динии тамаддунҳои гуногунро бо арзи эҳтиром ва кашфи асрори табиияшон ба риштаи инъикоси кашида, ба озодии вичдон арҷ гузошта, ҳақиқат ва ё ботил будани назари онҳоро ба ҳудашон вогузор менамояд. Берунӣ аз назари дин ва озодии вичдон мутафаккири таҳаммулгаро ва гуманист буда, миёни динҳо ва мазҳабҳо гуфтугӯю эҳтироми тарафайнро ногузир пиндошта, қадами нахустини муқоламаро дар омӯзиш ва шиносоии ҳамдигар медид. Маҳз дар дӯстию ҳамзистии озоиштаи халқу миллатҳо ба андешаи ақсари муҳаққиқон ӯ ояндаи дурахшони инсониятро дарк мекард.

⁶⁰ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 67.

В. Берунӣ ва ғояи давлати иҷтимоӣ

Берунӣ ҷонибдори давлати иҷтимоӣ буд, дар давлатшиносии ӯ таваҷҷуҳи бештар ба манфиати ҷомеа ва саодати омма дода мешуд. Ба муқобили андешаи иддае, ӯ консепсияи давлатмехвариро мисли Н. Макиавеллӣ тарғиб намекард. Дар давлатсозии вай ғояи марказиро ади ташкил меод. Дар рисолаи «Ҳиндустон» Берунӣ ба низомнокии кушуни Маҳмуд ишора карда, оид ба сабаби шикасти кишварии Ҳинд менависад: «Маҳмуд ғалаба мекард, зеро ӯ сохтори фармондеҳии комилан марказонидашуда дошт, вале тарзи давлатдорӣи Ҳинд хусусияти ба дараҷаи баланд ғайримарказонидашуда ва худидорақунӣ дошт»⁶¹. Он низоме, ки дар давраи осоишта бартарии онҳо буд, дар давраи ҷанг ба пойбандиашон табдил ёфт»⁶².

Аз ин навишта муҳаққиқ Ф. Старр ба хулоса омадааст, ки Берунӣ мисли Макиавеллӣ омили бузургии қудратро дар марказонида будани ҳокимияти давлатӣ мебинад. Дар асл гирем, Берунӣ мисли Макиавеллӣ қудрати устувори истибдоии ҳарбиро барои давлат таманно надошт. Баръакс вай унсурҳои идораи озодро бо речаи худидора дар шароити оромию тинҷӣ афзал ва беҳтар доништааст. Ишора ҳам кардааст, ки ин низом дар шароити оромӣ ва сулҳ барои давлат хизмат мекунад. Вале, дар шароити ҷанг низоми устувори ҳарбии марказонидашуда афзалият дорад, ин буд, ки Маҳмуд ғалаба мекард.

А. Берунӣ дар баробари номукамал будани низоми идораи ҳиндуҳо дар шароити ҷангӣ ба танганазарӣ, содагӣ, маҳдудиятҳои фикрию бесаводии онҳо низ ишора мекунад. Яъне, ӯ дар баробари инъикоси воқеии халқу миллатҳо сифату норасоииҳои айнии онҳоро ишора мекунад. Абурайҳони Берунӣ дар матни арабии китобаш «Таҳқиқ мо лил Ҳинд»,

⁶¹ Ниг.: Khan. «Al-Biruni and the Political History of India». – 113.

⁶² Старр Ф. Маърифати ғумшуда. Аспри тилоии Осиёи Марказӣ аз истилоии араб то Темурланг. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – С. 416.

яъне ҳамон асари «Ҳиндустон» дар баъзе мавридҳо нисбати ҳиндуҳо калимаи «ал-ҳумқ»-ро истифода кардааст, ки онро дар тарҷуми русӣ «глупость» тарҷума кардаанд. Мисол: «والحمق داء لا دواء له و ذلك أنهم يعتقدون في الأرض أنها أرضهم»⁶³ – Тарҷумаи ин ҷумла бо забони тоҷикӣ ин гуна аст: «**Ва ҳамоқат** дардест, ки онро дармоне нест. Ва он ин аст, ки онҳо бовар доранд, ки замин замини онҳост»⁶⁴. Бо забони русӣ ин ҷумларо чунин тарҷума кардаанд: «Глупость есть такая болезнь, от которой нет лекарства: дело в том, что индийцы убеждены, что земля – это их земля»⁶⁵. Бояд зикр намуд, ки калимаи «ал-ҳумқ» дар арабӣ аз исм аз решаи феъли «ҳаммақа» буда, маънои – камақлӣ ё табоҳии ақлро медиҳад. Дар тарҷумаи русӣ «глупость» дуруст тарҷума шудааст.

Дар қатори камбудихои мардуми Ҳинд ӯ менависад: «Содагӣ (дар варианти руси глупость шояд ҳамчун камақлӣ, аблаҳӣ рафта бошад, вале мо истифодаи онро бо равиши фаросати А. Берунӣ ва шароити муносири эҳтироми миллатҳо қоим надониста, истилоҳи содагиро истифода кардем – А.Х.) ин навъи бемориест, ки барои он дору нест: гап сари он аст, ки ҳиндуҳо эътимод доранд, ки замин замини абадии онҳост, одамон – ин танҳо намояндагони халқи онҳост (яъне дар рӯи замин танҳо онҳо чунин одаманд ва соҳиби замини ҳинданд – А.Х.), шоҳҳо танҳо ҳокимони онҳоянд, дин ҳам танҳо дини онҳо аст, илм низ танҳо ҳамон аст, ки Ҳиндустон дорад...»⁶⁶. Пас онҳо фикри ҳимояти он, андешаи таҳдид бар он ва имконияти ҳуҷуми ҳеч як неруи беру-

⁶³ Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд. – Бейрут, 1958 м. – С. 86 (бо заб. арабӣ).

⁶⁴ Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд. – Бейрут, 1958 м. – С. 86 (бо заб. арабӣ).

⁶⁵ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 67.

⁶⁶ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 68-69.

наро бар ватанашон интизор нестанд. Барои нигоҳдошти кушун ва ҳифзи давлат фикр намекунанд, зеро фикр доранд, ки ин мулк барои онҳо абадист ва касе ҳаққи ҳучум ва даҳолат ба онро надорад. Дуруст аст, ки бояд чунин ҳам бошад, вале ҳақиқати таълих дигаргунатар аст.

Тарзе мебинем онҳо содаю гумроҳ ва бесавод дар масъалаи олами атроф ва ҷаҳон будаанд. Онҳо оламо дуруст шинохтаанд, халқҳоро наомӯхтаанд ва муқовимати байни мардумонро барои заминро макон ва дину оин то он замон дуруст ва воқеӣ эҳсос накардаанд. Онҳо танҳо худро шинохтаанду табиатро ва фикр кардаанд, ки онҳо танҳо дар рӯи замин ҳукмрони ин табиатанд ва роҳи дурусти шинохти он дар дасти худи онҳост. Ин аст, ки чунин соддалавҳона ба олами атроф ва одамон баҳогузорӣ карда, худро танҳо мебинанд, танҳо мешиносанд. Ин ҳам дар асл як намуди ифрот аст, аммо ифроти соддалавҳона ва пасив дар натиҷаи тангназарӣ ва бесаводии илми ҷуғрофӣ ва оламшиносӣ, тарафи дигари муқобили ин ифрот ифроти ғайри Султон Маҳмуд буд, ки дар заминаи эҳсоси динӣ ва молӣ ҳаққи худро болои ин мардуми сода тариқи иҷборӣ паҳн мекард.

Ва худи Берунӣ дар идомаи фикраш дуруст хулоса мекунад: «Ва аз ин раҳгузар (яъне бо чунин мафкура) хештан бузург медоранд ва ба аҷаб меафтанд ва нодон мегарданд. Ва билтабъ асири зиннатанд ва ба ҳифзи маорифи хеш аз ғайри аҳли он, ифрот меварзанд, то чи расад бар дигарон. Ва афзун бар ин гумон намедоранд, ки бар рӯи замин шаҳре бошад, ба ҷуз шаҳрҳои онон ва мардумоне бошанд ҷуз мардумони онҳо...»⁶⁷.

Имрӯз низ дар шароити ҷаҳонишавӣ мо ин камбудии мардуми Ҳинди асрҳои XI-ро дар зиндагӣ ва фарҳангу оини бисёр аз халқу миллатҳое, ки ба ноҷурии сиёсӣ гирифта шудаанд, мебинем. Зеро онҳо низ дар масъалаҳои муҳ-

⁶⁷ Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 ҳ. – С. 12-13.

талиф побанд буда, қадру манзалати соҳибихтиёрии худро дар миёни халқҳои олам эҳсос намеkunанд. Онҳо низ мисли ҳамон ҳиндуҳо фикр меkunанд, ки модоме, ки Конституция ва қонунҳо эълон крадааст, тамом ин замин, ин ватан абадӣ аз они онҳост. Ҳол он ки зери муқоломаи тамаддунҳо ва муносибатҳои байналмилалӣ олами муосир дар шароити ҷаҳонишавӣ пайвасти муборизаи қавӣ барои абадияти халқу давлатҳо ва ҳимояи манфиатҳо ва тавсеаи ҳадафҳо рафтаистодааст, ки дар доираи манфиатҳо вай имкон дорад ҳар лаҳза истиқлоли кишварҳоро заифу оромии онҳоро вайрон наояд. Дунё аз қадим ин сифатро доштааст. Пас танҳо халқу миллатҳое метавонанд худро аз ин таҳдидҳо дифоъ наоянд, ки агар ин воқеиятро дарк ва ҳазм наоянд.

БОБИ II. ҲУҚУҚ ВА ҲУҚУҚЭҶОДКУНИИ ТАМАДДУНИ БОСТОН ДАР ОСОРИ БЕРУНӢ

А. Масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳамчун мавзӯи осори Берунӣ

Абурайхони Берунӣ дар қатори таҳлили равандҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ ба масъалаҳои меъёрҳои иҷтимоӣ ва нақши онҳо дар танзими муносибатҳои иҷтимоӣ фикрҳои судманд гуфтааст. Дар байни меъёрҳои иҷтимоие, ки Берунӣ ба онҳо таваҷҷуҳ намудааст, ҳуқуқ ҳамчун воситаи ташкили иҷтимоӣ, ҳалли масъалаҳои баҳсӣ, муносибати дуруст бо олами атроф ва речаи муваффақи андозбандӣ ва ҷашнгирии идҳои мардумӣ мавқеи назаррасро ишғол менамояд.

Ӯ аснои омӯзиши тамаддуни Ҳинд ба андешаи муҳаққиқон ҳанӯз ҳазор сол муқаддам ҳаммонандии аҷибро байни расму оин, дину эътиқод ва низоми ҳуқуқи Ҳинд, арабҳои пеш аз исломӣ, насронӣ, мусулмонони сӯфӣ, яҳудиёну мусулмонони ортодоксӣ овардааст⁶⁸. Ин сифати таҳқиқоти ӯро мо дар «Осор-ул-боқия» низ сар то ба по эҳсос менамоем. Аз ин хотир, агар гӯем, ки А. Берунӣ аз нахустин мутафаккирони тамаддуномӯз, аз нахустин олимони таҳлилгари улуми меъёрҳои иҷтимоӣ ва аз аввалин олимони компаративисти соҳаи меъёрҳои иҷтимоӣ дар Шарқ аст, иштибоҳ намекунем.

Аз сабаби он ки имкони ин навиштаи мо дар ҳаҷми як мақола ва ҳадди зиёд як рисолаи хурдак маҳдуд буда, бори амонати рисолати асли ин мутафаккиро дар илми ҳуқуқшиносӣ ва давлатшиносӣ бардошта наметавонад, мо ба як боби асари «Ҳиндустон» иктифо намуда, боқӣ бурду бохти ин олими забардастро дар риштаи улуми ҳуқуқшиносӣ бар уҳдаи яке аз шогирдонамон дар оянда ба сифати рисолаи илмӣ интизор ҳастем.

⁶⁸ Ниг. Старр Ф. Маърифати гумшуда. Асри Тилои Осӣи Марказӣ аз истилон араб то Темурланг. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – С. 410.

Аз 80 боби асари «Таҳқиқ мо лил Ҳинд» чанд бобаш бевосита ба масъалаи ҳуқуқӣ шаклан ва мазмунан бахшида шудааст. Дар байни онҳо боби 10 мавқеи махсусро аз назари усули муқоисавӣ ва таҳлилӣ доро аст, ки бо номи «Оид ба сарчашмаҳои динӣ ва дунявӣ қонунҳои ҳиндуҳо, оид ба паёмбарон ва имкони бекор намудани қонунҳои алоҳида»⁶⁹ ном дошта, ба забони форсӣ чунин тарҷима шудааст: «Дар манбаи суннатҳо ва қавонин ва паёмбарон ва насхи шароеъ».⁷⁰ Инчунин бобҳои 69 «Роҷеъ ба никоҳ, касалии моҳонаи занона, вазъи тифл ва тавлиди фарзанд», 70 «Оид ба баҳсҳои судӣ», 71 «Оид ба ҷазо ва ҷаримаҳо», 72 «Оид ба мерос ва ҳуқуқи ғавтида ба мерос» ва 73 «Оид ба иҷрои қарз дар муносибат бо тани ғавтида ва қарзи зиндаҳо бар тани худ» дар шаклҳои гуногун аз мазмуну мундариҷаи амалҳои ҳуқуқии ҳиндувон дар муносибатҳои оилавӣ ва ғайри он маълумотҳо медиҳанд. Албатта, бобҳои ишорагардида ҳар як зарурати таҳлили ҳосаи илмӣ ва ҳуқуқиро дошта, ошкоркунандаи зиёд аз асрори ҳуқуқи халқҳои ориёӣ дар асрҳои миёна махсуб мегарданд.

Боби 10, ки таҳлилро аз он оғоз менамояд, вобаста аз усули таҳқиқ чанд аломатҳои вижаи назариявӣ дорад:

Якум, А. Берунӣ масъаларо дар заминаи усули қиёскунии ҳуқуқӣ байни низомҳои ҳуқуқии шаҳр давлатҳои Юнони Бостон ва Рим бо низоми ҳуқуқии Форси қадим ва Араби ҷоҳилияву исломӣ оғоз менамояд.

Дуюм, ба сифати объекти таҳлил аслан падидаҳои ҳуқуқии соҳаҳои хеле қадима ва устувору маъмулу таъсиррасонро ба фарҳанг, тамаддун, давлат ва халқу

⁶⁹ Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Теҳрон, 1358 ҳ. – С. 78-82; Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 127-130.

⁷⁰ Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Теҳрон, 1358 ҳ. – С. 78-82.

миллатҳо интиҳоб менамояд. Дар ин радиф, мо истифодаи ҳукуки қонунгузорӣ ва ҳукуки оилавиرو мушоҳида менамоям.

Ва ниҳоят сеюм, аснои овардани падидаҳо ва намудҳои меъёрҳои ҳукуқӣ моҳияти онҳоро аз назари қонунҳои мантиқии ҳуди ҳамон халқиятҳо шарҳ дода, дар охир ҳулосаҳои ақлии ҳудро ҳамчун назари шахсӣ объективона матраҳ менамояд.

Б. Қонунгузорӣ ва қонунгузорони Юнон

А. Берунӣ менависад: «Юнониҳо суннатҳо, қонунҳои динӣ ва дунявӣ худро аз хирадмандонашон, ҳакимонашон мегирифтаанд. Ҳакимонашон мисли Солон, Дракон, Пифагор, Минос ва ба онҳо монанд, ки илҳоми фавқуллода доштаанд, ба ин қор даъват шуда салоҳиятдор будаанд. Айнан чунин рафтор қардаанд подшоҳони эшон, мисол, Мианос (дар тарҷимаи форсӣ Минозус, дар арабӣ Миёнус)⁷¹ вақте ки ҳукумат бар қазираҳои баҳрии критӣҳо пайдо қард, ин таҳминан баъди дусад соли Мусо буд, барои онҳо қонунҳо муқаррар қард ва ин қонунҳоро ҳамчун муқаррароти Зевс муаррифӣ қард»⁷². Эҳтимол суҳан дар бораи шоҳи машҳури Критӣҳо – Минос меравад, ки дар қасри Кносс қиндагӣ қарда, Критӣро идора меқард. Масъалаи фарзанди Зевс будани ӯ ба шахсияташ симои асотириро додааст. Дар бораи таъриҳӣ будани ӯ дар илми имрӯзи таъриҳшиносӣ дугунагӣ вучуд дорад. Мувофиқ ба асотири юнонӣ Минос писари Зевс аст, ки аз дӯшизаи аз миёни одамон дуздидаи ӯ Европа тақлид шудааст. Астерий

⁷¹ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 ҳ. – С. 80.

⁷² Берунӣ А. Таҳқиқ мо ли-л-Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 ҳ. – С. 78; Абу Рейҳан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 127.

падархонди ӯ тибқи сарчашмаҳо Европаро ба занӣ не, балки фарзандони ӯро ба фарзандӣ гӯё қабул кардааст. Бо ин усул, иртиботи Миносро бо Зевс миёни мардуми Критий устувор нигоҳ доштаанд.

Ачиб ва ҳикматомӯз дар кори таърихомӯзӣ ва худшиносӣ барои миллатҳои имрӯзи Аврупо он аст, ки онҳо дудмони воқеии худро ҳамсони таърихи афсонавиашон аз алоқаҳои нисфи асотирию нисфи инсонӣ тавассути нақлу ривоятҳо бунёд намуда, дар заминаи он тамаддунҳои оламгирро биноаширо қоим гардониданд. Ҳам аз руҳоният ва ҳам аз дунявият илҳом гирифтанд. Касе онҳоро барои дурустӣ ва нодурустии зиндагии ниёкони афсонавиашон ва истифодаи нуктаҳои асотирий дар таърихсозии воқеияшон эрод нагирифт. Албатта, вучуди нақдҳои илмӣ дар ҷой мавқеи худ истифода шавандаанд.

Аммо, дар равиши таърихнависию таърихомӯзии мо аз ин асл ва воқеияти омезиши дунявияту асотир, ки замоне ҷой дошт, қачравихо ва дуршавихо вучуд дорад. Таърихнависи илмӣ мо ҳатто Пешдодиёну Каёниёнбарин воқеиятҳои салтанатиро, ки аз Авасто то Шохномаи безаволи Фирдавсӣ ҳамагӣ бар вучудашон далел овардаанд, аз саҳифаи асотир баровардан намехоҳанд ва думболи «хайрхоҳони» миллати мо онҳоро ҳанӯз ба доми асотир ҳукм менамоянд. Барои мафкураи миллӣ ва ҷомеасозии навин муҳимият вучуд ва ё нобуди ин воқеиятҳо не, балки таъсири мусбати он ба ташаккул ва ифтихороти миллии мардуми худшинос аст. Зеро асотирҳои ахлоқию фарҳангӣ мисли ҳар дини ҷанбаи маънавидошта дар сурати муносибати дуруст қардан, имкони ғизои маънавӣ ва мафкуравии созанда ва эҷодкунанда бахшиданро доро аст. Аврупои имрӯз ҳамноми ҳамон духтари дӯшизаи финикие «Европа»-е ҳаст, ки Худои Римиҳо Зевс дуздида, бордор намуда буд. Шояд пайдоиши илмӣ ва маънии ҷуғрофӣ ин қитъа,

яъне Европа ба дигар далоили илмӣ вобастааст⁷³, вале умумияти он бо номи ин олиҳаи асотирий ва модари шох Минос ба шаън ва эътибори ин дунёи куҳан ба ҷуз аз ҳашамоту ифтихорот нуқсе дигаре нахоҳад дод.

Ҳамин тавр, андешаи А. Берунӣ дар масъалаи он ки Минос аз номи Зевс худои юнониёну римиҳо қонунҳо овардааст, ба сарчашмаҳои таърихӣ комилан мувофиқат мекунад. Зеро Минос аз номи Зевс на танҳо қонунҳо мебаровард, балки ҳукумати худро қонунӣ мегардонд⁷⁴.

Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ шоҳи нимаафсонавӣ воқеан шаҳрҳои Кидония, Фест ва Кноссро бунёд намудааст ва ба рушди минбаъдаи давлатдории Юнон ва Рим таъсири амиқи назарӣ ва ҳуқуқӣ дорад.

Дар муқаррар кардани табиати сарчашмаҳои ҳуқуқии мардуми Юнон А. Берунӣ ба мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ ҳамчун зуҳуроти томи иҷтимоӣ назар намуда, мансубияти ташаккули меъёри қонунро ба манбаи тавлиди он мебарад. Ӯ ба сарчашмаи ҳуқуқ ҳамчун манбаи шаклӣ аз назари умум баҳогузорӣ менамояд, зеро ба мавзуи баҳс кашидани «суннатҳо, қонунҳои динӣ ва дунявӣ» таҳти як боб ва тартиби насху такмили онҳо аз назари усулӣ худ гувоҳи ҳамчун шакл муносибат кардани Берунӣ бо сарчашмаҳои ҳуқуқист. Худи қонунҳои динӣ, дунявӣ ва суннатҳои мардумӣ дар асл шакли зоҳирии ифодаёбии меъёрҳои ҳуқуқ дар аҳди бостони Юнон буданд.

⁷³ Пайдоиши Аврупоро ҳамчун номи ҷуғрофӣ ба чанд назарияҳо вобаста мебаранд: ба одати юнониҳо, ки номи дарё ва шаҳрҳо бо исмҳои занона муаррифӣ мекарданд, ба назарияи он ки ин номи қадимаи ассириягӣ аст, ба андешаи он ки маънии ивритӣ дорад, ба фикри он ки асли истилоҳи финикий ҳаст ва ғ. Аввалин бор истифодаи ин ном ба асри VI пеш аз милод тибқи андешаи олимони юнонӣ Гекатей Герадот рафта мерасад.

⁷⁴ Дар ин бора таърихшигориҳои юнони бостон: Геродот, Фукидит ва дигарон иттилоъ додаанд. Инчунин ниг.: Пендбери Д. Археология Крита. – М., 1950. – 296 с.; Тейлор У. Микенцы. Поданные царя Миноса. – М.: Центрполиграф, 2003. – 236 с.

Пас Берунӣ агарчанде илман ба дохили табиати сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ва ташаккули меъёрҳои ҳуқуқ назар нанамуда ва вобастагии онҳоро ба шаклҳо ва сарчашмаҳо бо меъёрҳои ҳуқуқӣ аз назари шаклӣ ва мавзӯӣ бевосита матраҳ накарда бошад ҳам, масъалагузориӣ ӯ дар умум худ фарогири қирраҳои мухталифи сарчашмаҳои ҳуқуқ аз назари шаклӣ ва мазмунӣ аст. Гӯё ӯ ҳамчун як мутафаккири бузурги назарияи ҳуқуқ аз ин нозукиҳои таснифотиӣ мабонии ҳуқуқ хабар доштааст, ки номгузориӣ бобро аз назари усули шаклиӣ фаҳми сарчашмаи ҳуқуқ монда, баррасии моҳияти онро аз назари мабдавӣ ва сарчашмаи ташаккули меёр муқаррар кардааст.

Албатта, А. Берунӣ, ки ҳазор сол муқаддам ба қаъри таърихи илми ҳуқуқ назар менамояд, дар бораи иртиботи мабонӣ ва шаклҳои ҳуқуқ аз назари имрӯзи фаҳми ҳуқуқ баҳс наменамояд, вале баррасии масъалаҳои адлу инсоф, таҳаммулгарой, эътирофи ҳуқуқи мардум ва қадру манзала-ти инсон, ки пайваста фикрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқиӣ ўро ҳамроҳи мекард, ба мазмуни ҳуқуқи баррасишавандаи халқ-ҳо ва тамаддунҳо доимо аз ин кунгура назар намудан ва баҳогузорӣ сохтанро барояш тақозо менамуд.

А. Берунӣ дар аснои муқаррар кардани мабонии ҳуқуқ ҳамчун сарчашмаи тавлиди меъёрҳои ҳуқуқӣ вобаста ба табиати давлатдориӣ Юнони бостон шахсиятҳои таърихии Солон, Дракон, Пифагор ва Миносро, ки воқеан дар ташаккули тамаддуни ҳуқуқиӣ ин кишвар нақши бориз доштанд, дуруст овардааст.

Ў танҳо дар масъалаи Солон як номувофиқие меорад, ки вай ҳаким буд донишманд буд ва қонунгузор шуд. Дуруст аст, ки Солон ҳаким буд, вале вайро низоми идораи Афина ба сифати Архонт интихоб карда буд, ӯ қонунгузор на ба сифати ҳаким баромад мекард, балки ба сифати шахси мансабдору ваколатдори давлатӣ. Дуруст аст, ки А. Берунӣ ишора мекунад, ки ўро барои чунин кор, яъне

конунэчодкунӣ даъват кардаанд. Ин ишора худаш то чое накзи маълумоти таърихино аз ҷониби ӯ суфта мегардонад, вале бо дарназардошти он ки «архонт» ҳамчун вазифаи масъули давлатӣ боз дигар вазифаҳои маъмурию сиёсиро иҷро мекард, боз масъалаи шахсияти ӯро ҳамчун мансабдорӣ давлатӣ дар низоми идораи Афина нопурра мемонад. Барои мушаххас намудани иттилои Берунӣ нисбати Солон ва сатҳи мансаби давлатии ишғолкардаи ӯ тавассути сарчашмаҳои дастрасбуда сайри таърихӣ ба низоми идораи шахр-давлати Афина намудан ба мақсад мувофиқ аст.

В. Ислоҳоти Солон тибқи сарчашмаҳо ва иттилои Берунӣ

Солон 640-556 то мелод зиндагӣ кардааст. Солон аз рӯи баромади иҷтимоияш ашрофзода аз авлоди шоҳ Кодр буд. Аз назари сиёсӣ донишманд буда, нотиқӣ хуб буд. Солонро дар борааш Афлотун, Арасту ва дигар мутафаккирони Юнони бостон зиёд гуфтаанд, вале иттилои нисбатан комилро нисбатан Плутарх додааст⁷⁵. Ба андешаи ӯ Солон марди донишманд, шоир, дорои андешаи солим, муборизи одатҳои ғайриахлоқӣ хайрхоҳ, хайркунанда ва то чое исрофкунанда ва истирохатро ногузирдонанда муаррифӣ кардааст⁷⁶. Нисбат ба ташкили оила гӯё безътибор будааст, вале аслан ҷунин хислат надоштааст ва бисёр сафар мекардааст.

Плутарх ривоят мекунад, ки Солон асноӣ як сафараш, ки ба Милет ба дидорбинии Фалес омада буд бисёр тӯлонӣ он ҷо монд ва дар баҳсҳо бо Фалес оид ба зарари оила ба ташаккули маънавии шахс мегуфтааст. Фалес ӯро имтиҳон мекунад. Аз нафаре хоҳиш меамояд, ки ту гӯё аз Афина меой ва Солон дар бораи он ҷо мепурсад ва ҷиҳати мурдаи фарзанди нафари донишманде, ки номаш машҳури Афина

⁷⁵ Ниг.: Плутарх. Избранные сочинения. В 2-х т. Т. 1. Солон и Попликола. – М.: Правда, 1990. – С. 157-190.

⁷⁶ Ниг.: Плутарх. Избранные сочинения. В 2-х т. Т. 1. Солон и Попликола. – М.: Правда, 1990. – С. 157-161.

будааст ривоят мебофӣ вале номашро намегӯй. То он лаҳзае, ки худи Солон намегӯяд магар писари Солон набудааст? Пас ҷавоб медиҳӣ, ки ба фикрам чунин буд номи он марди машҳур. Баъд аз ин ҳолат мо ба ӯ менигарем... Чунин меку- нанд ва чун номи падари ҷавони ғавтидаро мепурсад мегӯяд, намедонам, вале мегӯянд аз донишмандону боақлони машҳури Афина ва соҳибхираду нотиқи тавоно буда, чанд вақт шуд, ки дар сафар аст. Дили Солон таҳ меза- наду мепурсад: «Магар номашро Солон нагуфтанд»? «Бале, бале, ба фикрам чунин гуфтанд» – мегӯяд ӯ. Он лаҳза Солон ғигон мекунаду ба нола медарояд... Фалес пас аз лаҳзае на- зорат намудани ин ҳолат, хандакунон мегӯяд ин аст ҳоли нафаре, ки оила ва меҳри фарзандонро монеи амалҳои хайр медонад⁷⁷. ... Ҳикмати машҳури «баробархукукиро ҷанг тавлид намекунад»-ро ба ӯ мансуб медонанд. Солонро ҳам табақаи болоӣ ҳамчун шахси сарватманд ва серу пур қабул доштанд, камбағалон бошанд ҳамчун сарватманди боинсоф эътироф мекарданд. Коллегияи архонтҳо – Ареопаг ӯро масъули ҳалли қазияи печидаи демократияи гуломдории Афина намуд.

Соли 593 Солон ба сифати Архонт интиҳоб шудааст. Дар низоми идораи шахр – давлати Афина дар давраи гуза- риш аз сохтори ҷамоавӣ ба идораи давлатӣ сараввал роҳбарии қабилаҳои афинагиро вождҳои меросӣ – базилевс- хо идора мекарданд. Сардори ҳарбии қабилаҳо – *полемарх* ном дошта, ҳама корҳои наwpайдошудаи маъмурию идории қабиларо шахсони махсусе бо номи – *архонтҳо* идора ме- карданд. Бо мурури замон масъулоне, ки ба корҳои нави ташкилии иттиҳоди қабила роҳбарӣ мекарданд, ба сифати архонтҳо ваколатҳояшон васеъ мегардад. Аввалҳо онҳо якумра интиҳоб мегаштанд, сипас ба муҳлати 10 сол ва

⁷⁷ Ниг.: Плутарх. Избранные сочинения. В 2-х т. Т. 1. Солон и Попликола. – М.: Правда, 1990. – С. 161-162.

ниҳоят мисли дигар мансабдорон ба муҳлати на зиёдтар аз 1 сол. Архонтҳо баъд аз ислоҳоти Солон 9 нафар буданд ва маҷлиси махсуси худро доштанд, ки *Ареопаг* ном дошт, ки дар мавзеи баландии шаҳри Афина, ки ҷойгоҳи «худои ҷанг Арея» ном дошт, ҷаласаҳои худро барпо мекарданд. Маҷлиси халқиро бошад дар Афина – *Экклесия* меномиданд, ки он аз мардони ба балоғатрасидаи қобилияти уҳдадории ҳарбидошта таъсис ёфта буд⁷⁸. Афина бо ислохотҳои архонт Солон роҳ ба сӯи идораи халқиро пеша карда, дар давраи ҳукмронии Перикл ба арши аълои идораи халқӣ расид.

Соҳтори ҷамъиятии Афина дар арафаи ба сари қудрат нишастани архонт Солон аз чунин қишрҳои ҷамъиятӣ иборат буд: одамони баландмартаба – *эвпатридҳо*, шаҳрвандони одӣ – *заминдорон-геоморҳо*, ҳунармандон – *демиургҳо* ва батракҳо *фетҳо*. Дар баробари ин қишрҳои ҷомеа боз ғуломон буданд, ки онҳо аксари аҳолии шаҳр-давлатро аз чор ҳиссаи аҳолиро ташкил дода, чор баробар аз одамони озод зиёдтар буданд. Тарзе мебинем аҳолии Афина дар ибтидои ҳукмронии Солон аллакай аз назари иқтисодӣ ва вазъи иҷтимоӣ тақсим шуда буданд ва мақоми ҳукукии ин қишрҳо дар ташкили низоми идора ва зиндагии шаҳр-давлат муқаррар шуда буд.

Яке аз ислохотҳои ҷидии шаҳр-давлати Афина соли 594 то мелод ба Архонт Солон (яке аз 9 архонти ба коллегияи архонтҳо шомил буда) бо номи «Ислоҳоти Солон» тавҳам мебошад. Ба Солон бо мақсади бартараф намудани муноқишаҳои дуру дарози низоми идора ва қишрҳои ҷомеаи Афина, эвпатридҳо бо халқи одӣ, ки бинобар сабаби қарздорӣ ва ғойизҳои вазнин ба миён омада буд, ваколатҳои васеъ дода шуд. Бо қарз ғуломгардонии мардуми одӣ

⁷⁸ Ниг.: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. Учебник для вузов. 3-изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2010. – С. 182-183.

ба авҷи аъло расида буд. Дар ин даврон камбағалон бо занону кӯдакони худ дар муносибат ба қарзи гирифтаашон ва ғоизҳои калони ба дӯш гирифтаашон ба олигархҳо ҳамчун ғулом шуда буданд. Ин навъ ғуломони тавассути қарз ба ғуломӣ гирифторшударо «пелагами» меномиданд ва ин падидаҳо бо забони русӣ дар низоми қадимаи ҳуқуқ «долговая кабала» мегӯянд, ки бо ғоизҳои баланди ғоидахӯрӣ дода мешуд. Чунин вазъи ғуломкунонӣ дар ҷамъиятҳои ба самти моликияти хусусӣ рушдкунада дар аснои беназоратии қонун ва заминаи васеи озодиҳои молумулкӣ одатан зиёд рух медиҳад. Дар чунин шароит, давлатҳо ё тавассути қонунҳои махсус, ё тавассути ислохотҳо ва баъзан ахлоқ ва фарҳанги динӣ садди роҳи он мегарданд. Мисол, дар ислом ин навъ ғоидахӯриро шариат ҳамчун рибоъ ҳаром доништааст.

Чунин ғуломони тавассути қарзҳо ба ин ҳолат гирифторшудаҳо яъне «пелегамиҳо», ки одатан тавассути шахсони шиносу қадрдонашон, ба қарзҳо гирифтор мешуданд, дар аввал ҳамчун шахси наздик шинохта мешуданд, ҳуди истилоҳи «пелогамӣ» низ маънии шахси наздикро дорад. Онҳо ба хӯҷаинонашон аз 6 ҳисса 5 ҳиссаи даромадро медоданд. Заминҳоро онҳо ба шакли иҷора истифода мебуданд. Маҳз ҳамин ҳолати вазнини пардохти иҷора ва гирифтани қарз барои қарқарди замин деҳқононро аз тариқи додани ғоизи қалон бо оилаҳояшон ба ҳолати ғуломӣ табдил мебуд. Ин ҳолати бархӯрди озодиҳои демократӣ бо афзоиши вазъияти беҳуқуқии ғуломон вазъияти демократияи Афинаро якбора вазнин кард. Аз ин хотир, низоми идораи Афина аз мақомоти вобаста ба қарзҳо ва мушкилиҳои нав ва намояндаи шинохтаи он Солон ислоҳи вазъро талаб карда, ба ӯ вақолатҳои махсусро дод. Тибқи ақидаи Плутарх ӯро ҳамчун «оштидиҳанда ва қонунгузор» интихоб карданд, ба андешаи Арасту бошад ба ӯ давлатро дар маҷмӯъ бовар намуданд, ӯро дар асл роҳбари давлат таъин карданд.

Солон чиҳати поён фаровардани шиддати иҷтимоӣ чор ислоҳоти қиддии ташкилӣ-сохторӣ (қоснтитутсионӣ) гузаронид.

Сисахфия – қарздоронро аз қарзҳои ноодилона ба гардан гирифтаашон озод намуда, аз роҳи қарз ғуломшавиро дарвозаашро баст. Қарзҳои давлатӣ ва шахсиро ҳамагӣ бекор кард.

Имтиёзҳои молӣ – намояндагони идораи давлатро во-баста ба дороияшон саҳмашонро дар қори ташкили идора муайян намуда, табақабандии шахрвнадонро дар заминаи дороияшон ба чор гурӯҳ тақсим кард. Солон миқдори максималии доштани заминро муайян кард ва васият қарданро дар муносибат ба замин иҷозат дода, заминро ҳамчун қайлот дар муносибати савдой импорти маҳсулоти рағани зайтунро иҷозат дод, вале баровардани маҳсулоти ордӣ ва ҳудӣ гандумро ба хоҳири қифои ҳаққи мардуми қамбағал манъ кард⁷⁹.

Ӯ аз ин қидгоҳ қамбиятро ба чор гурӯҳи асосӣ тақсим намуд:

Ба гурӯҳи аввал – **пентақосиомедентҳо**, онҳое, ки қаромадашон бештар аз 500 меқимни қалла 500 метрети вино ва рағани зайтун дар алоҳидагӣ ташкил меқихад, ки ин ҳолат ба онҳо ҳуқуқ меқихад архонт ва ё «қазначей» – молиячӣ интиҳоб шавад⁸⁰. Ба андешаи В.Г. Графский бошад, 500 меқр ҳам ба маҳсулоти ҳушқӣ ва ҳам моёъ якзайл дар умум даҳл қорад⁸¹;

Ба гурӯҳи дуум – **зиппейҳо** қаромади бештар аз 300 меқимни қалла, ҳуқуқ қоранд аспӣ қарбӣ дошта бошанд;

⁷⁹ Ниг.: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. Учебник для вузов. 3-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М. – 2010. – С. 183-184.

⁸⁰ Ниг.: Карпюк С.Г. Законы Драконта и Солон – пролог демократии // Лекции по истории Древней Греции. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1997. – С. 54.

⁸¹ Ниг.: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. Учебник для вузов. 3-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2010. – С. 184.

Ба гурӯҳи сеюм – *зевгитҳо* даромади бештар аз 200 медимни ғалла доранд. Онҳо ҳуқуқ доранд, ки ба сифати «*гоплитҳо*» – афсари пиёдагарди зиреҳи вазнин дошта, дар қушуни Афина хизмат намоянд;

Ба гурӯҳи чорум – *фетҳо* даромади камтар аз 200 медимни ғалла дошта, ки ҳуқуқ доранд дар маҷлиси халқӣ ва судҳои ҳакамӣ иштирок намоянд⁸².

Ачиб он аст, ки ба андешаи бисёр аз ҳуқуқдонҳо фетҳо категорияи аз ҳама поёнии сохтори ҷамъиятии Афина, вале озод буданд, аз онҳо ҳолати бадтар танҳо ғуломон доштанд, ки онҳо ба чор гурӯҳи озода аввал шомил набуданд. Ҳамин категорияи поёнӣ агарчанде дар мансабҳои давлатӣ ва ҳарбӣ мақом надоштанд, вале дар маҷлиси халқӣ ва судҳои ҳакамӣ (гелиея) ширкат меварзиданд⁸³. Равшан мегардад, ки мансабҳои сиёсӣ ва идораи халқӣ дар Афина он қадар қиммат ва обрӯ надоштанд он миқдоре, ки мансабҳои ҳарбӣ ва идоракунии давлатӣ доштанд. Агар чунин наменшуд, фетҳоро дар дигар мақомот ва хизмати ҳарбӣ иҷозат медоданд. Арасту дар рисолааш «Афинская полиция» менависад, ки дар замони ҳукмронии архонт Аристехме (621-620 то мелод) Драконт қонунҳои ҳудро таҳия кард, ки дар он сохтори давлатӣ ва ҳуқуқҳои сиёсӣ чунин матраҳ шуда буданд: **Ҳуқуқҳои** граждани ба онҳое дода мешуд, ки агар онҳо барои худ яроқи вазнинро имкони харидан дошта бошанд⁸⁴. Тарзе аз тақсимои Солон мебинем, қудрати ин имконро дар ҷомеаи Афина табақаи сеюм *зевгитҳо*, ки даро-

⁸² Ниг.: Суриков И.Е. Глава II. Солон: певец и творец «благозакония» // Античная Греция: политики в контексте эпохи: архаика и ранняя классика. – М.: Наука, 2005. – С. 212-271.

⁸³ Ниг.: Суриков И.Е. Законодательные реформы Драконта и Солона: религия, право и формирование афинской гражданской общины // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 2006. – С. 201-220.

⁸⁴ Ниг.: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. / Отв. ред Н.А. Крашенинникова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. Т. 1. Древний мир и Средние века / (сост.: О.Л. Лысенко, Е.Н. Трикоз). – С. 154-155.

мади бештар аз 200 мединни ғалларо доштанд, доро буданд. Арасту ҳамчунин ишора мекунад, ки нух нафар архонт ва масъулини молияи давлатиро дар Афинаи замони Драконт аз ҳисоби шахсоне интиҳоб мекарданд, ки умуман қарздор набуданд ва ё ҳолати дороии онҳо дар муносибат бо вучуди қарз болотар аз 10 мин бошад, дар мансаби стратегҳо, гипархҳо бошад на камтар аз 100 мин ишора шудааст. Дар дигар мансабҳои давлатӣ боз имкони харидории яроқи вазнини ҳарбӣ ёдрас мегардад⁸⁵. Бояд ба инобат гирифт. Ин дар ислоҳоти Солон тақсимот на танҳо ба категорияҳои озоди шахр-давлати Афина бахшида шуда буд. Ин озодон ҳамагӣ аз 6/1 ҳиссаи бошандагони Афина буданд, аммо ғуломон мардуми ғайриозод бошанд аз 6/5 ҳиссаи ҷамъияти Афинаро ташкил медоданд. Ин буд табиати адолати асли демократияи Афина. Демократия барои озодон на барои ғуломон.

Берунӣ дар бораи бекор кардани қонунҳои Дракон аз ҷониби Солон дуруст ишора мекунад. Ин ҳолатро мо бо бекор кардани қарзу низоми мавҷудӣ муносибатҳои ҳукуки қарздоркунии аҳоли аз ҷониби Солон дар сарчашмаҳо мушоҳида мекунем. Ҳамчунин, А. Берунӣ роҷеъ ба илҳом ва истеъдоди фавқулодда доштани ходимони номбаршуда ишора мекунад, ки ин низ ҳақиқат дорад. Зеро низоми идораи демократии Афина шахсони қонунгузорро вобаста ба истеъдодашон ва донишҳои касбию санъати суҳанашон ба мансабҳои давлатӣ интиҳоб мекард.

Дар маҷмӯъ, А. Берунӣ дар иттилоъ ва ҳулосаҳои худ ба табиати қонунгузории шахр-давлати Афина ҳазор сол муқаддам аз мо нуктаҳои комилан дурусти рушди таърихи давлатдорӣ ва рушди ҳукукии Афинаи бостонро инъикос ва баҳогузорӣ намудааст.

⁸⁵ Ниг.: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. / Отв. ред Н.А. Крашенинникова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. Т. 1. Древний мир и Средние века / (сост. О.Л. Лысенко, Е.Н. Трикоз). – С. 155.

Бо вучуди он, тарзе ишора намудем, нисбат ба масъалаи он ки «Юнониҳо суннатҳо (қонунҳои динӣ) ва қонунҳои дунявии худро аз хирадмандонашон – ҳакимонашон мегирифтаанд»⁸⁶, аз назари усулӣ ва шаклӣ баҳс вучуд дорад.

Аввал ин ин ки дар матни арабӣ Берунӣ роҷеъ ба суннатҳо (одатҳо) ва арзишҳо (қонунҳо) ишора менамояд. Арзишҳо ба шакли «навомис»⁸⁷ омадааст. Вале аз рӯи матн ва мазмун тарҷумонони рус онро ба қонунҳои динӣ ва дунявӣ (религиозные и светские законы)⁸⁸ ва тарҷумони форсӣ бошад дар шакли «суннат ва қавонин»⁸⁹ тарҷима кардааст. Мо бояд мушаххас созем, ки оё Берунӣ дар воқеъ қонунҳои диниро ва ё дар зери «суннат» вай одатҳоро дар умум мадди назар гирифта буд.

Мушкилӣ он аст, ки дар фикҳи исломӣ суннат ба маънои рафтору гуфтору одати паёмбари ислом, ки дар шакли ҳадисҳо гуфта шудаанд, ҳамчун сарчашмаи мустакили ҳуқуқ баромад мекунад. Аз ин хотир, суннат ҳамчун маҷмӯаи ҳадисҳо дар бораи дигар сарчашмаҳо ҳамчун сарчашмаи динии ҳуқуқ шинохта мешавад. Аз ин хотир, тарҷумонони русии матн суннатро ҳамчун қонунҳои динӣ дар умум шарҳ додаанд.

Дар чунин навъ фаҳмиш, суннат маҳдудтар аз одат баромад мекунад, зеро вай ба сифати як навъи одат табдил меёбад. Вале эҳтимол меравад, ки Берунӣ зери иттилои

⁸⁶ Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 78; Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 127.

⁸⁷ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 80.

⁸⁸ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 78; Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 127.

⁸⁹ Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 78.

«суннат» ҳамчун истилоҳи умумии арабӣ – одатро дар умум ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ мадди назар дошт. Чунки дар чунин навъи фаҳмиш ҳам одатҳои динӣ ва ҳам одатҳои дунявӣ мавриди истифода қарор гирифтанишон имконпазир буд.

Ба назари мо, Берунӣ ба ҳамин маънии умумӣ яъне одатҳо, ҳам одатҳои динӣ ва ҳам дунявӣ суннатро истифода бурдааст. Ў ибораи арзишҳо – «навомис»-ро тибқи мантиқи мавзуии матн бар ивази калимаи «қонунҳо»-и муосир истифода кардааст. Зеро равиши дискурсивии мазмуни баҳси масъала ва баррасии қонунҳои ҷудогонаи ҳалқиятҳои таърихӣ ба ин ҳақиқат гувоҳӣ медиҳанд.

Дар масъалаи қонунҳои дунявӣ ва иртиботи онҳо бо мақом ва шахсиятҳои қонунгузори интиҳобшуда аз зумраи ҳакимон фикри худро каме пештар қисман иброз доштем. Ишора низ намудем, ки на танҳо Солон, инчунин Драконт, Пифагор ва Минос низ шахсони одӣ ва ғайрисиёсӣ ва ба танҳои ҳаким набуда, мансабҳои давлатиро ишғол мекарданд. Танҳо Пифагори Самосӣ файласуф, математик, назариётчи мусиқӣ ва поягузори мактаби фалсафӣ ва динии «пифагорӣ» буд.

Дигар ин ки ин фикри Берунӣ нисбат ба Драконт олим ва қонунгузори нахустини Афина солҳои 650-600 то мелод мувофиқ ба сарчашмаҳои таърихӣ аст. Ў барои мардуми Афина соли 621 то мелод нахустин қонунҳои навишташударо таҳия кард. Қонунҳои қабулкардаи ӯ аз рӯи меъёрбании муносибатҳои иҷтимоӣ саҳтгир ва дорои ҷазоҳои вазнин буданд.

Қисмате аз қонунҳои Драконт тарзе Берунӣ ишора мекунад, воқеан аз ҷониби Солон бекор шудааст, вале қисмате аз дигари он бо тағйироти ночиз боз то асрҳои IV то мелод амал кардаанд. Драконт дар ҳуқуқи ҷиноятии ҳуқуқи бостонии Афина тафовути байни куштори қасдона ва беэҳтиётиро муайян намуда, ҳолатҳои аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шуданро дар куштор аз беэҳтиётӣ ва

бемақсад ба чунин натиҷа расиданро тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ масъалагузорӣ намудааст. Мо ҳуб медонем, ки ин навъ таснифбандиҳо бо қонуниятҳои баландтари мантиқӣ ҳалли ҳудро дар низоми ҳуқуқи ҷинойтии зардуштия ёфта буд. Низоми ҳуқуқии зардуштия навъҳои куштори қасдона, ҷинойтҳои аз беэҳтиётӣ содиршуда ва навъҳои сӯиқасд ба ҷинойтро на танҳо нисбат ба инсон⁹⁰, балки нисбат ба ҳайвонҳо низ банду баст карда, марвиди танзим қарор дода буданд⁹¹.

Драконт дар ҳодисаи ҷинойтии куштор нахустин шуда дар ҳуқуқи Афина падидаи оштиқунонии тарафҳо – ҷабрдидаро бо ҷинойткор тавассути меъёри ҳуқуқ ҳал кардааст. Як хусусияти дигари қонунҳои Драконт дар он буд, ки вай ба хоҳири дифои манфиати заминдорон ва олигархҳо барои дуздии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ҳукми қатл пешбинӣ карда буд. Солон ин навъи ҷазоҳоро бо ислоҳоти худ қисман бекор ва қисман сабук кард.

Дар сарчашмаҳо одатан Драконтро ҳамчун қонунгузор ва сиёсатмадор ёдрас мешаванд, аммо тибқи Аристотелис Драконт шахси мансабдор дар Ареопаг – маҷлиси 401 нафараи Афина будааст, ки салоҳияти қонунгузориро доштааст. Қонунҳои бо ташаббуси ӯ пешниҳодшуда ҳамеша сифати тағйирнопазириро дошта, барои ҷинойтҳои мухталиф ҷазоҳои саҳт пешбинӣ мекардааст.

Вале, дар масъалаи таҳияи қонунҳои динӣ, ки Берунӣ таҳти фаҳми васеи истилоҳи суннат андеша дорад, ки онҳоро низ ҳақимон ва қонунгузорон таҳия мекардаанд, қомилан розӣ шудан мушқилӣ дорад. Дар зерни мафҳуми одатҳои арзиши ҳуқуқидошта ҷойи баҳс нест, аммо қисмати меъёрҳои сирф ҳосияти динидоштааш баҳсбарангез аст.

⁹⁰ Ниг.: Халиков А.Г. Древнее уголовное право таджиков: зороастрийская эпоха. – Душанбе: Джамил, 2004. – 102 с.

⁹¹ Ниг.: Халиков А.Г. Экологическое право и права водопользования древних таджиков: зороастрийская эпоха. – Душанбе, 2004. – 70 с.

Зеро таърихан қонунҳои динӣ моли дин ва ҷаҳонбинии динист. Бо вучуди ин ҳақиқат, таърихи шаҳр-давлати Афина як хусусияти дигареро дорад, ки ба ин лағзиши фикрии мутафаккир, мутарчимон ва мо муҳаққиқон ба назари мо сабаб шудааст. Шоҳ Минос-Минозус шоҳи нимаасотирий ва нимадунавӣ ва таърихӣ, ки худро фарзанди дӯшизаи Аврупои финикӣ ва Зевс худои Римӣ медонист, васлгари қонунҳои динӣ бо табиати дунявии меъёрҳои тамаддуни Критӣ буд. Ин шоҳи ниматаърихӣ қонунҳои худро аз номи Зевс паҳн мекард ва амру қарорҳои худро таҳти сарпарастии ӯ намудор менамуд. Дар ин таърих ва саргузашти шоҳи овозадори Критӣ хо омезиши ҳокимияти дунявӣ бо динӣ эҳсос мегардад, ки таҳияи меъёрҳои диниро ба дасти шоҳ ва ҳаками сиёсӣ вогузор менамояд. Аз ин хотир, қонуну қавоиди қабулкардаи ин шоҳи нимаасотирию ниматаърихӣ, эҳтимол дорад дидгоҳи муҳаққиқро ба ин самт кашида, мансубияти қонунҳои диниро низ бар дӯши хирадмандону қонунгузорони дунявӣ ниҳодааст.

Минос шоҳи машҳури Критӣ буд, ки дар китоб Берунӣ ўро Мианос (Минозус) низ номидааст. Ўро аввал чун қонунгузор Минос ва сипас чун подшоҳ бо номи Минозус ёдрас шудааст.

Берунӣ аз назари умум, ки ин қонунгузoron ва арзишгузoronро ҳамчун шахсони донишманд ва салоҳиятдори қабули қонун меномад ҳақ аст, зеро қонунгузор ботинан бояд ин сифатҳоро доро бошад. Ва онҳо дар Афинаи бостон ба ҳамин сифатҳо ва китобу масалҳояшон машҳур низ монданд. Вале, дар масъалаи он ки қонунҳоро дар Юнони бостон хирадмандон эҷод менамуданд, аз назари усули сирф ҳуқуқӣ баҳснок аст. Чунки шаҳр давлатҳои Афина ва Спарта бо мақомоти давлатии қонунгузори коллегиялии худ машҳури таърихи башар гардидаанд. Таҷрибаи эҷоди қонун аз ҷониби донишмандони варзидаю ҳуқуқшиносони қонунгузор хоси оилаҳои ҳуқуқии англисию исломӣ аст ва он тавассути амсо-

ли судии англосаксонӣ ва ҳуқуқи қонунгузории мучтаҳидони исломӣ бештар эҳсос мегардад. Натиҷаи охирӣ доктринаи фикҳи мактабҳои ҳуқуқист, ки дар масири таърих чун сарчашмаи бебаҳси ҳуқуқӣ баромад кардаанд. Аммо, қор дар ин самт дар Афина ва Спарта дигаргунатар буд.

Драконт, Солон, Минос ва дигар ҳақимоне, ки Берунӣ ёдрас мегардад, донишмандоне буданд, ки бо роҳҳои демократӣ дар давлати Афина ба мақомҳои интихобии Ареопаг, Гелиэй ва Архонтӣ шомил шуда, сипас ба фаъолияти қонунгузорӣ машғул мегаштанд. Бинобар он, қонунро шаклан намояндаи интихобии давлат қабул мекард, на марди хирадманд, ҳарчанд, намояндаи давлат эҳтимоли зиёд дошт марди хирадманд бошад. Аз миёни ҳақимони номбаркардаи Берунӣ тарзе ишора шуд, ягона нафаре, ки қомилан ҳақим ва хирадманд буда, нақши таълимоташ дар қорқарди қонунҳо аз қониби таърихнигорон назаррас арзёбӣ мегардид, тибқи сарчашмаҳои ин Пифагори Самосӣ буд.

Г. Қонуни 12 қадвали римӣ ва таърихи навиштани он дар осори Берунӣ ва сарчашмаҳои таърихӣ

Як маълумоти муҳимми дигаре, ки дар боби қонунгузорӣ А. Берунӣ иттилоъ медиҳад, ин масъалаи меросбарии қонунгузории Римӣ аз низоми ҳуқуқи Афинагӣ аст. Дар ин масъала, миёни Берунӣ ва сарчашмаҳои таърихӣ Юнону Рим умумият вучуд дорад.

Ба иттилои Берунӣ: «Ва ба рӯзгори ҳуқмронии Дорон 1, ки баъди Куруш ҳуқмронӣ кардааст, римӣ сафирҳои худро назди афинагӣ фиристоданд ва аз онҳо қонунҳоро дар дуvozдаҳ китоб гирифтанд, ин қонунҳо дар онҳо то идорақунии Помпиля (Фанфилиус)»⁹². Ба қавли Берунӣ ин қонунҳо қори Римӣ то давраи Фанфилиус бевосита амал

⁹² Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С.127; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Хинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 78.

карданд, сипас ӯ яъне Фанфилиус моҳҳои римиро ба ҷойи 10 адади мавҷуда ба 12 расонид ва дар муомилот ба ҷойи нуқра маҳсулоти гилин ва пӯсти чорворо ворид сохт. Ин амалҳоро ба назари Берунӣ Фанфилиус ба сабаби хашмаш ба онҳое, ки аз ғарби қонунҳои сарпечӣ кардаанд, ҷорӣ намудааст⁹³.

Агар А. Берунӣ дар воқеъ шоҳи таърихи Рими бостон Нума Помпилийро, ки дар тавзеҳот мутарҷимони русӣ ва англисӣ овардаанд дар назар дошта бошад, пас асрҳои зиндагии ӯ охири асри VIII ва ибтидои асри VII то милод аст, ки ба замони Дориюш мувофиқат намекунад. Аммо, агар сенатор, консул ва сарфармондеҳи Рим Помпейро мадди назар гирифта бошад, ки ба асри I то милод рост меояд, боз ба маротиба аз рӯзгори Курушу Дориюш дур меафтад. Агар ишора ба Валериан, Публий Аврелий равад, пас ӯ солҳои 253-260 то милод ҳукмронӣ кард, ба Шопури I дар ҷанги Эдессе асир афтида, дар асорат ғавтидааст. Вале, солҳои ҳукмронии ӯ низ 200 сол пас аз қабули қонуни 12 ҷадвал рост меояд.

Ба назари мо, Берунӣ ишора ба Лутсий Валерия консули машҳури Рим, ки солҳои 450-449 қабл аз милод дар сарғаҳи баҳси плебейҳою патритсийҳо қарор дошта, қонуни 10 ҷадваларо ба 12 расонида, созиши онҳоро таъмин намуд. Консул Лутсий Валерия бо консули дигар Марк Горатсия қонуни маҳсули дигаре қабул мекунад, ки дар он интиҳоби нафаронеро ба мансабҳо мамнуъ эълон мекунанд, ки агар ҳукмҳои онҳо миёни мардум ва инсонҳо игво барангехта бошад ва ҳукумати консулӣ низ маҳдуд гашт ва барои хазинадори кассаи ҳарбӣ ба ғайр аз ду нафари мавҷуда боз ду квестори дигарро таъин мекунанд⁹⁴.

⁹³ Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 127.

⁹⁴ Ниг.: Йегер О. Всемирная история. Древний мир. Книга V. Италия и Запад. – М., 2001. – С. 188.

Ҳамин тавр, ишораи Берунӣ дар масъалаи қонуни римиро, ки аз афинагиҳо гирифта шудааст, ишора ба Қонуни 12 чадвали римиро аст, ки воқеан дар солҳои 451-450 то милод қабул шуда, аввалин қонуни навиштаи римиро буда, ба тариқи ихчам муносибатҳои мухталифи ҳуқуқиро мавриди танзим қарор додааст. Дар ин қонуннома муносибатҳои таъмини адолати судӣ, молумулкӣ, оилавӣ, шартномаҳо ва намудҳои мухталифи ҷиноят муқаррар ва ба танзим дароварда шудааст. Қонуни 12 чадвал мутобиқ ба иттилои сарчашмаҳо дар натиҷаи муборизаи плебейҳо ҷиҳати эътирофи ҳуқуқҳои сиёсӣ ва молумулкии онҳо дар баробари патрийсӣ қабул шудааст⁹⁵.

Иттилои Берунӣ дар масъалаи он ки қабули қонуни 12 чадвал ба солҳои ҳукмронии Дорои 1 наздикӣ дорад, ба ҳақиқат наздикӣ дорад. Воқеан сарчашмаҳо зиёд навиштаанд, ки мақсади маркази қонун заъф намудани муқовимати плебейҳо ва патритсийҳо аз назари молдорӣ ва баробарқонунии онҳо дар имтиёзхост, ки он вақт дар Афина тибқи ислоҳоти Солон хеле одилона ҳалли худро ёфта буд.

Бузургии таърихшиносии Берунӣ дар он аст, ки вай ҳазор сол муқаддам дар иттилоотеро меҷӯяд, ки имрӯз дар натиҷаи пешрафти илми таърихшиносии ҳазорҳо сарчашмаҳои нав онҳоро ба ҳамон мазмун собит гардониданд. Сарчашмаҳои муосир дар асоси дастхатҳо ва ҳуҷҷатҳои таърихӣ собит намуданд, ки вақте баҳси плебейҳо бо патритсийҳо оид ба қарорди лоиҳаи қонуни мушаххаскунанда ва навишташуда дар Рим тезу тунд мегардад. Баҳси марказӣ дар он буд, ки татбиқи қонунҳо дар салоҳияти магистрантҳо буданд ва ҳолати қонунҳои одатӣ номуайян буд. Плебейҳо масъала мегузоранд, ки қонунҳо навишта шаванд то адолат тибқи қонун мушаххас гардад, на бо хоҳиши патритсийҳо. Аз ин хотир, дар мусолиҳа сенат се

⁹⁵ Ниг.: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. –М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. – С. 188.

нафарро эҳтимол консулҳоро ҳамчун комиссия муқаррар карда, ба Юнон ҷиҳати омӯзиши таҷрибаи Солон равон мекунад, ки таҷрибаи эшонро омӯзанд.

Баъд аз баргашти ин се сафир соли 451 комиссияи 10 нафара таъсис дода мешавад, ки онҳо ҳамчун детсимиургҳо аз ҳисоби патритсийҳо интиҳоб мешаванд, то охири сол 10 ҷадвали қонунро менависанд. Баъдан соли 451 то милод ду нафар детсимиурги дигар ба гурӯҳи қорӣ ҳамроҳ шуда, ду ҷадвали дигарро илова менамоянд. Дар бораи табиати қонуни 12 ҷадвал танзими муносибатҳои ҳуқуқи граждани бо шакли муомилоти молҳо, ворид шудани маҳсулоти гилин ҳамчун ашёи ивазнамоя, пусти ҳайвонот фикрҳои Берунӣ илмӣ ва таърихӣ собитшудаанд. Аммо, дар масъалаи он ки онҳо қонунҳоро аввал мутобиқ ба моҳҷояшон ба 10 адад расониданд ва сипас бо тағйири моҳҳо ба 12 адад расонданд, он бояд таҳқиқ шавад. Зеро қонуни 12 ҷадвал ва қорқарди он то 10 ҷадвал ва сипас бо интиҳоби детсимиургҳои нав расонидан то 12 ҷадвал ба ин мазмун ва аз ин қария таҳлил нагаштааст.

Сарчашмаҳои омӯзишӣ ва илмии таърихи ҳуқуқи Рим бостон собит менамоянд, ки дар ибтидои ташаккули ҳуқуқ тамаддуни ҳуқуқи Рим таҳти таъсири устувори фарҳанги эллини ва фалсафаи ҳуқуқи Юнон қарор доштааст. Маҳз омӯзиши таҷрибаи Солон ва қорқарди қонунномаи 12 ҷадвал дар Рим дар бисёр сарчашмаҳои илмӣ ва таърихӣ ҳамчун амали дайншуда ишора мегардад⁹⁶.

Ш.Л. Монтескё дар бораи афзалиятҳои қонуни 12 ҷадвал роҷеъ ба танзими муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ишора намуда, таъкид мекунад, ки ин қонуннома масъалаи баррасии парвандаҳои, ки масъалаи ҳукми қатлро (маргарзониро) ҳамчун ҷазо матраҳ менамоянд, дар рӯҳияи республика бар уҳдаи маҷлиси умумии халқӣ бояд вогузор карда шаванд. Аз

⁹⁶ Ниг.: Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 2003. – С. 132-133.

ин хотир, нафарони интихобшудаи плебейҳо ба сифати судяҳо танҳо ҷиноятҳоеро баррасӣ мекарданд, ки ҷазои он ҷиноятҳо танҳо дар шакли ҷарима пешбинӣ мегашт. Ҳамин тавр, барои ҳукми қатл баровардан қонун зарур будо барои ҷаримаҳо қарори плебейҳо қифоят мекард. Ин равиши баррасии масъалаҳо дар қонуни 12 ҷадвал хирадмандона буд⁹⁷.

Баъдан Ш.Л. Монтескё дар масъалаи бекор шудани нуктаҳои ҷудогонаи қонуни 12 ҷадвал аз ҷониби қонуни Валерия (Помпилия) ишора намуда, таъкид мекунад: «Қонуни Валерия Римро аз ҳама он анъанакӯе, ки аз аҳди даврони қаҳрамонии Афина дар худ дошт, маҳрум месозад»⁹⁸. Лутсий Валерия тибқи иттилои сарчашмаҳо ҳамоно консуле буд, ки соли 449 пеш аз милод баъд аз қабули қонуни 12 ҷадвал, ки талаботи плебейҳоро қонеъ накард, қонунро пешниҳод кард, ки созиши плебей ва патрицийҳоро таъмин намуд⁹⁹. Яъне, Монтескё низ дар бораи меросбарии римӣ аз қонунҳои афинагӣ ва критӣҳо иттилоъ дошта, ин андешаро ҷонибдорӣ менамояд.

Ш.Л. Монтескё дар қисмати дигари асараш ҳангоми баррасии умумияти меъёрҳои ҷудогонаи ҳуқуқи оилавӣ ва римӣ роҷеъ ба масъалаи қандашавии ақди никоҳ, дар бораи ҳамоно ҳайати комиссияни қонунгузории римӣ, ки ба Афина сафар карда буданд, сароҳатан иттилоъ медиҳад: «Дар Афина қонун ба ҳамсарон ҳуқуқи баробар дар бекор кардани ақди никоҳ дар сурати пайдо шудани хиёнат иҷозат меод. Аммо, дар қонунгузории римӣ ақди Ромул ин гуна ҳуқуқро зан надошт (танҳо ба мард иҷозат буд, ки барои зани хиёнаткардааш заҳр омода намояд ва ё қалиди манзилашро иваз кунад – А.Х.), эҳтимол ин ҳаққи баробари бекор кардани

⁹⁷ Ниг.: Шарль Луи Монтескье. О духе законов / Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит. ст. Д. Хаустова. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – С. 173.

⁹⁸ Шарль Луи Монтескье. О духе законов / Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит. ст. Д. Хаустова. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – С. 173.

⁹⁹ Ниг.: Йегер О. Всемирная история. Древний мир. Книга V. Италия и Запад. – М., 2001. – С. 187.

акди никохро ҳамон сафирони римӣ аз Афина дар қонуни 12 чадвал овардаанд»¹⁰⁰. Дар бораи нақши қонуни 12 чадвал ва тавсеаи субъектони талоқ дар ҳуқуқи оилавӣ Ситсерон низ изҳори назар намудааст. Ин гуфтаҳо бо далоили дигари таърихӣ ҳаққонияти назари Беруниро нисбат ба қонуни 12 чадвал ва меросбарии онро аз афинагиҳо собит месозад.

Як хусусияти хоси меросбарии ҳуқуқ ва фалсафаи юнониён аз ҷониби римиро дар он буд, ки ин меросбарии тақлидӣ набуда, балки бештар хосияти эҷодкоронаро дошт. Зеро онҳо қонуну қавоиди афинагиҳоро ба шароити ҳуди мардуми Рим назаран ва амалан мутобиқ намуданд. Дигар аз сифати хоси зуҳури ҳуқуқи нав дар Рим дар он буд, ки онҳо аз ҳуқуқи Юнон фалсафа ва меъёрро гирифта, онро ба табиати меъёр ва фалсафаи ҳуқуқ табдил дода, дар ҷаҳони бостон нахустин маротиба мактаби дунявии тавлиди ақлонии ҳуқуқро қоркард карданд. Ҳуқуқшиносон Ситсерон, Гай, Юстиниан, Улпиан, Юлий Павел, Папиниан ва дигарон дар ин самт саҳми арзандадоранд. Онҳо ба дурустӣ модари ҳуқуқи дунявии олам шуданд.

Дар масъалаи Дориюши I, ки Берунӣ ишора менамояд, ҳаминро гуфтан ба маврид аст, ки дар таърихи идоракунии Ҳахоманишиҳо дар солҳои 464-424 дар сари қудрат Артаксеркс I – Артахшатра нишаста буд. Ҳамчунин, ишорати Берунӣ дар масъалаи аҳзи қонуни 12 чадвал аз юнониён мантиқан дар тарҷимаи форсӣ бавосита аз рӯи матн ишора ба шоҳ Критий Минозус дорад, аммо дар матни арабӣ ва русӣ ишора дар умум ба қонунҳои Афина меравад, ки мутобиқ ба сарчашмаҳои таърихист. Зеро комиссияи римиро ҷиҳати омӯзиши ислоҳоти Солон рафта буданд.

Маълумоти Берунӣ дар бораи китоби «Қонунҳо»-и Афлотун навишта, муколамаи марди муҳоҷири афинагиро бо як нафари марди кносӣ меорад ва дар ҷавоб ба саволи афинагӣ,

¹⁰⁰ Шарль Луи Монтескье. О духе законов / Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит. ст. Д. Хаустова. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – С. 254.

ки «қонунҳоро нахуст барои шумо, кӣ қабул овардааст? Онҳо аз одамон буданд ва ё малоикаҳо?» Мард аз Кнос ҷавоб додааст: «Қонунҳо аз малоикаҳо омадаанд, он чизе, ки ба мо тааллуқ дорад мо онҳоро аз Зевс гирифтаем. Вале лакедомониҳо бошанд тасдиқ менамоянд, ки онҳо аз Аполон гирифтаанд», комилан ва мазмунан мутобиқи навиштаҷоти Афлотун аст¹⁰¹. Дар ин навишта Берунӣ чун Афлотун баромади илоҳии қонунҳоро дар фалсафаи ҳуқуқи юнонӣ эътироф менамояд. Муҳим он аст, ки А. Берунӣ бо асари «Қонунҳо»-и Афлотун шиносӣ доштааст. Ва ин асарро бо забони арабӣ ва форсӣ «Китоб-ун-навомис», китоби арзишҳо номидаанд. Эҳтимол меравад, ки дар замони Берунӣ шинохти аксиологии меъёрҳои ҳуқуқ бартарӣ ва афзалият доштааст ва тарҷумони нахустини китоб ба ин шакл гумоштааст.

Муҳим он аст, ки дар ин навишта Берунӣ думболи Афлотун сарчашмаи баромади қонунҳоро дар миёни юнониён бо истифода аз асари Афлотун рӯшан менамояд. Ва ҳамин вижагӣ дар асл тафовути ҳуқуқи юнониро, ки то ҷое така ба асотир менамуд, чи дар таҷрибаи Критийҳо ва чи дар таҷрибаи Лакедомониҳо аз ҳуқуқи римӣ, ки рӯ ба самти дунявият ва мантиқ намуда, озодӣ ва меъёрҳои уҳдадоркунандаро чун қонуниятҳои математикӣ дар шароити муносибатҳои иҷтимоӣ масъалагузорӣ намуд, тадричан ошкор месозад.

Сипас, Берунӣ ишора ба навиштаи Афлотун карда мегӯяд: «Вай дар ҳамон боб мегӯяд: Агар офарандаи қонунҳо Худованд бошад, пас мақсад ва аҳдофи онҳо баргарин фазоил буда, ба адолати комил мутобиқ аст»¹⁰². Дар асоси

¹⁰¹ Ниг.: Платон. Полное собрание творений Платона в 15 томах: Т. I: Евтифрон. Апология Сократа. Критон. Федон / Перевод под редакцией С.А. Жебелева, А.П. Карсавина, Э.Л. Радлова. – Петербург: Academia, 1923. – С. 2.

¹⁰² Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 127; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Хинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358х. – С. 78.

фикри Афлотун Берунӣ хулоса менамояд, ки «Критийҳо қонунҳоеро дороанд, ки саодати қомилро ба инсонҳои меҳнанд, ки онҳо хайрхоҳона онҳоро ғоя менамоянд, зеро дар онҳо хайри қомеа бо хайри ҳудоҳо дар ҳамоҳангӣ қарор доранд»¹⁰³. Яъне, ғояи қонунҳои одилонаи Критийҳо, ки хайри инсонро илоҳиро дороанд, ғарави саодати мардумонашон аст.

Аз суҳанони афинагӣ Берунӣ менависад, ки «чун Ҳудоҳо дилашон барои меҳнати вазнини инсонҳо сӯхт барои онҳо идҳоро ба хоҷири Ҳудоҳо ва малоикаҳо муқаррар карданд, то ин ки онҳо истироҳат намоёнд ва барои ин ба онҳо хурсандӣ ва рақсу бозиро омӯхт»¹⁰⁴. Дар қатори идҳои ҷӯниён аз боби дуҷуми қитоби Афлотун дар бораи қонунҳои Берунӣ идро ба хоҷири Аполлон ва Дионис ишора менамояд, ки ба мардум шаробро ҳамчун дармон аз зикӣ ва пирӣ додааст. Маҳз шароб ҳолати нафари пирро ба таъби ҷавонӣ меғардондааст. Дар ҳамин боб Берунӣ боз як нуқтаи муҳими рақсу истироҳати ҷӯниёнро муаррифӣ карда, дар бораи қадом як ҳолати рақсе барои ҳудоён ишора менамояд, ки онро ҳамсони ибодат мешуморад. Яъне, дар ҷӯниён боситон низ мисли дигар халқҳо ва самови мусулмонони пайравии мавлавия ҳаракатҳои хоҳе барои оромии тану рӯҳ мавҷуд будааст. Ҳарчанд, Мавлоно Балхӣ дар Қуния дар ҳамсоғии ҷӯниён зиндагӣ кардааст, мо дар даст ҳеҷ иттилое дар бораи таъсири ин навъ мусиқии ҷӯниён бар ташаккули самови мавлавия дар даст надорем.

¹⁰³ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 127; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 78.

¹⁰⁴ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 128; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 79.

БОБИ Ш. ТАҲЛИЛИ ҲУҚУҚИ ҲИНДУСТОН ВА ДИГАР ХАЛҚИЯТҲОИ БОСТОНИИ ШАРҚ ДАР ОСОРИ БЕРУНӢ

А. Масъалаҳои умумии ҳуқуқи Ҳиндустон

Баъдан Берунӣ ба низоми ҳуқуқи ҳиндуҳо пардохта, умумияти ин низоми ҳуқуқиро бо низоми ҳуқуқи юнониҳо дар ифодаёбии шаклҳои сарчашмаҳои ҳуқуқ баён доштааст. Нақши хирадмандони қонунгузорро дар Ҳиндустон – «риши» ном масъулин бар уҳда доштаанд. Тарзе ишора шуд, суханони Берунӣ аз назари мантиқи умумӣ роҷеъ ба он ки ҳар қонун маҳсули ақли олӣ аст, фаҳмшаванда ва мувофиқ аст ба фаҳмиши табиати ҳуқуқ, вале аз назари шакл ва усули қолабгирии меъёрҳои ҳуқуқ то ҷое баҳснок аст. Зеро шакли ҳуқуқ дар масири таърих бо тариқи хос ба сарчашмаи ҳуқуқ табдил меёбад. Як нуктаи дигар ва муҳими иттилои Берунӣ дар масъалаи ташаккули ҳуқуқ дар он аст, ки вай ҳам нерӯҳои зеҳнӣ-қонунгузoronу донишмандон ва ҳам паёмбаронро дар як сатҳ бо нишонаи хирадмандиашон ҷойгоҳ мегузорад.

А. Берунӣ пас аз инъикоси ҳолати ҳуқуқи юнониён ба таҳлили вазъи ҳуқуқи ҳиндуҳо гузаштааст: «Айнан ҷунин ҳолат ҳоси мардуми Ҳиндустон мебошад, зеро онҳо бар он боваранд, ки қонунҳои динии онҳо аз «ришиҳо»-хирадмандони ҳиндӣ мабдаъ мегирад, на аз паёмбар Нараяннае, ки симои инсониро ҷиҳати иҷрои кори муайяне дар ин олам пайдо менамояд. Ҳадафи омадани вай, яъне паёмбар Нараянна ин пешгирии кадом як бадист, ки ба олам таҳдид дорад ва ё ягон бадии содиршударо пешгирӣ кардан аст»¹⁰⁵. А. Берунӣ таъкид менамояд, ки дар Ҳиндустон низ

Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 129; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 79.

мисли юнониҳо аслан кори қонунгузориро хирадмандон ва масъулини барои ин кор даъватшуда анҷом медиҳанд. Аммо, паёмбарони динӣ вазифаашон ҳалли қазияҳои ҷудогонаи бузурги оламӣ аст, ки дасти инсоният ҷиҳати ҳимоя аз он кутӯҳӣ менамояд. Аз ин дидгоҳ, ҳукуки Ҳиндустон низ бо вучуди табиати динӣ доштани вай аз ҷониби масъулини давлатӣ таъин мегардад.

Дар масъалаи устувории қонунҳои Ҳинд ва нури ҳукуки онҳо А. Берунӣ менависад: «Ҳеч як аз навиштаҷоти қонун ба тағйирот мубаддал намегардад, онҳоро бояд ҳамон тавре, ки қабул шудаанд, ҳамон тавр бояд иҷро намой. Аз ин хотир, ҳиндуҳо дар он лаҳзаҳое, ки масъала ба қонунҳои динӣ ва ибодатҳо дахл доранд, бидуни зарурат ба паёмбар кори худро ҳал менамоянд. Аммо, дар муносибати нуруҳои бад кӯмаки ӯ (паёмбар) зарурат пайдо менамояд. Аммо, масъалаи бекоршавии қонунҳо, тибқи тасаввуроти онҳо гӯё номумкин аст, зеро бисёр аз масоилҳо то омадани Васудева (падари Кришна дар индуизм – А.Х.) иҷозат шуда буданд, вале баъдан бекор шуданд. Ин ҳолат дар натиҷаи тағйири табиати инсонҳо ва беқудратии онҳо руҳ медиҳад, ки имкони гирифтани уҳдадориро надоранд. Чунин тағйирот ба қонунҳои никоҳ ва ҳешутаборӣ ворид шуд»¹⁰⁶.

Дар ин навишта А. Берунӣ ба тағйирнопазирии қонунҳои ҳиндӣ ишора намуда, ногузирии табдили онҳоро таҳти таъсири замону макон ва имкони инсонҳо дар баъзе аз муносибатҳои оилавӣ ёдрас мегардад. Маҳз дар муносибатҳои оилавӣ тағйирпазирии қонунҳоро муаррифии Берунӣ гувоҳи он аст, ки вай як ҳукуқшиноси ҳирфай аст. Зеро аз ҳама муносибатҳои иҷтимоӣ муносибатҳои оилавӣ имкон

¹⁰⁶ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 130; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 82; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 79.

доранд бо тағйирпазириҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва эътиқодӣ
рӯ ба табдилёбӣ намоянд.

Б. Ҳуқуқи оилавии ҳиндуҳо

Сипас, А. Берунӣ бевосита ба таҳлили падидаҳои ҳуқуқи оилавӣ ворид мегардад. Яке аз хусусиятҳо ва усулҳои мубрами илмӣ боби 10 китоби «Ҳинудстон» дар он аст, ки А. Берунӣ ба муқоисаи ҳуқуқи қадимаи халқу миллатҳо аз ҷиҳати ҳуқуқи оилавӣ ворид мегардад.

А.Берунӣ менависад: «Қадам як вақт дар таърих баромади насли инсонӣ бо яке аз ин се роҳ эътироф мегашт: яқум, аз камари падар ба батни модар гузаштани нутфа дар никоҳи қонунӣ, он тарве, ки имрӯз низ миёни мо ва ҳиндувон ин тартиб амал мекунад; дуюм, аз камари домод ба батни духтари ба ӯ ба шавҳар додашуда, агар дар ин ҳолат назди бордоркунандаи духтар шарт нагузошта бошанд, ки фарзанди онҳо (духтару домод – А.Х.) фарзанди бобояшон (падари духтар – А.Х.), ки меросгир надорад, баромад мекунад; сеюм ҳолат аз камари марди бегона ба батни зани шавҳардор, чун замини ҳосилдиханда (батни зан – А.Х.) дар ихтиёри шавҳараш буд, агар ин кор бо розигии ӯ шуда бошад, пас ҳосили ин замин низ аз онӣ шавҳари асосӣ аст»¹⁰⁷.

Тарзе мебинем, Берунӣ дар ҳуқуқи оилавии ҳиндуҳо се шакли ташкили оила – никоҳро ва тавлиди наслро дар ҳиндуҳо баррасӣ мекунад, маҳаки таснифи он ба намудҳои меросбарии фарзандон аст:

1. Тавассути никоҳи қонунӣ аз пушти падар ба пушти модар гузаштани нутфа ва меросбарии оила будани тифл. Дар

¹⁰⁷ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С.130; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 82; тарҷимаи форсии Манучехри Садуқи Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 80.

хукуки қадимаи мардумони Шарқ ин навъи никоҳ ҳамчун никоҳи муқаррарӣ эътироф мешуд. Дар байни ориёӣҳои ниёкони тоҷик ин навъи никоҳро сарчашмҳои таърихӣ ҳамчун никоҳи «подшоҳзан» ёдрас мешаванд. Ҳангоми таҳқиқи Авесто ва Вандидод мо дар бораи шаклҳо ва намудҳои никоҳ, ба истиснои ин ки дар баъзе ҷойҳо баста шудани никоҳҳои эндогамӣ ва никоҳҳои ниҳонии эндогамӣ дар байни шоҳони Пешдодӣ ва Каёнӣён хотирнишон карда шудааст, ягон ишораи мустақим ё ғайримустақимро пайдо накардем¹⁰⁸. Аммо, раванди инкишофи ҳукуки зардуштӣ ва сарчашмаҳои ҳукукнишон медиҳад, ки зардуштия чанд намуд ва шаклҳои никоҳро амалан медонистааст. Муҳаққиқи барҷастаи дини зардуштӣ, профессор Ю. Яъқубов мегӯяд, дар Эрони Сосонӣ панҷ шакли издивоҷ вучуд дорад. Шакли аввалини издивоҷ Padsha, pataxsayiha zanih буд. А.Г. Периханян онро ҳамчун никоҳи «мӯътабар», «қонунӣ», «ҷоиш» тарҷума кардааст. Муҳаққиқи эронӣ Мирим ин вожаҳо ба форсии муосир ҳамчун «подшоҳзан», яъне «хонум, малика» тарҷима кардааст¹⁰⁹.

2. Аз пушти домод ба пушти духтар гузаштани нутфа. Дар ҳамин шакли никоҳ, Берунӣ шартӣ бастанӣ никоҳро илова менамояд, ки агар тибқи он кӯдаки ба дунё оянда ба падари духтар мансуб нагардад. Агар чунин шарт гузошта шуда бошад, пас наслро бояд ба падари арӯс диҳанд. Ин ҳолат дар сурате рух медиҳад, ки падари духтар писар надорад, бинобар он духтарашро бо шартӣ муайян ба шавҳар медиҳад.

Ин навъи никоҳи бо шарт дар қадим миёни форсҳо низ будааст. Дар миёни ориёӣҳои бостон дуввум навъи никоҳро навъи никоҳи *iuyan zan* – *зани ягона* меномиданд. Ин ҳолатҳоест, ки духтар дар оила фарзанди ягона буд (яъне воҳиси мард набуд). Тибқи урфу одат фарзанди аввалинаш ба

¹⁰⁸ Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – С. 172.

¹⁰⁹ Иқтибос аз кит.: Яқубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. – Душанбе: Сурушан, 2002. – С. 11.

падару модараш тааллуқ дошт, то ўро вориси худ созанд¹¹⁰. Ин навъи никоҳро юнониён никоҳи «эпиклер», форсҳо «юкан», баъдан дар паҳлавӣ «ягона» ва римӣҳо «патерфамилиас» меномидаанд, ки дар сурати набудани меросхӯр дар оилаи падари духтар руҳ меодааст. Ин нишонаи он аст, ки ҷамоаҳои бостонӣ дар арафаи ташаккули муносибатҳои хоҷагидорӣ ва оиладорӣ, ки ҳамроҳ ба оилаҳо масъалаҳои молумулқӣ низ барои мақоми субъектон муҳим мегардид, шаклҳо ва навъҳои ташкили оиларо дар доираи манфиатҳо ногузир бознигарӣ менамуданд.

Дар сарчашмаҳои форсӣ ҳамин дуҷум навъи никоҳе, ки А. Берунӣ дар миёни мардуми Ҳинд овардааст, тарзе ишора шуд бо номи никоҳи *iukan* – ягона машхур аст. Ин никоҳ одатан вақте миёни ориёӣҳои бостон баста мешуд, ки агар духтар дар хона фарзанди ягонаи падару модараш бошад. Мақсад аз ташаккули ин навъи никоҳ ин нигоҳ доштани насл, авлод ва таъмини гузариши молу замин аз насл ба насл буд, ки дар хонаи духтари ба шавҳарбароянда ба мушкิลӣ мувоҷеҳ шуда буд. М. Рашшод ин никоҳро «анвокин» номида, бовар дорад, ки фарзанди аввал, агар писар бошад, аз он волидайн зан будааст¹¹¹. Ин никоҳро аз нигоҳи ҳуқуқӣ метавон никоҳи бо шарт номид. Ба гуфтаи А.Г. Периханян, дар ин ҷо сухан дар бораи никоҳи эпиклер – духтар-ворис меравад: «Аз мазмуни матнҳо маълум мешавад, ки шахси бо ин истилоҳ ифодаёфта набояд духтари ягонаи падараш бошад; ин ҳолат вақте низ ба амал меомад, ки дар оила чанд духтар буданд. Моҳияти он аз писари ворис надоштани *paterfamilias* иборат буд»¹¹².

¹¹⁰ Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – С. 173.

¹¹¹ Ниг.: Рашшод М. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷ. 1-2. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 116.

¹¹² Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М.: 1983. – С. 99-100.

Ҳамин тавр, эпиклерати ҳуқуқи Юнони қадим ва Ҳиндустони бостон низ ба ҳуқуқи зардуштӣ маълум буд¹¹³.

Ҳамин тавр тибқи маълумоти сарчашмаҳо дар никоҳи ягона духтари ягона бо мақсади нигоҳдории насл ва авлод фарзанди якуми худро ба волидайнӣ худ меод¹¹⁴. Тибқи гуфтаҳои А. Мазохирӣ, ин никоҳи духтарест, ки дар оила фарзанди ягона мебошад. Писари аввалашро, ки дар никоҳ таваллуд мекард, ба падар меод, вале агар танҳо духтар таваллуд мекард, яке аз онҳоро падар ба сифати ворис интихоб менамуд¹¹⁵. М. Рашшод ин никоҳро «анвокин» номидааст, ки дар он писари аввал ба волидайнӣ зан дода мешуд¹¹⁶. Ба ақидаи А.Г. Периханян, дар ин маврид сухан дар бораи никоҳи эпиклер-духтари ворис меравад: «Аз матнҳо маълум аст, ки шахси бо ин истилоҳ ишорашуда ҳатман духтари ягонаи падари худ буданаш шарт нест: нофаҳмӣ дар сурати якчанд духтар доштани падар ба вучуд меояд. Моҳияти масъала дар он буд, ки дар лаҳзаи марг патерфамилиас писари меросхӯр надошт. Ин мушкилот, инчунин, дар ҳолатҳое ба вучуд меомад, ки марди калонсол мефавтиду аз никоҳи баробарҳуқуқ фарзанд надошт. Илова бар ин, на бародар, балки як ё якчанд хоҳар дошт. Дар ин ҳолат яке аз хоҳарон вориси бародари худ мегардид»¹¹⁷.

Муҳаққиқи таърихи ҳуқуқ А. Аминҷонов дар рисолаи илмӣ худ низ дар масъалаи ин навъи никоҳ дар тақя

¹¹³ Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – С. 151-251.

¹¹⁴ Ниг.: Халиков А.Г. Семейное право зороастризма (древнее право). – Душанбе: «Сарбоз», 2003. – С. 34.

¹¹⁵ Ниг.: Мазохирӣ Али Акбари. Хонавода-и Ирон-и пеш аз ислом / Тарҷума аз забони фаронсавӣ ба забони форсӣ Абдулло Таваккал. – Техрон, 1373 х. – С. 90.

¹¹⁶ Ниг.: Рашшод М. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷ. 1-2. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 116.

¹¹⁷ Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – С. 99.

ба сарчашмаҳои илмӣ дуруст хулоса менамояд: «Ҳамин тарик, никоҳи ягона дар ҳолате баста мешуд, ки дар оила писар-ворис набуду танҳо духтарон буданд. Инчунин, ин никоҳ бо мақсади бо ворис таъмин кардани оилае, ки писар надошт, баста мешуд. Ихтилоф байни муҳаққиқон дар он аст, ки тибқи ақидаи як гурӯҳи онҳо ҳангоми будани духтари ягона дар оила (А. Мазохирӣ, М. Рашшод) ва ба ақидаи гурӯҳи дигар (А.Г. Периханян) ҳангоми набудани писар, новобаста аз миқдори духтарон, ин навъи никоҳ баста мешуд. Ба ақидаи мо, басташавии никоҳи ягона на аз он вобастагӣ дошт, ки дар оила як духтар буд ё набуд. Шартӣ асосӣ дар набудани вориси ҷинси мард ифода меёфт. Зеро дар ҳуқуқи қадима ва махсусан зардуштиён ба пушти мард гузаштани авлод ва мерос саҳт таъкид шуда, ҳақи мард дар таълимоти динӣ низ рӯ ба афзоиш дошт. Ин никоҳ аз он лиҳоз ягона ном дошт, ки ҳангоми мавҷудияти миқдори зиёди духтарон танҳо яке аз онҳо ҳуқуқ ба никоҳи ягонаро доро буд»¹¹⁸.

3. Сеюм навъи никоҳе, ки А. Берунӣ меорад, ин аз миёни шахси бегона нутфа ба батни зани шавҳардор ворид мегардад. Яъне, мо ба масъалаи муосири бордоркунии табиӣ ғайриқонунӣ дар асоси ризоят қарор дорем. Матлаб аз ин никоҳ марди бенаслро наслдор намудан аст, яъне дар ҳолате, ки мард соҳиби зан бо иллатҳои табиӣ ва ё сунъӣ насл дошта наметавонад. Дар ин никоҳ зан аз ҳисоби марди бегона бордор мешудааст, вале насл мансуби падари биологӣ не, балки падари қонунӣ яъне шавҳар мегаштааст, агар бо ризояти шавҳар ин амалиёт шуда бошад.

¹¹⁸ Ниг.: Аминҷонов А.Х. Хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик: давраи ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ: Рисола барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз ихтисоси 12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ). – Душанбе, 2018. – С. 65.

А. Берунӣ дар бораи ин навъи никоҳи ҳиндуҳо изҳори назар намуда, таъкид мекунад, ки чунин навъи никоҳ дар араби ҷоҳилия низ дар шаклҳои гуногун вучуд дошт. Яке аз намудҳои он, ин ҳолате буд, ки араб ҳамсари худро равон мекард, ки вай ба назди марди арзандае воломақоме ва шояд молдоре равад ва бо вай алоқаи ҷинсӣ кунад. Сипас худаш бо ӯ ба мӯҳлати муайян алоқа накарда, умед дошт, ки аз марди бо ҳамсараш алоқа карда насли олимақом мегирад. Ин ҳолати никоҳи арабҳо ҳамон шакли сеюми никоҳи ҳиндувонро мемонад, мегӯяд Берунӣ¹¹⁹. Ҳамчунин, Берунӣ ба тариқи муқоиса дар ин қисмат дар бораи дигар навъи никоҳҳои ифротии арабҳои ҷоҳилия дар ин иттилоъ додааст. Мисол дар бораи одати ҳамхобагии чанд бародар бо як зан¹²⁰.

В. Ҳуқуқи оилавии зардуштиҳо

Назари Берунӣ, умуман дар масъалаи оини зардуштия ва расму анъанаҳои онҳо дар маҷмӯъ воқеъбинона некроҳона аст. Вай дар бораи зиёд аз расму оинҳои зардуштиён ва мувофиқати онҳо бо ҳаракати ҷирмҳои табиӣ ва мувозанати онҳо ба саодати инсонӣ фикрҳои некрофтааст. Дар баъзе мавридҳо аларағми дигар сарчашмаҳои таърихӣ далелу бурҳонҳои дигари шунидаю хондашро низ овардааст. Ӯ дар «Осор-ул-боқия» дар масъалаи никоҳи маҳорим-«эндогамия» изҳори назар намуда, таъкид мекунад, ки ин навъи никоҳ ҳислати истиной дорад ва он ба Зардушт иртиботе надоштааст. Аз ҷумла, «дар бораи никоҳи модар, менависад Берунӣ, –

¹¹⁹ Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 131; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 83; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 81.

¹²⁰ Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 131; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 83; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 81.

ки ба зардуштихо нисбат медиҳанд, аз сипаҳбуд Марзбон би-ни Рустам шундам, ки Зардушт ин амалро чорӣ накардааст. Ва чун Гуштосб хирадмандону солхӯрдагон ва бузургони кишвари худро барои гуфтугӯ бо Зардушт дар маҷлисе гирд овард, яке аз пурсишҳое, ки аз Зардушт карданд, ин буда, ки «агар марде бо модари худ аз миёни тӯда ва чомеа дур афтода бошад ва дастрасӣ ба зани дигар надошта бошад ва аз қатъ ёфтани насл бихаросад, чӣ бояд бикунад? Зардушт посух дод: «Дар чунин ҳол равост...»¹²¹. Тарзе мо мебинем, Берунӣ ин иҷозати ғайриахлоқиро дар оини зардуштия ҳамчун омили истисноӣ муқаррар наамояд. Омили муҳаррики он тибқи андешаи зардуштиён ин тарс аз канда шудани насли инсонист, яъне аз бенасл мондани мирандаҳост. Ҳатто дар сарчашмаҳои ҷудогона ишораҳо аст, ки агар дар майдони ҷанг зардуштӣ бо зардуштӣ бархӯрд кунад ва ҳангоми ғалаба масъалаи куштани рақиб ба миён ояд ва рақибӣ мағлуб иброз кунад, ки насл надорад, ӯ бояд кушта нагардад. Сабаби наҷоти ӯ дар чунин сурат ҳамин набудани насл мегардад.

Умуман бенасл мондан бузургтарин фоҷиа ва бадбахтӣ дар оини зардуштия будааст. Аммо, дар заминаи баъзе аз сарчашмаҳо тибқи баъзе андешаҳо мушоҳида мешавад, ки дар оини зардуштия никоҳи маҳорим то ҷое ҳислати шаръӣ таъкидӣ низ доштааст. Умуман бояд қайд кард, ки аз васати ин навъи никоҳи ғайриахлоқӣ инсоният дар даврони муайяни барбарияташ яқсон убур кардааст. Танҳо дар ҷое аз он барвақттар мардум ҳалос ёфтаанду дар баъзе ҷойи дигар... аҷиб он аст, ки дар расмикунонӣ ва лағви ин оини ғайриахлоқӣ дар муносибатҳои оилавӣ, дин дар остонаи тамаддун нақши муассир бозидааст. Зардуштия, буддоия, бисёрхудоии Римӣҳою Юнонӣҳо бисёр аз асрори зуҳуру инқори ин ҳодисаро дар худ пинҳон кардаанд. Ҳодисаи шоҳ Эдип ва нобино шудани ӯ дар фарҳанги эллиний намунаи ин гуфтор аст. Бардошт ин аст, ки ин амали ғайриахлоқии биологӣ хоси

¹²¹ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 220.

як мардуми ниёкони форс не, балки махсуси ҳама халқҳои дигар низ тибқи далелҳои илмӣ таърихӣ будааст.

Никоҳи эндогамӣ ҳамчун яке аз қадимтарин шаклҳои никоҳ дар таърихи башарият тибқи иттилои сарчашмаҳои илмӣ-таърихӣ байни ҳамаи халқҳои рӯи замин вучуд доштааст¹²². Никоҳи эндогамӣ дар дараҷаҳои мухталиф, ҳам эндогамияи ифротӣ ва ҳам эндогамияи одӣ дар миёни ниёкони мо низ мушоҳида шудааст. Аз мавҷудияти ин шакли ақди никоҳ дар таърихи башарият сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ (дар мавридҳои, ки суҳан дар бораи пайдоиши инсоният аз Одаму Ҳавво меравад) низ мантиқан далелҳо ба воситаи вучуд доранд. Дар бораи сабабҳои ин қадар тӯлонӣ вучуд доштани эндогамия ва пайдоиши он дар қаламрави қabilaҳо ва қавмҳои ориёии Эрон ва Осиёи Миёна олимони зиёд навиштаанд. Бино ба таҳлили бисёриҳо низ Авесто бевосита эндогамияро муқаррар накардааст, вале онро манъ накардааст. Сарчашмаҳои дигари ҳуқуқи зардуштӣ бошад ба никоҳи хешутаборӣ баргарӣ медиҳанд, ки ин ба қонунигардонии он баробар аст. Ба ин сарчашмаҳо «Ардавирифнома», «Додистони Минои хирад», «Шояст-на-шояст», «Бундаҳишн» ва ғайра¹²³ дохил мешаванд.

Таърихи Эрон ва Тӯрон низ далелҳои зиёдеро медонад, ки дар байни намоёндагони хонадони шохӣ никоҳи эндогамӣ баста мешуд. Фирдавсӣ дар «Шохнома» дар бораи ҳамзистии шох Баҳман бо духтараш Ҳумой¹²⁴, муҳаққиқ М. Рашшод дар

¹²² Ниг.: Жак Жан Мари де Морган. Доисторическое человечество: Очерк доисторического периода / Пер. с фр. В. Худанова. – М.; – Л.: Госиздат, 1926. – 316 с.; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М.: Политиздат, 1980. – 238 с.; Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. Изд. 3-е, перераб. и доп. Учебник для студентов исторических факультетов высших учебных заведений. – М.: Высшая школа, 1982. – 224 с.

¹²³ Ниг.: Бундаҳишн (Сотворение основы) и другие Пазендские тексты // Зороастрийские тексты. Изд. подгот. О.М.Чунаковой – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 286. – (Памятники письменности Востока, CXIV).

¹²⁴ Ниг.: Рашшод М. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷ. 1-2. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 76.

бораи ҳамзистии Камбис бо холааш¹²⁵, Геродот дар бораи ҳам-
зистии Камбис бо хоҳараш Аттоса¹²⁶, Ктесий дар бораи
издивочи маликаи саккоиҳо Зарина бо бародараш Кидрой¹²⁷ ва
гайра маълумотҳо овардаанд. Дар бораи мавҷудияти ин навъи
никоҳ дар байни шохони Ҳахоманишӣ ва баъзе ҳокимони
Осиёи Миёна дар сарчашмаҳо маълумот мавҷуданд¹²⁸. Чунон
ки мебинем, фактҳо асосан ба сулолаҳои ҳукмрон дахл до-
ранд. Шояд ин гуна ҳимояти сарсахтонаи эндогамия ба
манфиатҳои иқтисодию сиёсии оилаҳои ҳукмрон вобаста бо-
шад, ки онҳо урфу одатҳои қабилавии нигоҳ доштани
ҳокимиятро тамоман вайрон кардан намехостанд. Аммо, қайд
кардан зарур аст, ки эндогамия дар ҳамаи давлатҳои қадимаи
Тӯрон ва Эрон яқсон ба ин гуна муддати тулонӣ вучуд надош-
тааст. Фактҳои алоҳида мавҷуданд, ки ин гуна ҳамзистиро, ма-
салан, дар замони ҳукмронии каёниён манъ мекунад.

Фирдавсии бузург дар «Достони Сиёвуш» низ як
лаҳзаеро мисол овардааст, ки ба далели гумонбар шудани
Сиёвуш ба ишқварзӣ бо модарандараш – Судоба ўро барои
собит шудани ҳақиқат, ба гузаштан аз миёни оташ (озмоиш-
вари гарм-ордалия) имтиҳон мекунад. Сиёвуш, ки ба
шоҳзодаи каёниҳои аввал маҳсуб мешавад, дар натиҷаи
тӯҳмати модарандараш Судоба бегуноҳии худро тавассути
ордалияи оташ исбот мекунад.

Бандадеш шуд чони Ковуси Кай,
Зи фарзанду Судобаи шумпай.
Аз ин рӯ, гар яке шавад нобакор,
Аз ин пас ки хонад маро шахриёр.

¹²⁵ Ниг.: Рашшод М. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷ. 1-2. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 76.

¹²⁶ Ниг.: Геродот. История. В девяти томах. – М., 1999. – С. 208.

¹²⁷ Ниг.: Пьянков И.В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктессия. – Душанбе, 1975. – С. 75.

¹²⁸ Ниг.: Холиқов А.Ғ. Раванди сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоии олами Эрон ва Ту-
рон // Давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, 2001. – № 1. – С. 21-33.

Сиёвуш бад-ӯ гуфт: «Андӯҳ мадор,
 К-зин сон бувад гардиши рӯзгор.
 Саре пур зи шарму табоҳӣ марост,
 Агар бегуноҳам раҳой марост.
 В-ар эдун, ки зин кор ҳастам гуноҳ
 Чаҳонофаринам надорад нигоҳ»¹²⁹.

Дар айни ҳол домани ихтилоф ва баҳсро нагустанда, бо ҳамин нукта қаноат хоҳем кард, ки никоҳи маҳорим низ як зайл дар тамоми Эрону Тӯрон паҳн нашуда буд. Зеро ҳуди ҳамин муттаҳамсозии Сиёвуш барои ин кирдор намунаи манъ будани ин амал дар аҳди Каёниён буд. Ин раванди маҳдудсозӣ ҳам дар Эрон ва ҳам дар Тӯрон дар солҳои баъдӣ пайваста тавсеа меёфт.

Муҳаққиқон роҷеъ ба авомили эътирофу ниғаҳдошти чунин шакли қадимаи никоҳ дар Эронзамин баҳсҳо доранд. Ба фикри мо авомили асосии он унсури моликият ва сиёсӣ буда, ба ҳифзи сарват ва нигоҳдошти ҳокимият дар доираи авлоди қудратдор ба шумор меравад. Зеро аксари чунин никоҳҳо дар байни шахсони соҳибқудрат дида мешавад. Қисме онро аз таълимоти асосии оини зардуштӣ медонанд, ки дар сарчашмаҳои ҷудогона ёдрас шудаанд¹³⁰ ва қисме онро инкор мекунанд ва ҳамчун ҳолати истисноӣ дар муносибатҳои инсонӣ ба мисли А. Берунӣ эътироф меку-

¹²⁹ Фирдавӣ А. Шоҳнома. Ҷ. 4. – Душанбе, 1989. Достони Сиёвуш.

¹³⁰ Тибки ривояти зардуштия ва ақидаи мутарҷимони Авесто, вакте Аҳриман меҳост рӯи шарии худ Ҳешмаро ба замин биғиредад, охири рад кард. Сабаби рад шудан, ба қавли рӯи шарир, се чиз будааст, ки Ахуро Маздо офаридааст: гоҳанбор, мезд ва никоҳи ҳешутаборӣ. Пас Аҳриман ғурӯс зад: «Ба гоҳанбор бирав ва агар яке аз (мардум) чизеро дудид, гоҳанбор вайрон мешавад ва ҳама чиз мувофиқи майлу хоҳиши ту сураат мегирад. Ба мезд бирав ва агар яке аз (мардум) суҳбат кунад, он мезд вайрон мешавад ва кор мувофиқи хоҳиши ту сураат мегирад. Аммо аз никоҳи ҳешутаборӣ даст каш, зеро ман (илоҷашро) намедонам...» Ниг.: Шайастан-на-шайастан // Зороастрийские тексты: Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 312-318 – (Памятники письменности Востока. С. XIV).

нанд¹³¹. Онҳое, ки ба иҷозат будани ин навъи никоҳ ишорат мекунанд ба сарчашмаҳои низоми ҳуқуқи зардуштия Ардавирофнома», «Додистони Минои хирад», «Шояст-нашояст»¹³² ва ғ. таъя мекунанд.

Тахмин меравад, ки ривоятҳои авестой ва сарчашмаҳои дигари ҳуқуқи зардуштӣ, ки дар онҳо никоҳ ва издивоҷи хешутаборӣ як қувваи муқаддас ва муҳолифи зидди девҳо ва нерӯҳои шарир махсуб мешуданд, дар ҳамоҳангӣ бо ҳифзи қудрати сиёсӣ дар дохили дудмони муайян ва ҳифозати сарвату боигарӣ дар сарзамини Эрону Тӯрон ҷиҳати муддати тӯлонӣ нигоҳ доштани издивоҷи эндогамӣ ва ҳам нигоҳ доштани ҷанбаҳои расмӣ он замина шудаанд.

Аҷиб он аст, ки никоҳ миёни мардуми Ҳиндустон ҳосияти эндогамӣ надошта, бештар ҷанбаи экзогамиро доро аст. Берунӣ дар боби 69 асари «Ҳиндустон», ки номаш «Роҷеъ ба никоҳ, касалии моҳонаи занона, вазъи тифл ва тавлиди фарзанд» мебошад, дар саҳифаҳои 469-471 дар ин бора муфассал иттилоъ додааст. Тибқи иттилои Берунӣ мутобиқ ба қонуни оилавӣ онҳо бехтар аст, ки ба занҳои бегона ва ғайриҳешованд оиладор шаванд. Ҳар қадаре, ки хешу таборӣ дар никоҳ дур меафтад, ба ҳамон андоза никоҳ хубтар васф мегардад¹³³. Никоҳи байни хешу табор қатъиян маҳкум мегардад, ҳам занҳои ба ҳам хешу табори наздик наметавонанд занҳои як мард бошанд, ҳам занҳои хешу табор аз рӯи авлодӣ мисол, чи ба самти поёнӣ – набераҳо, чи ба самти болоӣ – модару бибию бибиқалон¹³⁴. Инчунин,

¹³¹ Аз ҷумла А. Берунӣ. Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 220.

¹³² Шайаст-на-шайаст // Зороастрийские тексты: Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 312-318 – (Памятники письменности Востока. С. XIV).

¹³³ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 470; тарҷимаи форсии Манучехри Садуқи Саҳо. – Техрон, 1358 ҳ. – С. 470.

¹³⁴ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 470; тарҷимаи форсии Манучехри Садуқи Саҳо. – Техрон, 1358 ҳ. – С. 470.

манъ аст оиладор шудан бо хешу таборони паҳлуй, мисол духтари хоҳар, ама, духтарони онҳо ва амсоли онҳо. Чунин никоҳҳои хешу таборӣ танҳо баъд аз пушти панҷум иҷозат дода мешуд, вале дар ҳамин шакл онҳо ҳамчун никоҳи на он қадар мусбат қабулшуда маҳсуб мегардид¹³⁵. Тарзе мебинем, ҳарчанд ҳиндуҳо як шоҳаи аслии мардуми ҳиндуориёӣ-ҳо буданд, вале дар ҷаҳонбинии онҳо ва одатҳои ташкили оилашон никоҳи хешу таборӣ қатъиян манъ шудааст. Шояд ин масъала ба мафкураи динии онҳо ва буддоия вобаст бошад. Вале дар ҳоли ҳозир мо фикри қаноатбахше гуфта наметавонем, зеро шиносоии мо ба фарҳанги ҳиндуҳои замони Берунӣ ба сатҳи эшон набуда, ба мо имкон намедихад, ки фикри мустақилро дар ин бобат ироа намоем.

Г. Инитсиатсия, ордалия ва роҳи ноҳамвори ташаккули никоҳ дар ҳукуки қадимаи Шарқ

А. Берунӣ дар бораи китоби Авасто ҳамчун китоби муқаддаси зардуштиён иттилоъ дода, дар бораи инитсиатсияи Зардушт ҳамчун шакли махсуси ордалия, ҷиҳати эътирофи рисолати паёмбарии ӯ низ маълумот додааст. Ӯ менависад: «Ва ин китобро Зардушт дар Пешгоҳи Гуштосб гузошт. Ва Гуштосб уламои кишварро даъват карда буд. Ва Зардушт дастур дод, ки миқдоре сурб об кунанд. Сипас рӯи худро ба осмон карда гуфт: «Худовандо, агар ин китоб аз туст ва ман ба фармони ту онро барои ин подшоҳ овардаам, зиёни ин сурби ғудохтаро бар ман бирезед (дар матни тоҷикӣ чунин омадааст, шояд мутарҷим чизеро партофта бошад. Вале дар умум мақсад фаҳмост, ки ордалия барои исботи даъвои паёмбарии Зардушт гузаронида мешавад. Ва чун бо талаби ҳуди ӯ сураат мегирад, ин ҳолат ба сони мӯъҷиза паёмбарии ӯро муаррифӣ кардан аст – А.Х.)»¹³⁶.

¹³⁵ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 470; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 470.

¹³⁶ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 221.

Тибқи иттилои А. Берунӣ онҳо сурби ғудохташударо ба шикаму синаи Зардушт мерезанд ва ба ӯ осебе намерасад.

Ҳамчунин, дар китоби «Осор-ул-боқия» Берунӣ иттилооти бисёр пурқиммат дар бораи баромади Зардушт, мансубияти донишу илми он тибқи сарчашмаҳо ба шогирдии Илёси набӣ, то ба таълимоти фалсафаи Фисоғуррас, дар бораи сӯзондани китоби Авасто аз ҷониби Искандари юнонӣ ва ғ. мавҷуданд, ки дар кори омӯзиш ва таҳлили таърихи ин дин ва фарҳанги бостонии зардуштия бисёр муҳим ва ҷолибанд.

Дар бораи муқоисаи навъи сеюми никоҳи ҳиндувон, ки дар сурати безурётӣ зан бо ризояти шавҳараш бо дигар мард алоқа мекунад, мо дар ҳукуқи қадимаи ниёкони тоҷик монандии айниёнафтем, вале никоҳи ба он монанд, никоҳи сатурзан аст. Дар никоҳи *satur-zan*, ки маънои аслаш масъалаи ворисият аст, фарзандони як мард ба марди ғавтида ғузарида мешавад. Агар ҷавони ғотиҳашуда пеш аз издивоҷ даргузашт ва арӯсшавандааш бо шахси дигаре издивоҷ мекард, пас ин амал ба номи марҳум сурат гирифта, дар дунёи дигар ҳамсари домоди собиқ мешуд. Нисфи кӯдакони таваллудшуда бояд номҳои худро бо домодшавандаи ғавтида пайваст мекарданд¹³⁷.

Мақсад аз бастани чунин ақди никоҳ додани ворис ба марҳуме мебошад, ки аз ӯ насли мард боқӣ намондааст. Яъне, ин ҷо мард мурдааст танҳо ворис зарур аст. Аз ҷиҳати мазмун ин никоҳ ба никоҳҳои эпиклерӣ ва ҷокар-зан шабоҳат дорад. Фарқияташ дар он аст, ки ҷавон – домод пеш аз зиндагии якҷоя мемирад. Падару модари ғавтида ақди никоҳро бо ҷавони ғавтида ба таври номиналӣ анҷом медиҳанд. Пас аз он, бо тӯҳфаҳои муайян, номзади ҷавони ғавтида ба шахси дигар дода мешавад. Ю. Яқубов намудҳои зерини ин никоҳро зикр мекунад: 1) *satur butak*

¹³⁷ Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – С. 173-174.

(никоҳи сатури табиӣ); 2) *satur katar* (никоҳи сатури ташкилӣ); 3) *satur gumartak* (никоҳи сатури таъйиншуда)¹³⁸.

Берунӣ дар бораи чорум навъи никоҳ миёни арабҳо изҳори назар намуда, онро як навъи никоҳ байни зани падари фавтида ва ё писари фавтида меҳисобад, ки он бо номи «никоҳ ал-мақт» (никоҳи маҳкумшуда, никоҳи бад) машҳур аст¹³⁹. А. Берунӣ роҷеъ ба чунин навъи никоҳ дар аҳди бостон миёни мардумон изҳори назар намуда, таъкид мекунад, ки он дар миёни яҳудиёд дар доираи оила ва бародарон бештар эҳсос мешавад, ки ба хотири нигоҳ доштани номи бародарашон ҳамсари бародарашонро ба бародари зиндаашон медиҳанд. Чунин навъи никоҳ миёни оташпарастон, яъне зардуштиён низ вучуд дорад, мегӯяд А. Берунӣ¹⁴⁰. Дар воқеъ, иттилои А. Берунӣ дар масъалаи вучуди никоҳи сатурзан миёни ниёкони тоҷику форс асоснок аст, зеро навъҳои мухталифи он миёни ниёкони тоҷикон мушоҳида мешуд. Ҳатто ин навъи никоҳ, яъне ҳамсари бародарро ба бародар додан, дар сурати вафот ёфтани бародар тибқи нақли одамон дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ, вақте шаҳрвандон аз ҷанг нагаштанд, ҳамсарони аз ҷанг нагаштаре ба бародарони ҷавонашон низ дар шимолу ҷануби Тоҷикистон доданашон мушоҳида шудааст.

Тарзе мебинем, бо вучуди умумият доштани мавзуоти ҳукуқи никоҳӣ дар шоҳаҳои мардуми ориёитабори ҳинду

¹³⁸ Ниг.: Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. – Душанбе: Сурушан, 2002. – С. 14-15.

¹³⁹ Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С.131; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 83; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 81.

¹⁴⁰ Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С.131; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 83; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 81.

точикон мо ҳолатҳо ва асосҳои таснифномаи онро дар заминаи омилҳо ва усулҳои мухталиф пайдо мекунем. Мисол, дар фарқият аз ҳуқуқи қадимаи тоҷикон таснифоти шаклҳои никоҳ дар аҳди бостон ва асрҳои миёнаи Ҳиндустон тибқи иттилои А. Берунӣ аслан атрофи масъалаҳои фарзанд ва гузариши вазъ ва ҳолати нутфа аз камари мард ба батни зан меравад, ки дар ҳамин ҳолатҳо субъектҳо дар чи муносибат қарор доранд, онҳо барои якдигар чиҳати ташкили оила қонунианд ё не, яъне монеаҳо барои ғрикоҳъ байни онҳо вучуд дорад ё не. Дигар аз масъалаи таснифнамудаи Берунӣ дар шаклҳои никоҳ ба асли мансубияти насл ба аъзои оила ва ё оилаи дигар меравад. Ин ҳолат гувоҳи он аст, ки дар ҳуқуқи қадимаи ҳиндуҳо вучуди меросхӯр ва барандаи номи авлод ва оила мавқеи муҳимро ишғол мекардааст. Ва онҳо доимо дар фикри пурра кардани пахнои холигии масъалаи мазкур буданд.

Умуман, Берунӣ дар бораи навъи никоҳҳои арабҳои чоҳилия изҳори назар намуда, чор намуди онро номбар мекунад: **якум**, навъи никоҳе, ки бо розигии шавҳар зан барои тавлиди фарзанди олирутба ба шахси дигари воломақом алоқа мекунад, ин навъи никоҳ ба назари Берунӣ ба сеюм навъи никоҳи ҳиндуҳо мувофиқат менамояд; **дуюм** намуди никоҳ, вақте, ки як араб ба араби дигар пешниҳод менамояд, ки ҳамсаратро барои ман иҷозат фармо, ман аз онҳо худро ба ту иҷозат медиҳам, яъне барои алоқаи чинсӣ. Ин навъи никоҳро мо шартан ивазнамоии муваққатии ҳамсарон меномем; **сеюм**, ин никоҳест, ки чанд мард бо як зан зиндагии оилавӣ мебаранд. Дар чунин навъи никоҳ зан бояд муқаррар мекард, ки падари аслии кӯдак кист? Агар ӯ натавонад, пас ба фолбинон муроҷиат мекарданд; **чорум** навъи никоҳ, ин никоҳ ал-мақт аст, ки писари аз чунин никоҳ тавлидшударо «дайзан» меномиданд. Ин навъи охирии никоҳи арабиро Берунӣ бо никоҳи яҳудон монанд кардааст, ки фарзанди аз

он тавлидшударо яхудон «йабхам» меномидаанд¹⁴¹. Аҷиб он аст, ки тибқи иттилои Берунӣ агар никоҳи ҳиндувон дар заминаи алоқаи ҷисмонӣ ва гузариши нутфа банду баст гардад, никоҳи арабӣ дар асоси майлу хоҳиши тарафҳо ва ё ҳамчун одати бисёр номукаммалу ҷоҳилияи давраи аввали ташаккули оилаҳо сурат мегирад. Аз чор шакли никоҳҳои араби ҷоҳилия, ки Берунӣ иттилоъ медиҳад, се намуди аввалаш дар заминаи майлу хоҳишҳои табиӣ ва кашишҳои нафсонӣ молӣ сурат мегирад. Танҳо чорумаш, ки ба хотири ёдгории насли шахси ғавтида аст, хосияти рӯхонӣ ва фарҳангӣ дорад.

Таҳлили вазъи ҳуқуқи оилавӣ ва шаклҳои никоҳ аз ҷониби А. Берунӣ дар мисоли ҳиндуҳо, арабҳо, форсҳо, юниён, римиҳо ва яҳудиён ҳазор сол муқаддам ҷунон амиқ ва сароҳатан илмӣ сурат гирифтааст, ки ба замми мувофиқати комилаш бо дигар сарчашмаҳои пас аз ин ҳазор сол дастрасгардида, дар бештари марвидҳо ба танҳои пуррақунандаи ин ҳама иттилооти баъдӣ аст. Махсусан, дар масъалаи усули баррасии шакли никоҳҳо, номгузории навъи никоҳҳо, номгузории субъекти никоҳ ва ҳуқуку уҳдадорӣҳои меросхӯрон дар ҳуқуқи қадимаи шарқӣ Берунӣ ягона ва ивазнашавандааст. Ин ҳама ба мо далолат медиҳад, ки ўро ба сифати нахустин муҳаққиқи таърихи ҳуқуқи оилаи Шарқ ҳамчун ҳуқуқшинос, яқумин муҳаққиқи таърихи иҷтимоии мардуми Осиё ва Араб ҳамчун мутафаккири варзидаи таърихи иҷтимоӣ ва тамаддуншинос эътироф намуда, ба асарҳои ӯ арҷ гузорем ва онҳоро дар комил гардонидани мавзӯоти соҳаҳои ишорашуда бо қатъияти илмӣ истифода барем.

¹⁴¹ Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С.131-133; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд. / Бо заб. арабӣ. – С. 81-84; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 80-82.

Дуруст аст, ки масъалаҳои таваҷҷуҳнамудаи А. Берунӣ дар фарҳанги ҳукуки оилавии Ҳиндустон имрӯз низ дар шаклҳо ва симатҳои нав рӯ ба рӯи оилаи муосир истодааст. Зеро масъалаҳои ҳукукии бордоркунонии сунъӣ, модари суррогатӣ, иҷораи бачадон, истифодаи нутфаи марди дигар дар бордоркунии зан дар ҳолати безурётии шавҳараш ва дигар нуктаҳои ин масъалаҳо дарвозаи на танҳо ҳукуки оилавино, инчунин назарияи муосири ҳукук, фалсафаи ҳукук ва илми ҳукукшиносиро дар маҷмӯъ ҷиддӣ аз назари дарёфти адлу инсоф куфта истодааст. Ин ҳолат вазъи ахлоқи дар доираи эътиқод ташаккулёфтаи инсонро нороҳат кардааст. Илм ва технология даст танҳо ба ҳарими ҳарами олитарин наъзи махлуқот не, балки даст ба ҳараму макони ваколати офарандаи он дароз кардааст.

Д. Назар ба асрори бухрони рушд ва табили арзишҳо дар он ё майл ба самти таърихшиносии Кант

Дар ҳамин нукта, аз назари таҳлили қиёси ҳукукии рушди оила ва танзими муносибатҳои никоҳӣ-оилавӣ дар заминаи хониши асарҳои А. Берунӣ¹⁴², Люис Генри Морган¹⁴³, Жак Жан Мари де Морган¹⁴⁴, Ф. Энгелс¹⁴⁵, А. Мазохирӣ¹⁴⁶, А.И. Першитс¹⁴⁷ ва дигарон дар маҷрои

¹⁴² Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – 727 с.; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 82; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 80.

¹⁴³ Ниг.: Морган Люис Генри. Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. – Л.: Издательство института народов Севера ЦИК СССР, 1935. – 368 (XVI, 352) с.

¹⁴⁴ Ниг.: Жак Жан Мари де Морган. Доисторическое человечество: Очерк доисторического периода / Пер. с фр. В. Худадова. – М.; – Л.: Госиздат, 1926. – 316 с.

¹⁴⁵ Ниг.: Энгельс Ф. Происхождения семьи, частной собственности и государства. – М.: Политиздат, 1980. – 238 с.

¹⁴⁶ Ниг.: Мазохирӣ Али Акбари. Хонавода-и Ирон-и пеш аз ислом / Тарҷума аз забони фаронсаӣ ба забони форсӣ Абдулло Таваккал. – Техрон, 1373 х. – С. 90.

таърихсозии башарӣ ва ташаккули тамаддунҳо як ҳолати аҷибӣ таъдбири арзишҳо ва меъёрҳои иҷтимоӣ ба назар мерасанд.

Зиёд аз масъалаҳои ҳалталаби ҳуқуқӣ ва маънавиеро, ки дунёи қадим дар партави ташаккули оилаҳои ғайрииктисодӣ то ба иқтисодӣ, аз полигамия, полиандрия то моногамия, аз матрилокалӣ то патрилокалӣ гӯё ба манфитаи талаботи инсонӣ такмилёбанда ҳал кард ва роҳҳои ҳуқуқии қазияҳои даркшавандаро дар асоси алоқаҳои муайяни ҷисмонӣ бо ризояти тарафҳо ба одатҳои маъмулӣ таъдил дода буд, бо мурури замон дар асрҳои миёна тавассути ҷаҳонбинии динӣ ва ахлоқи башарӣ ҳамчун рафторҳои ношоиста манъ ва наҳй карда шуданд. Тамаддун пӯсти зоҳирии худро дар замони асрҳои миёна иваз кард. Масъалаи ҳамчинсгароӣю трансгендерҳою ЛГБТ-и низ аз зумраи он одатҳое буданд, ки асрҳои миёна ва динҳои ҷаҳонӣ ба муқобили онҳо мубориза бурданд. Ин амалу одатҳо ҳамчун кирдорҳои ношоиста, ғайриахлоқӣ, ҷиноӣ, хиёнат, зери фишори меъёрҳои ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, эътиқодӣ ва таъсироти шарму ҳаё ва ҷамъиятҳои нав аз муносибатҳои ошкоро ронда шуда, ҷо-ҷо хусусияти пинҳониро гирифтанд.

Замони нав агар зери фишори озодихоҳию демократикунониҳо, таҳаммулгароӣю эътирофнамоӣҳо бо эътирофи ногузирии тантанавӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон, сазоро ба ин амалҳои ғайриахлоқӣ то қадре заиф намуда бошад ҳам, аҷиб он аст, ки даврони наватарин бо дастовардҳои навини илму техника, инқилобҳои биотехнологӣ, рақамӣ, вусъат гирифтани озодихоҳиҳою демократикунӣ иҷборӣ бо ҳамоҳангӣ бо ташаккул ва рушди алоқаҳои барқӣ, иттилоотӣ рақмӣ роҳҳо ва воситаҳои ҳуқуқии қонунигардонии онҳоро тавассути технология, илм ва

¹⁴⁷ Ниг.: Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. Изд. 3-е, перераб. и доп. Учебник для студентов исторических факультетов высших учебных заведений. – М.: Высшая школа, 1982. – 224 с.

озодиҳо масъалагузорӣ менамояд. Ба назар чунин мерасад, ки чини ба кӯза андохтаи ҳазрати Сулаймон аз кӯза берун шудаистодаасту Пандора аз сандуқи оҳанин.

Мо кучо меравем? Инсоният ба кучо ҳаракат мекунад? Магар бо чунин қачхӯрию тобиши арзишҳо таҳти таъсири кашишҳои биологӣ ва нафсонӣ инсон таърих месозад. Магар ин таърихсозии мо ҳамон ғояи таърихсозии спиралии гирдгардонро аз назари ахлоқӣ нахоҳад монд. Ё таърихи башар ба сони панди бузургони мо «*кулли явмин батар аст*» ҳаракат дорад.

Оид ба таърихсозӣ ва таърихомӯзӣ

Воқеан омӯзиши таърихи башар аз назари усули табдилёбии арзишҳо ва шаклҳои ташкили зиндагӣ то ҷое ҳикмати «кулли явмин батар»-ро ифода медорад. Ва ё мо аз шаклҳои пешниҳоднамудаи аҳли илм танҳо таърихсозии «аблеритиви»-ро ва ё бадтар аз он «терроризми ахлоқӣ»-ро дар даст дорем. Албатта мушкил аст ҷавоби дуруст дод. Вале, дар умум таърих бо равиши тобхӯрандаи худ моро ба печидагиҳои фикрӣ гирифтор менамояд.

И. Кант ҳанӯз дар асри XVIII роҷеъ ба масъалаи пешгӯии рӯзгори ояндаи инсоният ва муайян намудани ҳатти асолати рушди таърихӣ изҳори назар намуда, гуфта буд: Ҳолати ояндаи инсоният дар се намо эҳтимолияти вучуд дорад: якум, инсоният дар ҳатти таърихии рушди худ доимо ба бадӣ ҳаракат карда, пайваста рӯ ба таназзул ва қафоровиро дорад, яъне ҷомеаи инсонӣ-ҳолати **терроризми ахлоқиро** доро аст; дуюм, доимо ба пеш ҳаракат карда, ба самти некиҳо ва саодатҳо меравад, аз зинаи одӣ ба олӣ, яъне дар ҳолати **эвдемонизм ё хилиазмизм** – ҳаракат ва пешравӣ ба самти саодати кулро дорад; ва ниҳоят дар ҳолати беҳаракатии доимӣ ва ё гардиш атрофи ҳамон як масъалаҳоро абадан доро аст – **аблерианизм**¹⁴⁸. Ачиб он аст,

¹⁴⁸ Ниг.: Кант И. К вечному миру. – М.: РИПОЛ классик, 2019. – С. 367-368.

ки И. Кант дар така ба муайян намудани тақдирӣ одамі хамин ғояи сеюм **абдеритизмро бо ҷонибдорӣи бештари олимон**, бо вучуди сиғаи гумроҳӣ ва содагӣ дар хиради насли инсонӣ афзалият дода, эътироф менамояд. Назарияи дуюмро ӯ бо тезиси «Амалкардҳо наметавонанд бештар аз нуруи авомили таъсиррасонашон бошанд, чунки микдори некиҳо, ки дар омезиш бо бадӣҳо дар табиати инсон вучуд доранд, чунин афзалиятро то зинаи ворастани некиҳо доро нестанд»¹⁴⁹, камзарфият аз назари воқеӣ ва ғайриэътимоднок пиндоштааст.

Ба андешаи И. Кант ба насли инсонӣ сифати аблаҳӣ (гулигарӣ) хос аст: вай ҳарчӣ зудтар меҳаҳад ба минбари неқӣ барояд, вале баъди баромадан зуд аз он мефарояд ва бо ин фаромаданааш роҳи рушдро ба вақти муайян монё меғардад; ва ӯ ин корро ба авомили гуногун, ҳатто бо содагии барои гуногунии роҳи зиндагияш низ содир менамояд, то ин ки ба як мақсад доимо банд набошад; ӯ месозад барои он ки вайрон кунад, сангро ба кӯҳ мебарорад, то ин ки боз аз он ҷо ба поин партояд. Дар ин ҷо эҳсос мешавад, ки асли бадӣ ва вайронкорӣ дар табиати инсонҳо воғузур шудааст, ин ҳолат на дар иртибот бо неқӣ дар табиати ӯ омехта ғаштааст. Зеро некию бадӣ дар шаклҳо ва равишҳои зиндагии иносҳо доимо якдигарро инкор менамоянд, вале доимо барои тавлиди якдигар шароит фароҳам месозанд. Ҳамин тавр, инсоният бо амалҳои неку бади тағйирёбандааш гоҳ ба пешу гоҳ ба қафо ҳаракат мекунад¹⁵⁰. Мутассифона, ин дидгоҳи **абдеритизми** И. Кант то ҷое дар пахноҳои муайяни таърихӣ чи дар ҳаёти шахсӣ ва чи ҷамъиятӣ аз назари ахлоқӣ ҳамоҳангӣ ба воқеият дорад. Замони нав аз назари ахлоқӣ воқеан асолати таърихиро атрофи **абдеритизм** ҷарх мезанонад, ҳарчанд, мо онро усулан намеҳоҳем ва банда низ табиатан ҷонибдори ин симати

¹⁴⁹ Кант И. К вечному миру. – М.: РИПОЛ классик, 2019. – С. 369.

¹⁵⁰ Ниг.: Кант И. К вечному миру. – М.: РИПОЛ классик, 2019. – С. 369.

зухури таърихи башар нестам, шояд демократияи асил низ онро нахоҳад, вале воқеият он аст, ки барои рушди он ша-роит фароҳам овардаистодааст.

Ин ҳолат аз чанд ҷиҳат имкон дорад чархи таърихро атрофи мафкураи рушднакардаи инсоният таҳти таъсири таърихсозии «абдеритистӣ» ва ё «терроризми ахлоқӣ»-и Кант боз тобиш хоҳад дод. Банда ҷавоби саҳеҳ ба ин печидагиҳо то ба ҳанӯз дар сар надорам, яъне дар ҷавоби илмии он очизам. Вале фикр мекунам, ки ин воқеиятҳо бояд дар таърихомӯзии муосир ба инобат гирифта шаванд. Он тавре, ки А. Берунӣ дар инъикоси тамаддуни бостон рафтор кардааст, мо низ бояд дар барарсӣ ва таҳлили таърихи башар чунин равишҳои илмӣ дошта бошем.

Е. Идомаи инъикоси шаклҳои никоҳи бостон дар осори А. Берунӣ

А. Берунӣ дар ҳалли қазияҳои иттилоъдодаш кӯшиш намудааст, ки аз рӯзгори воқеии мардуми Ҳинд мисол орад. Аз ҷумла нисбат ба шакли сеюми никоҳ, ки зан аз ҳисоби марди бегона бордор мегардад менависад: «Бо чу-нин усул шоҳ Панд фарзанди шоҳ Шантана эътироф карда шудааст. Аз ҷодуи кадом як дарвеш бо шоҳ Шантан ғочиа рӯҳ медиҳад ва ӯ бо ҳамсаронаш наздикӣ карда наметаво-над ва фарзандор намегардад, дар ҳолате, ки то ин вақт ӯ фарзанде надошт. Сипас, ӯ аз Вяса фарзанди Парашара хоҳиш менамояд, ки вай аз зани ӯ барояш фарзанд ба дунё орад, ки баъд аз сари ӯ боқӣ монад.

Шантана ба назди он мард аввал яке аз ҳамсаронашро равон мекунад, вай аснои даромад ба назди он мард ба та-наш ларза меафтад, тарсон ба ин кор машғул мешаванд ва фарзанди аз онҳо тавлидшуда зарду бемор меояд. Ӯ ҳамсари дуюмашро равон мекунад, зани дуюмаш шарм ме-кунад, рӯи худро мепӯшад, дар аснои наздикшавӣ аз онҳо Дхиритараштаи нобиною лоғар тавлид мегардад. Шантана

зани сеюмашро равон мекунад ва таҳдид мекунад, ки дар иҷрои ин амал бо хӯшию хурсандӣ муносибат намояд ва зани сеюмаш чунин ҳам мекунад ва фарзанди қобилу, зебою бузурге тавлид менамояд¹⁵¹.

А. Берунӣ дар бораи ҳуқуқи оилавии қадимаи арабҳои ҷоҳилия ва форсҳо низ назар намудааст, ки дар онҳо роҷеъ ба мавҷудияти шаклҳои мухталифи нангини никоҳи ивазнамоии ҳамсарон, никоҳи дугона, никоҳ бо ҳамсари бародар ва завҷаи падари ғавтида, никоҳи ниҳоии ҳамхун ва ғ. баёни назар мекунад. Дар маълумоти Берунӣ нисбат ба урфу одатҳои оилавӣ, дар бораи чор писари шоҳ Панда, ки як ҳамсари умумӣ дошта, ин зан ҳар чор моҳ бо як пасараш зиндагӣ мекардааст, инчунин дар бораи муҳаббати як ҷавон (дарвеш Парашара) дар киштӣ бо духтари киштибон ва алоқаи ҷинсии онҳо бо мадади дарахтони хуҷӯид ва амсоли ин алоқаҳои ҷинсии даврони эндогамию экзогамию хусусияти полигамӣ ва полиандрӣ дошта иттилоъ дода шудааст¹⁵². Аҷиб он аст, ки Берунӣ А. нисбат ба урфу одат ва муносибатҳои никоҳию оилавии Ҳиндустон аз минтақаи Панҷаҳир (С. 81 форсӣ дар матни руси Панҷхир ва дар матни арабӣ Панҷахир С. 83 шояд аз минтақаи кӯхистони Панҷшер дар назар дошта бошад – А.Х.) то наздикиҳои Кашмир иттилоъ медиҳад.

Абурайҳони Берунӣ дар масъалаи вучуди «никоҳи алмақти» арабӣ дар миёни оташпарастони зардуштӣ иттилоъ дода, бисёр аз аломатҳои муҳимму пӯшидаи ин навъи

¹⁵¹ Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 131-132; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 82; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 80.

¹⁵² Ниг.: Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 131-132; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо забони арабӣ. – С. 82; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 80-81.

никохро барои муҳаққиқин ошкор месозад: Дар воқеъ, дар китоби «Тавсар» хурбади бузург ба Парашваргиршоҳ дар муқобили айби дурӯғин бар зидди Ардашер писари Бобак меғӯяд: «масъалаи ҷойнишинӣ дар форсҳо, дар сурате, ки инсон мемирад ва аз худ меросбари мардро намегузорад, чунин сурат мегирад: мардум назар мекунад, ки агар вай зан медошт вайро аз номи ҳамсараш ба хешовандони наздикаш ба шавҳар медоданд; агар ўро (мард ва ё ҷавони ғавтидаро) зан намебуд духтарашро ва ё дигар хешованди наздикашро, ҳатто дар сурати набудани чунин зан онҳо бо дороии ин марди ғавтида ягон занро дархост мекарданд то ки ба ягон хеши наздики ҷавони ғавтида ба шавҳар диҳанд ва фарзанди аз чунин никоҳ тавлидшуда фарзанди шахси ғавтида ҳисобида мешуд. Агар касе чунин одатро риоя накунад, вай ҷонҳои зиёдеро қурбонӣ мекунад (яъне кушандаи одамони зиёд доништа мешавад), зеро авлоди як шахсро аз идома додани насл то охири асрҳо маҳрум месозад»¹⁵³. Ҳамин тавр, А. Берунӣ намудҳои никоҳи сатурзанро, ки дигар муҳаққиқон дар ҳавзаҳои таърихии мардуми форсу тоҷик ишора ба мавҷудияти онҳо намудаанд, ба тадриҷ овардааст.

Дар охири ин боб А. Берунӣ омили овардани ин қавонину одатҳоро бо мақсади қиёс сохтани онҳо бо низоми ҳукукии мавҷуда ишора карда, таъкид мекунад, ки «Ин ҳама бо он овардам, ки дар қиёсу қабоҳат некии ҳақ бишноӣ»¹⁵⁴.

¹⁵³ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 131-132; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо забони арабӣ. – С. 82; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 ҳ. – С. 80-82.

¹⁵⁴ Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – С. 132; Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо забони арабӣ. – С. 84; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 ҳ. – С. 82.

Тарзе дар боло ишора кардем, Берунӣ дар боби 69 асари «Ҳиндустон» низ доир ба меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ бо номи «Роҷеъ ба никоҳ, касалии моҳонаи занона, вазъи тифл ва тавлиди фарзанд» дар саҳифаҳои 469-471 иттилооти ачиби қиммати ҳуқуқӣ дошта додааст. Ў дар ин боб, сараввал таъкид менамояд, ки ҳеч як халқ бидуни никоҳ ва пешгирии шаҳвонияти табиӣ худ зиндагии тамаддунӣ карда наметавонад. Ҳар як халқ, ба вижа мардумоне, ки даъво ба доштани қонунҳои динӣ менамоянд ва ё баромади худро ба Худованд нисбат медиҳанд, одатҳои вижаи никоҳиро дороанд. Никоҳ аст, ки садди роҳи зиёд аз кашишҳои ҳайвонӣ ва ваҳшонияти инсонҳо мегардад. Берунӣ моҳияти алоқаи ҷинсиро низ байни ҳайвонҳо таъкид намуда, мисолҳо меорад¹⁵⁵.

Дар бораи махсусияти никоҳи ҳиндувон ва одатҳои эшон суҳан гуфта, Берунӣ дар бораи никоҳи барвақтии онҳо, хусусияти экзогамӣ доштани никоҳ, тобеияти каставӣ доштани интиҳоби ҳамсар ва аз назари мақом зан бояд дар табақаи баробар ва ё аз мақоми шавҳар поёнтар қарор доштани, хосияти абадӣ доштани никоҳ нисбат ба зан, дар ҳолати фавтидани шавҳар одати сӯзонидани зан ва ё умуман ба шавҳар набаромадани ӯ, то ҷаҳор зан ҳуқуқи доштани онҳо ва ғ. маълумотҳои муфассали ҳуқуқӣ додааст¹⁵⁶.

Берунӣ дар масъалаи устувории никоҳ байни зану шавҳар ҳамчун ақди якумра иттилоъ дода, изҳори назар менамояд, ки одати сӯзондани зан дар ҳолати фавтидани шавҳар асосан ҷиҳати арҷгузорӣ ба мақому мартаба ва эҳтироми марди фавтида сурат мегирад. Махсусан дар сурате, ки шоҳон ва ё ашрофзодагон мемурданд, ин ҳолат қатъӣ ба худкӯшии занон анҷом меёфт. Агар зани фавтида

¹⁵⁵ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо забони арабӣ. – С. 469; тарҷимаи форсии Манучехри Садуқи Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 469.

¹⁵⁶ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо забони арабӣ. – С. 469; тарҷимаи форсии Манучехри Садуқи Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 469.

фарзандони калону нигоҳубинкунанда медошт, ӯро аз чунин одати бад ҳифз карда, нигоҳубинашро фарзандон бар дӯш мегирифтанд.

Шумораи зан дар ҳуқуқи ҳиндуҳо аз мақом ва табақаи шавҳар вобастагӣ доштааст. Брахманҳо 4 зан, кшатрийҳо 3 зан, вайшиҳо 2 зан ва шудриҳо 1 зан гирифта метавонистанд¹⁵⁷. Дар «Таҳқиқ мо лил Ҳинд» мард бояд ё аз табақаи худ ва ё аз поёнӣ оиладор мешудааст, мард аз табақаи поёнӣ ва зан аз болоӣ мумкин набудааст. Кӯдак новобаста аз он ки падараш аз кадом табақа аст, ба табақаи модараш мансуб эътироф мешудааст. Аз ин хотир, мардҳо кӯшиш мекардаанд, ки аз табақаи мувофиқ ба мақоми худашон зан гиранд. Модар брахман бошад, тифл ҳам брахман мешавад, агар шудрӣ бошад, тифл низ шудрӣ мешудааст¹⁵⁸. Дар ҳуқуқи ҳиндувон тибқи иттилоии Берунӣ мисли ҳуқуқи дигар ҳалқиятҳои бостон ба бемории занона - ҳайз низ ишораҳо шудааст. Эҳтимол меравад, ин ҳолат бо мақсади дуруст муайян кардани падари тифл, вақти тавлиди кӯдак, дигар рамзҳо ва аломатҳои ҳуқуқӣ дар он даврон муҳим арзёбӣ мегашт.

Як хусусияти хоси ҳуқуқи ҳиндувон тибқи иттилоии Берунӣ дар вобастагӣ ба амалҳои никоҳӣ-оилавӣ, ташаккул ва тавлиди фарзанд ба ҷо овардани қурбонии чорвост. Мисол, қабл аз алоқа бо ҳамсар ба хоители тавлиди фарзанд сараввал қурбонӣ ба оташ – «гарбхадхан», баъди бордоршавии зан дар синни чормоҳагии ҳомилагӣ ба «симантон-наянна», баъди тавлид қурбонии сеюм ба унвонии «джата-карман» оварда мешавад¹⁵⁹. Аҷиб он аст, ки баъд аз тавал-

¹⁵⁷ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо забони арабӣ. – С. 470; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 470.

¹⁵⁸ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо забони арабӣ. – С. 470; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 470.

¹⁵⁹ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо забони арабӣ. – С. 470-471; тарҷимаи форсии Манучехри Садуки Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 470-471.

луд, тибқи одати ҳиндуҳо номи кӯдак то вақти муайяни гузариши муҳлати тавлид гузошта намешудааст. Муҳлат барои браҳманҳо 8 рӯз, барои кшатрийҳо 12 рӯз, барои вайшиҳо 15 рӯз ва барои шудраҳо 30 рӯз баъди тавлид муқаррар шудааст. Ва барои номгузорӣ низ байни онҳо қурбонии махсусе вуҷуд доштааст¹⁶⁰.

Берунӣ инчунин, дар боби ишорашуда дар бораи муҳлати сесолаи маконидани кӯдак аз ҷониби модар, қурбонии панҷум ба хоҳири аввалин сартарошӣ дар синни сесолагӣ, қурбонии панҷум ба хоҳири шиқоф қардани гӯши тифл дар синни 7 ё 10 солагӣ маълумоти аҷиб ва бозъити-мод додааст¹⁶¹.

Таҳлил ва вазъи идомаи маросими никоҳ ва падидаҳои дигари ҳуқуқи оилавӣ миёни ҳиндувон ҳамчун мардуми ориёитабор бисёр аз одату маросимҳои хонаводагии мардуми тоҷикро низ ба ёд меорад. Махсусан, маросимҳои номгузорӣ, муйсаргирон, гӯшишиқофқунон ва қурбония садақаҳои вобаст ба он, ки бо мурури замон ба маъарақаҳои хурсандии сердабада ташаққул ёфтанд, гувоҳи умумияти мафкуравии ин мардумон аст, ки замоне аз як сароби фарҳангӣ, эътиқодӣ ва анъанавӣ об ҳӯрдаанд.

Иттилои А. Берунӣ дар масъалаи амалҳои ҳосияти меъёрӣ -ҳуқуқӣ доштаи мардуми Ҳинд дар омӯзиши вазъи ҳуқуқи ҳиндуҳо дар асрҳои миёна бисёр ҷидда муҳим арзёбӣ гашта, бозқунандаи асрори фазои ҳуқуқӣ ва мафкураи ҳуқуқи ин мардум маҳсуб мегардад. Табақабандӣ ва таъсири он ба муносибатҳои оилавӣ гувоҳи устувории радабадандии иҷтимоӣ ва иқтисодии онҳо дар асрҳои миёна аст. Иҷозати бисёрзанӣ ва ба марг маҳкум намудани занони олимақом баъд аз марги шавҳарашон, нишонаи вуъат ги-

¹⁶⁰ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо забони арабӣ. – С. 471; тарҷимаи форсии Манучехри Садуқи Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 471.

¹⁶¹ Ниг.: Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо забони арабӣ. – С. 471; тарҷимаи форсии Манучехри Садуқи Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 471.

рифтани аломати падаршоҳӣ миёни оилаҳои ҳиндӣ дар асрҳои миёна аст. Аммо ба пушти зан эътироф намудани фарзандон агар аз як ҷониб боқимондаи расму оини модаршоҳӣ дар оилаҳои ҳиндӣ бошад, аз ҷониби дигар мусоидати он ба интиҳоби ҳамсари баробар ва ҳифзи табақабандии иҷтимоии онҳост, ки мардонро барои никоҳ дар доираи қавмият ва табақаи баробар ба ҳудашон водор месозад.

Абурайҳони Берунӣ дар «Осор-ул-боқия» роҷеъ ба масъалаҳои давлатдорӣ мардуми тоҷику форс дар ҳамоҳангӣ бо баргузориӣ расму оинҳо ва идҳои милли маълумоти аҷиб ва ҷиддии илмӣ пешниҳод кардааст. Иттилооти Берунӣ ва омӯзиши дигар сарчашмаҳои таърихӣ ташаккули низоми сиёсии мардуми форсу тоҷик бо таҳлили ҳаёти ҳуқуқии зинаи гузариши халқиятҳои ҳиндуориёҳо (баъдан ориёҳо), ба низоми давлатӣ шаҳодат бар он доранд, ки ин равандҳои рушди ҷомеаи потестарӣ дар сарзаминҳои таърихӣ нисбати мо зерин таъсири саҳти меъёрҳои анъанавӣ, урфӣ, одатӣ, ақлӣ-ҳуқуқӣ ва ҳуқуқӣ-динӣ ташаккул меёфт.

Ҷаҳонбинии мардуми ориёӣҳо таҳти таъсири қонунҳои табиат аз бисёр ҷиҳат ба ҷаҳонбинии мардуми Аврупо ва араб монандӣ дошт, вале дар баробари он нуктаҳои таққунандаи омилҳои рушди иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ то ҷое вижагиҳои худро низ доштаанд. Худҳои аввалияи ҷомеаи ибтидоӣ тибқи иттилооти таърихӣ ва А. Берунӣ, дар баробари рисолати диниашон ваколатҳои ахлоқӣ ҳуқуқӣ дошта, чун танзимгари муносибатҳои ҷамъиятӣ баромад мекардаанд.

Дар васати ин ҳама кофтуковҳои ғайриақлонӣ ақлонии равиши зиндагии ором одамони давраи аввали тамаддун тибқи иттилои Берунӣ кӯшиши шинохти олам, одам ва фаҳми муносибатҳои иҷтимоӣ ҳуқуқиро дар

алоқамандии мантиқӣ то ҳадди муайян роҳандозӣ мекарданд. Одамони қадим мисли фарзандони табиат бо табиат ва офаридаҳои худ ба мисли як ҳастии муқаддас муносибат менамуданд. Чун Беруниро меҳонӣ ва дар бораи расму оинҳо ва динҳои мардумони бостон шиносӣ пайдо мекунӣ, фикр мекунӣ, ки муҳаққиқ Ю.Н. Харарӣ то ҳадде ҳақ аст, ки «одамони аввал ҳудоҳоро офарида, рафтори ҳудашонро дар доираи қавонину одат ва расмҳои муайян ба низом кашида, рӯ ба тамаддун ва тартиботи умум оварданд»¹⁶². Берунӣ таълим медиҳад, ки дар васати ин ҳама дунёсозӣ, қудратофарии диниву дунявӣ, тартибот бунёдкунӣ одамони қадим чи гуна роҳу равишҳоро дар партави аслҳои маънавии адолат, ҳақиқат, инсоф, баробарӣ ва ҳамзистиро дар паҳнои арзишҳои қонунҳо масъалагузори намуданд.

Нигоҳдошти мувозинаи иҷтимоӣ, ба сухани ҳақ ва иродаи ҳақ қарор дошт. Аз ин лиҳоз, мӯбадони аввал иҷроиши суҳанро чун амри зарурии муттаҳидии ҷомеа дарк намуда, Аша-ро (тартиботи умумро), қонуниятро дар эҳтиром ва риояи талаботи умум ва уҳдадорӣ аъзоӣ ҷомеа медиданд. Натиҷа, ду намуди уҳдадорӣ: Воруна¹⁶³, ки инсонӣ қадима, уҳдадорӣ амалӣ намудан ё худдорӣ намудан аз амалро бар дӯш мегирад. Дуюм намуди уҳдадорӣ аз аҳд ё шартнома, (ки митра¹⁶⁴ номида мешуд) ба миён меомад. Мутобиқи он, тарафҳо роҷеъ ба чизе созиш мебастанд. Дар ҳарду ҳолат ҳам қувваи иҷроиши аҳд ба қасами дода ва ё созиши баста марбут буд. Зеро тавассути он (қасам) ҳудои шартнома адолатнокӣ ва ё беадолатии онҳоро муайян намуда, гунаҳгоронро ҷазо меод. Ва он дар

¹⁶² Харари Ю.Н. Homo Deus: Краткая история будущего / Пер. с англ. А. Андреева. – М.: Синдбад, 2019. – 496 с.

¹⁶³ Эҳтимол аз решаи истилоҳи ҳиндавурупи «вер»-бастан.

¹⁶⁴ Эҳтимол аз истилоҳи ҳиндавурупи «мей»-вазқунӣ.

шаклҳои гуногуни ордалия – важи гарм ва важи сард амалӣ мешуд¹⁶⁵.

Ёддошти Берунӣ чихати исботи рисолати Зардушт, ки гӯё бо важи гарм имтиҳон карда буданд,¹⁶⁶ дар аксари сарчашмаҳои дигари таърихӣ ҳамчун дoston ва гунаи мафкураи асотирии халқи ориёӣ ёдрас шудааст. Умуман ордалия дар шакли важи гарм ва ё сард дар муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва маданияи олами бoston васеъ истифода мегашт, ки шарҳи мухтасари он тибқи дигар сарчашмаҳо барои шинохти саҳми Берунӣ дар ошкор сохтани падидаҳои ҳуқуқии мардуми бoston аз аҳамият оӣ нест.

Ордалия. Усули қадимии исботи судӣ, ки ба ғояи имкони даъват кардани худоён барои иштирок дар ҳалли бахсҳое, ки байни одамон ба вучуд меоянд, асос ёфтааст¹⁶⁷. Чунин мурофияи судӣ дар тамоми қонунҳои қадим ва ҳақиқатҳои барбарӣ ҷой дошт. Дар қонунҳои Ману, Ҳаммурапи, Ҳақиқати русӣ, Ҳақиқати полякӣ (лаҳистонӣ), Маҷмӯи қонунҳои сербии Стефан Душан ва бисёр дигарон меъёрҳои муайянқунандаи ордалия зиёд буданд. Ба сифати маводи ордалияи дар парвандаҳои судӣ дар замонҳои қадим ашёҳои гуногун истифода мешуданд. Дар дини зардуштӣ асосан оҳан, оташ, сурб ва об истифода мешуд.

Зардуштиён ҳангоми амалӣ кардани доварию додгустарӣ дар мавридҳое, ки шохидон набуданд ва гуноҳи гумонбарро исбот кардан имкон надошт, ба кӯмаки худоён ва фариштагон муроҷиат мекарданд, ки ин нақшро асосан нерӯҳои табиӣ мебозиданд, зеро онҳоро ҳамчун ҳамабину ҳамадон медонистанд. Одамони аввалия фикр мекарданд,

¹⁶⁵ Ниг.: Рашшод М. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷ. 1-2. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 110.

¹⁶⁶ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-бокия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 221.

¹⁶⁷ Ниг.: Всемирная история государства и права. Энциклопедический словарь. – М., 2001. – С. 336.

кӣ гунаҳкор асту кӣ бегуноҳ маҳз онҳо медонанд. Аз ин рӯ, барои пешгирӣ аз гуноҳи мучозоти бегуноҳ ва ҳуқуқвайронкунӣ дар ҳуқуқи зардуштӣ гуноҳи гумонбаршуда бо ёрии унсурҳои табиат исбот карда мешуд. Чунин тартиби исботи гунаҳкорӣ ё бегуноҳӣ (яъне, довариҳои илоҳӣ, ё қазовати илоҳӣ) аз ҷониби зардуштиён ихтироъ нашуда, балки аз ниёкони онҳо мерос монда будааст.

Ҳуҷҷатҳои мавҷудаи давраи то зардуштӣ, ки экспедисияи бостоншиносии Фаронса дар Суза ёфта ва онро ассиролог (шумершинос) В. Шейл нашр кардааст, ба ниёмаи аввали ҳазораи II пеш аз мелод рост меоянд¹⁶⁸. Дар Элом дар он замон ду ё се ҳоким буданд, ки ҳамзамон унвонҳои сукалмаҳ (паёмбари бузург) доштанд. Ин ҳуҷҷатҳо асосан муносибатҳои ҳуқуқии оилавию гражданиро танзим мекунанд. Дар ин ҷо аксар вақт дар бораи бо об озмудани даъвогари беинсоф сухан меравад. Шиз (ё Шозӣ) ҳамчун ҳудои об амал мекард. Инҳо ҳуҷҷатҳои зерин мебошанд:

«Интиқоли мерос. 9 (287). «(Зани Узалти ...) ба вай Кугиё, духтарашро дод. Кадоме аз ворисон бархоста (бо даъво) «Кугиё дода нашудааст» гӯяд, ба об медарояд (аз имтиҳони об мегузарад – А. Х.), дар об, бигзор ғазоби худо Шозӣ сарашро бишканад, бигзор вай барои ҷавоб додан назди Худо ва шох (аз об) барояд...»¹⁶⁹.

10 (374). Нисфи молу мулк, нисфи хонаи калон, нисфи киштзорҳои ноҳияи сеюм ва боғҳоро Синнури Дакати ба духтараш дод. Ҳар кӣ бархезад (бо даъво), *бигзор (дар об дарояд) ва дар об хаيمي ҳудои Шозӣ косахонаи сараш-*

¹⁶⁸ Ниг.: Memoires de la Mission archeologique de Perse, Mission de Susiane, 1930, t. XX11; 1932, t. XX111; 1933, t. XX1Y; 1937 / Перевод и комментарии Ю. Б. Юсифова.

¹⁶⁹ Ниг.: Memoires de la Mission archeologique de Perse, Mission de Susiane, 1930, t. XX11; 1932, t. XX111; 1933, t. XX1Y; 1937 / Перевод и комментарии Ю. Б. Юсифова. – С. 6.

ро бишканад. Барои посух додан ба Худо ва шоҳ бигзор барояд, ва бигзор лаънати Кутир-Наххунте ва Темптиагун барӯ афтад ... пеши 7 шоҳид, вай ба чони подшоҳ қасам хӯрд. Дар хусуси киштзори майдони назди маҳалла ва хонаи хурд бошад, онҳоро бигзор ворисе бигирад, ки бо (даъво) бархостааст¹⁷⁰.

Тақсими моликият. 27 /16/. Эрону, ба ихтиёри неки худ, аз рӯи меҳру муҳаббати моли худ /дар/ шаҳраки худ ва дашти худ, /яъне/ моликият дар ноҳияи сеюм, дар маҳаллаи манзилҳои шаҳрак, дар як ноҳияи калон ва дар ноҳияи назди маҳалла, киштзораш, боғаш – хурд ё калон, замини обӣ ва баландро ба фарзандонаш – /духтараш/ Шунаюти ва /писараш/ Инзузу тӯҳфа кард. Майдон дар ноҳияи калони назди Маннашу, майдони назди маҳаллаи воқеъ дар ҳамсоғӣ бо Ахумма, майдон дар ноҳияи истиқоматгоҳҳои маҳалла дар шафати Ахуятиро Инзузу ва Шунаюти тақсим карданд, чудо карданд, гузоштанд, куръа партофтанд. Онҳо бар зидди якдигар даъво нахоҳанд кард, онҳо ба муқобили якдигар ва писарони онҳо бар зидди якдигар /бо даъво/ нахоҳанд бархост. Кӣ «тақсим накардам, чудо накардам, нагузоштам, қасам нахӯрдам» гӯяд, ба об меравад, бигзор газабӣ худой Шозӣ дар об сараширо шиканад. Барои ҷавоб ба Худову шоҳ, бигзор вай берун ояд. Лаънати Худову подшоҳ бар сари ӯ бод».

Тавре, ки мебинем, дар сурати ба миён омадани баҳс дар муносибатҳои ҳуқуқи граждани, ҳуқуқи мурофиавӣ-граждани одамони қадим расмиёти ордалия (озмоиш)-ро истифода мебарданд. Аз ҷӣ сабаб бошад, ки ин озмоиш дар мурофиаҳои ҷиноӣ ва граждани асосан бо об гузаронда мешуд. Ҳатто тибқи қонунномаи Ҳаммурапи- подшоҳи Бо-

¹⁷⁰ Ниг.: Хрестоматия по истории Древнего Востока: Учеб. пособие / Под ред. М.А. Коростовцева, И.С.Кацнельсона, В.И. Кузищина. – М.: Высш. шк, 1980. – Ч. 1. – С. 7.

били қадим, дар аксари мавридҳои исботкунии гуноҳи ҷинояткорон озмоиш бо об анҷом дода мешуд¹⁷¹. Як далели ҷолиб он аст, ки дар Бобил, дар баъзе мавридҳо, ҳатто вақте ки гуноҳи ҷинояткор ним ё пурра исбот карда шудааст, боз ҳам озмоиш анҷом дода мешавад. Масалан, агар собит шуда бошад, ки зан «бадахлоқ асту аз хона мебарояд, хонаашро вайрон мекунад, шавҳарашро паст мезанад, ин занро ба об партофтан лозим аст»¹⁷². Шояд дар ин ҷо об ҳам нақши як навъ иҷрокунандаи ҷазоро мебозид, ҳам як навъ ҷазо маҳсуб мешуд. Ҳамин тавр, раванди паҳншавии расму оинҳои қадимаи шарқӣ ва ҷаҳонбинии Бобил дар ҳудуди Эрон ва Осиёи Миёна мушоҳида карда мешавад. Аммо, бо вучуди чунин таъсир, ин расму оинҳо дар ин ҷо хусусиятҳои хоси худро доштанд ва ин фарқият дар Авесто инъикос ёфтааст.

Дар қисматҳои қадимаи Авесто аз озмоиш (ордалия) ёдоварӣ шудааст, ки аз қадима будани ин расм далолат мекунад. Дар Эрони бостон ва Тӯрон асосан ду намуди озмоиш ба амал меомаданд: бо маъданҳои гудохта, ки онро «вари гарм»¹⁷³ меноманд ва озмоиш бо ашёи хунук – об («вари сард»), нӯшокии муқаддаси масткунанда – хаома, барсам ё дигар моеъи заҳрнок. Ба тарафҳое, ки ба муқобили даъвогарон ва ҷавобгарон бо даъво ба додгоҳ муроҷиат мекарданд, нӯшидани заҳр ва амсоли он озмоишҳои дигари гарм ё сард тавсия карда мешуд.

Олимон дар бораи навъҳои зерини озмоишҳо менависанд:

¹⁷¹ Ниг: Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. Учебное пособие в 2-х частях. – 2-е изд., испр. и доп. – Ч. 2, кн. 1. – М., 1995. – С. 3-17.; История государства и права зарубежных стран / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М., 2003. – С. 32.

¹⁷² Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. Учебное пособие в 2-х частях. – 2-е изд., испр. и доп. – Ч. 2, кн. 1. – М., 1995. – С. 10.

¹⁷³ Вар – дар Авесто-варангха, аз решаи «вар» – эътироф ва эътимод қардан.

- 1) «гарумаквар», ё «ҳаремоварангҳо» (озмоиши гарм);
- 2) «барсамаквар» (озмоиш бо ёрии барсам);
- 3) «паурвахурон» – истифодаи захр ҳамчун воситаи сафедкунӣ¹⁷⁴.

Илова бар ин, дар сарчашмаҳо маълумоти нодир дар бораи «вари оташ» – озорҳои оташ; «vari nirang» – монанд ба озмоиши металлӣ; «вари равған» – озмоишҳо бо равғани гудохта¹⁷⁵ ва ғ. вомехӯранд. Оиди баъзе аз ин гуна озмоишҳо далелу дostonҳои таърихӣ маҳфуз мондаанд, мисли: ҳикоят дар бораи аз оташ («вари гарм, ё сӯзон») гузаштани Сиёвуш дар «Шохнома»-и Фирдавсӣ¹⁷⁶ ва Адурбод писари Маҳрасанд дар «Шояст-на-шояст»¹⁷⁷ ва ғ.

Тибқи навиштаҳои Авесто, «вар» – ин озмоиш аст. Тибқи маълумоти Динкард, наск 18 – «Сикатум наск» – асосан ба масъалаҳои вар (озмоиш, ордалия) бахшида шуда буд. Мутаассифона, ин қисми Авесто маҳфуз намондааст. Ҳошим Розӣ бар ин назар аст, ки дар ҷомеаи авестой дастикам 30 навъи озмоишҳо вучуд доштааст¹⁷⁸. Дар Авестои маҳфузмонда, ба қавли Ҷ. Дӯстхоҳ, истилоҳи «вар» танҳо дар «Рашн яшт» (сатрҳои 3-6) ва «Хурд Авесто» («Офаридгони ғаҳанбор», сатри 9) омадааст. Онро дар ягон ҷои дигар зикр накардаанд¹⁷⁹. Аммо дар ҷойҳои дигари Авесто низ дар бораи озмоиш ҳамчун роҳи муқаррар кардани ҳақиқат суҳан меравад.

¹⁷⁴ Авесто: Кухантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 612.

¹⁷⁵ Авесто: Кухантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 613.

¹⁷⁶ Ниг.: Фирдавсӣ А. «Шохнома». Ҷ. 1-9. Достони Сиёвуш. – Душанбе, 1990.

¹⁷⁷ Шайаст-на-шайаст // Зороастрийские тексты: Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 316.

¹⁷⁸ Ниг.: Розӣ Ҳ. Авесто: Кухантарин ганҷина-е мактуби Ирони бостон. = Авеста: Древнейшая писанная жемчужина древнего Ирана / Тарҷума ва пажӯҳиши Ҳошим Розӣ. – Техрон, 1379 ҳ. – С. 395. – Форей, паҳлавӣ.

¹⁷⁹ Ниг.: Авесто: Кухантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 612.

Дар Ясно, готи 30, мисраи 7 гуфта мешавад: «Ду-руст, касоне, ки ба ту имон овардаанд, аз озмоиш бо маъдан мебароянд». Дар ин мисра, аз афташ, сухан дар бораи санҷиши вафодорӣ ё дурӯғ будани шаҳодати гумонбаршуда меравад. Ба гуфтаи Абурайҳони Берунӣ, ҳатто худи Зардушт низ пас аз шурӯ карданааш ба таблиғи дини нав аз ҷониби шоҳ Гуштосб (Виштосб) бо сурби ғудохта озмуда шуд¹⁸⁰.

Дар бораи моҳият ва асли мақсади озмоиш бо филизи ғудохта дар достони Адурбод писари Меҳраспанд дар «Шояст-но-Шояст» чунин омадааст: «Бигзор филизи ғудохтаро дар ҳама ҷо ва ҳамеша писанд гардонад ва писанд орад ва писандидани филизи ғудохта чунин маъно дорад, ки дилро ҷунон поку бенукс кардан даркор аст, ки агар ба он филизи ғудохта рехта шавад, насӯзад. Воқеан, Адурбод писари Меҳраспанд (Озарбади Меҳраспандон) ба ҳамин дастур амал кард, ки чун филизи ғудохта бар тану дили покаш рехт, барояш ҷунон гуворо буд, ки гӯё шир барояш рехт. Ва агар (филиз) бар бадан ва қалби дурӯғгӯён ва гунаҳкорон бирезанд, месӯзанд ва мемиранд»¹⁸¹.

Ҳамин тавр, ин сарчашма моҳияти филизро ҳамчун унсури илоҳӣ бо салоҳиятҳои судӣ ифшо намуда, дар асрҳои минбаъдаи паҳншавӣ ва фаъолияти дини зардуштӣ қорбурди озмоишро бо кӯмаки филизи ғудохта қонунӣ гардондааст.

«Филиз, – гуфташудааст дар ин сарчашма, – (тимсоли) Шаҳривар дар рӯи замин мебошад»¹⁸². Филиз ҳамчун унсури далелҳои судию тиббӣ баромад мекунад, дар лаҳзаи мувофиқ нақши ҷазоро мебозад, зеро онҳое, ки

¹⁸⁰ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 221.

¹⁸¹ Шайаист-на-шайаист // Зороастрийские тексты: Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 316.

¹⁸² Шайаист-на-шайаист // Зороастрийские тексты: Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 316.

чинояткорон мебошанд, ба озмоиш дучор мешаванд, чазо мегиранд. «Бигзор вай гуноҳ накунад, – гуфта шудааст дар «Шояст-на-Шояст», – аз филизи гудохта одам месӯзад»¹⁸³. Тавре ки мебинем, дар ин ҷо дини зардуштӣ қисман аз принципҳои инсондӯстӣ ва некӯкорӣ (пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек) дур шуда, роҳи нави ба даст овардани тартиботи ҳуқуқӣ ва қонуниро тавассути чазо ва таҳдиди чазо қонунӣ гардонида, дар натиҷа ҷанбаи гуманистии зардуштияро саҳт коҳиш додааст. Ба қавли Н. Рулан, «тавассути чазо муайян кардани ҳуқуқ ҳамон маънои тавассути беморӣ муайян кардани саломатиро дорад»¹⁸⁴. Албатта, принципи охирин дар муқоиса бо равиши аввал, хеле консервативӣ аст, аммо дар давраҳои минбаъдӣ маҳз ҳамин принцип ба талаботи ҷомеаҳои дорои низомҳои ҳуқуқӣ ва сохтори давлатӣ зичтар ҷавобгӯ буд.

Таҳқиқоти Берунӣ дар масъалаи Ҳиндустон шаҳодати он аст, ки миёни ин мардуми ҳинду ордалия ҳамчун навъи исботкунии гунаҳгорӣ ва ё бегуноҳии шахс то асрҳои миёна ҳифз карда шудааст. Дар боби 70 ум «Оид ба баҳсҳои судӣ» дар саҳифаи 472-473 асари Ҳиндустон, А. Берунӣ дар бораи навъҳои мухталифи Ордалия – важи гарм ва важи сард иттилоъ додааст, ки аснои баррасии нуктаи ниҳони баҳсҳо нисбат ба ҷавобгар татбиқ мегашт. Миёни онҳо ба об партофтани ҷавобгар, гирифтани тангаи тилло аз рағғани тафсони кучит бидуни сӯхтани даст ва ё дар даст гирифта 7 қадам бурдани пораи оҳани тафсони сурх аст. Ин ҳама гувоҳи он аст, ки миёни мардуми ориёӣ дар шоҳаи ҳиндуии он низ чунин навъи исботкунии ғайриаклонӣ дар мурофияҳои судӣ ба назар мерасид.

Ҳуқуқ ҳамчун танзимкунандаи иҷтимоӣ дар раванди таҳаввули худ аз ғояҳои адолат ва инсондӯстӣ, ки аз

¹⁸³ Шайааст-на-шайааст // Зороастрийские тексты: Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 316.

¹⁸⁴ Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. – М., 2000. – С. 9.

хукукҳо ва озодиҳои табиӣ ҷомеаҳои ибтидоӣ (постестарӣ) маншаъ гирифтаанд, тадричан дур мешуд. Ҳар чӣ қадаре, ки таърихи ҷомеаи синфӣ бештар рушд намудааст, фосилаи байни ҳукуки табиӣ, принципҳои гуманистӣ ва ҳукуки амалкунандаи синфӣ бузургтар мешуд. Ин равишро мо дар иттилооти таърихӣ антропологии А. Берунӣ дар асарҳои равшантар эҳсос менамоем. Гояҳо ва ҷаҳонбинии зардуштиён дар даврае рушд кардаанд, ки ҷомеаи ориёӣҳо ба гузариш аз фарҳангҳои кишоварзӣ чорводорӣ қавмӣ ва авлодӣ ба сохти давлатӣ шурӯъ намудаанд. Бо ҳамин сабаб, ҷаҳонбинии динӣ ва ҳукукии онҳо, ки бо принципҳои содаву ғайрирасмӣ коллективизм ва ҳукукҳои табиӣ асос ёфта буданд, минбаъд бо ҳам мутобиқ ва тавҷам шудаанд. Ва агар пештар манфиатҳои ҷомеа ва аҳоли ба таври муайян ҳимоя шуда бошанд, пас аз ин ҳукуки синфӣ асосан ба ҳимояи манфиатҳои синфҳои ҳукмрон равона карда шуда буд. Ф. Энгелс моҳияти ин навъ ҳукукҳои синфиро чунин шарҳ дода буд: «...ҳукуки шумо танҳо иродаи ба ҳукми қонун даровардашудаи синфи шумост, мазмунӣ онро шароити моддӣи синфи шумо муайян мекунад»¹⁸⁵.

Дар Ясно, готи 32, сатри 7 навишта шудааст: «Ягон нафари ин ҷинойткорон намедонанд, ки қомебиҳои мо – натиҷаи ранҷҳо ва қӯшишҳои ҳуди мост, инро ба мо ҳаёт ва озмоиш бо филизи гудохта меомӯзонад»¹⁸⁶. Дар Авесто таълимоте вуҷуд дорад, ки тибқи он қорҳои дунё аз ҳуди инсон вобастаанд: «Ҳаёташро чихеле хоҳад, ҳамоно тавр месозад. Яъне, зардуштиён инро инкор намекунанд, ки инсон ҳаёти ҳудро метавонад тавре созад, ки ҳамоно тавр дидаан мехоҳад. Аз ҳамин мавқеъ, дар Авесто ҷинойткороне,

¹⁸⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., Т. 20. – С. 90 // Теория государства и права. – Л., 1982. – С. 7.

¹⁸⁶ Авесто: Куҳантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхон. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 69.

ки ҳукуку тартиботро вайрон мекунанд, ҳамчун афроде тавсиф шудаанд, ки ҳаёт ва озмоиш ба онҳо чизеро наомӯхтаанд. Комебиҳои инсон дар ҳаёт аз кӯшишу корҳои ӯ вобастаанд ва инро ба ӯ ҳуди ҳаёт таълим медиҳад. Инчунин, ранҷу азоб ва бадбахтиҳои инсон низ аз корҳои ӯ вобастаанд, ки тавассути озмоиш бо филиз аз худ дарак медиҳанд.

Дар натиҷаи имтиҳон ҳукуки бостон бегуноҳии шахсҳо тавассути худоҳои табиӣ муқаррар мешуд. Фаёлияти судиро худоҳои об Варуна (писари об Апам напат) ва Митра-шартнома, ки фаёлияти динии ҳудро тағйир дода, чун худоҳои ҷазодиҳанда шинохта шудаанд, амалӣ менамуданд. Ба назар чунин мерасид, ки одамони нахустин аз ҷамоаи ибтидоӣ ва ниёкони худ «имтиҳони табиӣ – инитсиатсия»-ро, ки дар вақти ба балоғат расидани ҷавонон, ҷиҳати пешниҳод кардани ҳуқуқ ба шикор, ба маҷлиси қабила ва ғ. иҷро менамуданд, ба мерос гирифта, ба он мувофиқ ба талаботи навҷомеа рисолати дигар дода буданд.

Мурофияи судиро қоҳини давлатӣ ва ҷамъиятӣ – мӯбадони мубад ба ҳаракат мебаровард, вале вазифаи исботкунӣ ба зиммаи худоҳо буд. Чунин шакли мурофия дар давраҳои аввал (ҳазораи III-II) маъмул буд. Баъдтар, тадриҷан вазифаи исботкунӣ ба дӯши мӯбадон ва ҳокимон мегузарад, вале ҳанӯз эътирофи худоҳо чун исботи гуноҳ ва мақомоти ҷазодиҳанда, қисман мушоҳида мешуд. Эҳтимол меравад, ки на танҳо ордалияҳои хусусиро, ки ҳуди мӯбадон амалӣ менамуданд, ҳамчун имтиҳони бегуноҳии мурофияи судӣ қабул доштанд, инчунин обхезию сӯхторҳои азимро чун мурофияҳои судии худо нисбат ба бетартибҳои аз ҳад зиёди худ қабул меоистанд.

Дар замони мӯйяни рушди муносибатҳои иҷтимоӣ ва нусрат гирифтани ҳокимияти судӣ функцияи баргузории

мурофия бар дӯши ҳокимон ва подшоҳон дода мешавад. Махсусан, дар давлатҳои худкома ва истибдодии бостон чунин муттаҳидкунии ҳокимияти сиёсӣ, динӣ ва судӣ мушоҳида мешавад. Шоҳ ҳамчун намоёнда ва сояи Худот дар рӯи замин баромад мекунад.

Ҳамин тариқ, подшоҳ ҳамчун судьяи олий халқро ба қабул барои амалӣ намудани адолат даъват менамуд. Дар ин рӯз, менависад Низомулмулк, қорчии подшоҳ одамонро ба мурофияи кушоди судӣ даъват мекард. Ҳар кас ҳуқуқ дошт, ки оид ба ҳуқуқҳои поймолшуда арз намуда, аз подшоҳ ҳукмномаи адолатнокро талаб намояд. Вайронку-нандаи тартиби мурофия ва пешниҳоди шикоят, ба гуфтаи Низомулмулк, қатл карда мешуд. Ин урфу одати подшоҳони аҷам муддати тӯлонӣ нигоҳ дошта шудааст, дар давраи ҳукмронии подшоҳони Сосонӣ, менависад Берунӣ, он то андозае тағйир ёфт. Берунӣ тамаддунҳои тоисломии тоҷиконро давра ба давра дар муносибат бо идҳои расмиа-шон таҳлил намуда, нишон медиҳад, ки дар асл чи тавр мазмуни идҳои миллий тақмилу низоми идораи қудрат тав-сеа ёфтааст.

Берунӣ чашнгирии иди Наврӯзро аз айёми подшоҳи Ҷамшед сар карда, сипас дар дудмони Пешдодиёну Каёни-ён то Сосониён онро ҳамаҷониба тадқиқ кардааст. Дар рӯзи якуми Наврӯз подшоҳ халқро қабул менамуд, то ки ба одамони сазовор мукофот диҳад, дар рӯзи дуюм, сеюм ва рӯзҳои дигар бо навбат деҳқонон, ҷанговарон ва одамони доираи худро қабул менамуд¹⁸⁷. Ҳамаи ин маросим бо мақсади тасдиқи ҳукмронии одилонаи подшоҳ ва далели муҳофизати халқи худ анҷом дода мешуд¹⁸⁸.

Берунӣ менависад: «Ва оини Сосониён дар ин айём чунин буд, ки подшоҳ ба рӯзи Наврӯз шурӯъ мекард ва

¹⁸⁷ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 237.

¹⁸⁸ Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – С. 88-89.

мардумро эълон менамуд, ки барои эшон ба тахт омадааст, ки ба эшон некӣ кунад. Ва рӯзи дуюмро барои деҳқонон, ки қадри мақомашон болотар аз тӯда бувад, бо тантана қайд мекард. Ва хонаводаҳо низ дар ин қисмат дохил буданд. Ва рӯзи сеюмро барои сипоҳиён ва бузургону мӯбадон бо тантана қайд мекард. Ва рӯзи чорумро барои аҳли байт ва наздикону хосони худ ҷудо мекард. Ва рӯзи панҷум барои хонавода ва ходимони худ ва ҳар кадомро он чи мустаҳаққи рутба ва икром буданд, ҷудо мекард... Ва чун рӯзи шашум мешуд, аз қазои ҳукуқи мардумон фориғу осуда шуда буд ва барои худ Наврӯз мегирифт...»¹⁸⁹. Тибқи ривояти Низомулмулки Тӯсӣ одати шоҳи Пешдодӣ дар ин рӯзҳо бо ҳамон тартиби ишоракардаи Берунӣ шоҳ мардумро қабул мекард, вале арзу шикоятҳои эшонро мешунид ва қору мушкилиҳои онҳоро ҳаллу фасл мекард. Аммо, Берунӣ дар ин масъала дар матни тоҷикии Осор, ки дар дасти мост, чунин ишорат надорад. Дар замони Пешдодиён подошоҳон рисолати додгоҳиро низ иҷро мекарданд.

Судия оӣ мувофиқи таълимоти зардуштия ҳуди Аҳуро Маздо ба ҳисоб мерафт. Ё дар як қатор бо дигар ваколат ва имтиёзҳо, ваколатҳои судӣ низ дошт. Дар Авесто гуфта шудааст, ки «Аҳуро танҳо додгустари ҷаҳон аст»¹⁹⁰. Дар баъзе ҳолатҳо аз номи ӯ мувофиқи матнҳои авестой, вазифаҳои судиро ҳудо Митра ва ҳокимони заминӣ – подшоҳ, коҳинон, баъдтар – судяҳои касбӣ – «довар» ва «додгустар» иҷро менамуданд.

Дар давраҳои қадим ҳамаи ҳокимият ба як ҳокими бузург – монарх тааллуқ дошт. Тамоми давлатҳо ва миллату халқиятҳо ин марҳиларо паси сар намудаанд. Ҳам Эрон, ҳам Тӯрон, ба ақидаи таҳқиқотчи Мансур Ростин, чунин

¹⁸⁹ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 237-238.

¹⁹⁰ Авесто: Кухантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Чалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 62.

муттамарказии тамоми шохаҳои ҳокимият ба дасти як на-
фарро паси сар намудаанд¹⁹¹. Подшоҳ аз ибтидо судия олии
кишвар ҳисобида мешуд. Тамоми ҳукуквайронкуниҳои
вазнинро ӯ худ шахсан баррасӣ менамуд ва нисбати онҳо
ҳукм мебаровард. Бо гузашти вақти муайян ёрдамчии
подшоҳ дар корҳои судӣ мӯбади мӯбадон – мӯбади асосӣ ё
коҳин баромад менамуд. Дар тамоми давраҳо, аз замони
Адам то ба рӯзҳои мо, дар ҳар як давлат, дар ҳар як салта-
нат адлия мавҷуд буд, адолат амал менамуд, ба дурустии
корҳо диққати махсус равона карда мешуд, то ки давлат
нигоҳ дошта шавад¹⁹².

Сарчашмаҳои таърихӣ қайд менамоянд, ки
подшоҳони Аҷам чунин як анъана доштанд: дар рӯзҳои
Меҳргон¹⁹³ ва Наврӯз¹⁹⁴ ҳокимон қабули умумиро амалӣ
менамуданд, ки касеро манъ намекарданд: «Ба ягон рӯзе
тайёрий бинед», ки ҳар як кас корҳои худро ба роҳ монад.
Вақте рӯзи таъиншуда фаро мерасид, чорчии подшоҳ берун
аз дарвозаи бозор истода, фарёд менамуд: «Агар касе дар
ин рӯз ба ниёзмандон ҳалал мерасонад, подшоҳ ба ин шахс
ғамхориву дилсӯзӣ намекунад». Сипас, подшоҳ аризаи
одамонро гирифта, дар назди худ мегузошт ва ҳар якеро
дар алоҳидагӣ аз назар мегузaronид...»¹⁹⁵.

¹⁹¹ Ниг.: Мансури Ростин. Раванди додгустари ва додситони аз Ирони бостон
то ба имрӯз // Пажӯҳиш дар фарҳанги бостон-е ва шинохти Авесто. – Париж,
1997. – Ҷилди 2. – С. 427-428. – Форсӣ.

¹⁹² Ниг.: Низам-ал-Мулк. Сиасат-намэ (Книга о правлении вазира XI столетия
Низам ал-Мулька / Перевод. Введение в изучение памятника и примечания
профессора Б.Н. Заходера. – М.; -Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – С. 44.

¹⁹³ Меҳрчон – шакли арабишудаи калимаи форсии Меҳргон буда, 6-ум рӯзи
моҳи Меҳр чунин номида мешуд, иди баробаршавии рӯзу шаби фасли тирамоҳ
мебошад. (Михрджан – арабизированная форма персидского Меҳрган, так на-
зывался 6-й день месяца Михра, праздник осеннего равноденствия.)

¹⁹⁴ Наврӯз – иди баҳор, огози соли нав аст. (Науруз – весенний праздник, нача-
ло нового года).

¹⁹⁵ Авесто: Куҳантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши
Чалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 64.

Дар марҳилаи ҳукмронии Сосониён системаи судӣ хуб ба роҳ монда шуда, баҳри беҳтар ва хубтар намулдани ҷамоияти судҳо ва судяҳои маҷмӯаҳои мухталифи ҳуқуқӣ ҳамчун роҳнамо барои судяҳои тартиб дода мешуданд. Дар таърихи давлати Сосониён дар муассисаҳои судӣ ду навъи судяҳои – судяҳои пастмартаба ва баландмартаба амал менамуданд. Даво аз рӯи характер ба он даъвоҳое, ки аз тарафи судяҳои пастмартаба ва даъвоҳое, ки аз тарафи судяҳои баландмартаба баррасӣ мегардиданд, ҷудо карда мешуданд. Қайд намудан зарур аст, ки судяҳои баландмартаба, илова бар ин, мақоми апеллятсиониро дошта, дар баррасии тақрири парвандаҳо ширкат менамуданд. Судяҳои мақоми баланддошта моҳиятан ба сифати судяҳои маъмурӣ низ дар қатори судяҳои шохӣ ва Боргоҳи дод баромад менамуданд. Таркиби судҳо аз қотибот ва муфаттишони судӣ иборат буд.

А. Берунӣ дар асараш «Осор-ул-боқия» дар муқоиса бо тамаддуни бостонии арабҳо, юнониҳо нисбат ба салтанатҳои қадимаи форсҳо иттилоӣ бештар дода, аснои баррасии масъалаҳои расму оин, идҳо табиати замон ва вобастагии онҳоро ба шароити зиндагии мардуми таҳҷой шарҳу тавзеҳ дода, вобастагии одату анъанаҳои ҳуқуқӣ ва сиёсии ҳокимон ва қушунро бо мавзӯоти таҳлиلى низ шарҳ додааст. Инчунин, матлаби баён, ки дар равиши муҳаққиқони таърихи ҳуқуқ ва таърихи умумӣ дида мешавад, масоили ҳуқуқ ва идораи давлатро тамоман аз паҳноӣ дигар боз намуда, нуктаҳои муҳим ва назарногири идораи давлатӣ ва танзими ҳуқуқиро, ки аҳамияти муҳими таърихӣ доранд, мантиқӣ ба доираи таҳлил мекашад. Мисол, ӯ дар арафаи ҷашнгирии иди Наврӯз аз дигаршавии табиат ва ҳаракати Офтоб ҳарф зада, гармшавии иқлим ва боду ҳаворо аз назари муносибати Офтоб ба замин муқаррар карда: «Ва дар замони мо дохил шудани

Офтоб дар бурчи Барра мувофиқ гашта, ки оғози баҳор бошад»¹⁹⁶, ёдрас мешавад ва дар ин табдилёбии боду ҳаво аз расми мардуми Хуросон, ки ба сипоҳ либоси баҳорӣ ва тобистона мепӯшонданд¹⁹⁷ ёдрас мегардад. Аз ин иттилоъ ва ёддоштҳои дигар, ки дар арафаи иди Меҳргон табдили сару либоси тобистона ба зимистона сурат мегирифтааст, муҳаққиқи таърихи ҳуқуқ роҷеъ ба вучуди кушунҳои доимӣ дар аҳди Сосониён, доир ба тартиби пӯшидани сару либос ва омодагии ҷангии онҳо дар фаслҳои сол иттилои муфид мегирад.

Ё А. Берунӣ оид аснои муайян кардани идҳо ва табиати баргузориҳои онҳо аз ҷониби одамон ҳамеша масъаларо позитив таҳлил намуда, як навъ неруи ҳаракатдиҳандаи некӣ ва ғалабаи онро ба қувваҳои бадӣ муаррифӣ намуда, ба инсонҳо илҳом дар амалҳои нек мебахшад. Мисол, аснои муайян кардани манбаи табиати Наврӯз аз мутафаккирон соҳибкитобони мухталиф дар бораи амалҳои шоистаи ҳазрати Сулаймон ва ёфтани ангуштарии ӯ¹⁹⁸, ҳадя овардани рони малахро парасту бар Сулаймон паёмбар ва об пошидан ба рӯи вай¹⁹⁹, ҷорӣ шудани дини нав аз ҷониби шоҳ Ҷамшед²⁰⁰, ғалабаи шоҳ Ҷам бар Иблиси лаъин²⁰¹ ва амсоли инҳо, ҳодисаҳои неқфарҷомро омили ҷашни имрӯзи нек – Наврӯз меҳисобад.

Инчунин, ҳолатҳое мешавад, ки А. Берунӣ масъалаҳои зиндагии мардум ва мушкилиҳои онҳоро бо ҳалли қазияҳои ҳуқуқӣ дар ҳамбастагӣ бо табиат баррасӣ менамояд. Мисол, дар ҳикояти шикори халифа Мутаваккил ва гирифтани андозии мардум дар арафаи иди Наврӯз ва шикояти

¹⁹⁶ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 235.

¹⁹⁷ Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 235.

¹⁹⁸ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 232.

¹⁹⁹ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 232-233.

²⁰⁰ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 233.

²⁰¹ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 235-236.

одамон аз вазъият ва тарки заминҳо намудани мардуми тахҷой аз ин гуна андозситонӣ, ки онро ҳамчун эрод ба адли подшоҳони форсӣ муаррифӣ менамояд²⁰² ва ё вақти мувофиқи ситонидани андозро дар арафаи инкилоби тобистонӣ масъалагузорӣ кардана²⁰³ ва амсоли инҳо маълумоти дақиқи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар ҳамбастагӣ бо рӯйдодҳои таърихӣ меорад ва усули ҳалли бехтарини қазияҳои ҳуқуқиро вобаста ба шароити зиндагии мардум масъалагузорӣ менамояд.

Махсусан, дар ҳикояти халифаи аббосӣ Мутаваккил, ӯ нақлро аз Абубакри Сулӣ аз китоби «Авроқ» меорад. Халифа дар моҳи наврӯз ба шикор меравад. Мебинад, ки ҳанӯз ҳосили гандум дар саҳро напӯхтааст. Аз иҷозати чамъоварии андоз норозигӣ мекунад. Зеро ҳоло дар саҳро ҳосил напӯхтааст, мардум чигуна андоз медиҳад, мегӯяд ӯ. Вақте мефаҳмад, ки чунин чамъоварии андоз аз аҳди шоҳони Сосонӣ омадааст, назди худ мӯбадро даъват мекунад. Мегӯяд: читавр шоҳони Эронро дар адл ҳама бехтар медонанд, вале онҳо андоз ба вақте мегирифтанд, ки ҳосил напӯхтааст. Ин магар аз рӯи адл аст? Мӯбад мефаҳмонад, ки дар аҳди шоҳони Сосонӣ дар вақти наврӯз гандум пӯхта будӣ. Чунки Шумо аз форсҳо андозро гирифтед моҳхоро гирифтед, вале қабисаи моҳҳо ва рӯзхоро фаромӯш кардед²⁰⁴. Сипас, халифа Муътазид ин корро анҷом дод ва барои ӯ Абулқосим Абдулло ибни Сулаймони Ваҳб кӯмак кард, то ин ки вақти рӯенидани андоз бо гирифтани ҳосил мувофиқат намояд.

Дар он ҳолатҳое, ки А. Берунӣ ба тарзи амали қонунҳои амалқунанда ва речаи истифодаи меъёрҳои табиат дар амалқардҳои ҳуқуқӣ норозӣ аст, ӯ роҳи ҳалли қазияро бо-

²⁰² Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 50-51.

²⁰³ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 234-235.

²⁰⁴ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 50-51.

назардошти меъёри адолат в ҳимояи манфиати мардум ҳудаш пешниҳод мекунад. Ин аст, ки ӯ дар масъалаи вақти муносиби рӯёнидани андоз аз аҳоли, менависад: «Ва низ ҳангоми инқилоби тобистонӣ ғалла ба даст меояд, пас барои ин ки хироч аз раият бигиранд, аз инқилоби зимистонӣ бехтар аст»²⁰⁵.

Мо дар иттилооти таърихии Балъамӣ ва Табарӣ низ мисли Абурайҳони Берунӣ ҳамбастагии қазияҳои ҳуқуқиро бо вазъи табиат ва таъсири байниҳамдигарии онҳо бар қабули қарори адолатнок эҳсос мекунем. Мисол дар таърихи аввалин шоҳони Сосонӣ чиҳати аз шакли натуралӣ ба шакли пулӣ тағйир додани андоз, вучуди андози натуралӣ ба мушкилӣ мувоҷеҳ шудани ин навъи андоз, муайян кардани вақти одилонаи рӯёнидани андоз ва сабук гардонидани андозгирандагон зиёд қиссаҳои монанд ба ҳикояти халифа Мутаваккил хондаем.

Чуноне ки ин муаррихон накл мекунанд, Қубод (шоҳи Сосонӣ, падари Анӯшервони Одил) ҳангоми сафараш ба рӯстое назорат мекунанд, ки зане аз мардуми одӣ, ки соҳибони дарахтони мевадиханда буданд (дар ҳикоят сухан дар бораи ангур меравад), ҳатто ба кӯдаки худ хӯрдани меваи ангури пӯхтаро манъ мекунад. Чун сабабашро мефаҳмад, ки рӯёнидани андози натуралӣ аст, аз мӯбад чиҳати бехтар шудани вазъи андозсупорандагон маслиҳат мепурсад. Мӯбад маслиҳат медиҳад, ки заминӯ дарахтон ҳисоб шуда, андоз аз замин ва шумораи дарахтон бо қиммати пулӣ дар умум рӯёнида шавад...²⁰⁶. Қубод ислоҳоти молӣ меғузаронад. Дар давраи ислоҳоти Қубод ва идомаи он ислоҳот аз ҷониби Анӯшервон андозҳои ҳаҷмашон гуногун: 1/5 (панҷяк), 1/4 (чоряк) ва

²⁰⁵ Ниг.: Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 234-235.

²⁰⁶ Ниг.: Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. – Ҷ. 2. – С. 89-90.

1/10 (дахяк) вучуд доштанд. Анӯшервон мувофиқи вазияти Қубод мардумро аз додани ушр (дахяк) ва «хумс» (панҷяк) озод кард²⁰⁷. Дар давлатдории Сосониҳо омилони андоз андозситонҳо ва вазирони махсуси ҷамъоварии андоз низ буданд, ки онҳоро «кодомоҳордабир» мегуфтанд.

²⁰⁷ Ниг.: Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. – Ҷ. 2. – С. 89-90.

ХУЛОСА

Баъди омӯзишу тадқиқоти мавзуи «Афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии Абурайҳони Берунӣ» чунин натиҷагирӣ кардан мумкин аст:

1. Омӯзиш ва таҳлили ду асари А. Берунӣ «Таҳқиқ мо лил Ҳинд» ва «Осор-ул-боқия» шаҳодати он аст, ки Берунӣ ҳамчун олими таърихшинос ва ҳуқуқшинос роҷеъ ба масъалаҳои муҳимми давлатдорӣ, адлу инсоф, низому тартиб, ғояҳои ташаккули давлат дар асоси созиши ҷомеа, таҳлили раванди қонунгузорӣ дар кишварҳои бостон ва кашфи асрори сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, инъикоси заминаҳои қарордоди одилонаи ҳукумат ва мардум бо ҳуқуқу уҳдадорихои мушаххас, тарз ва усули танзими муносибатҳои иҷтимоӣ, роҳҳо ва воситаҳои ташаккули ҳуқуқ фикру андешаҳои судманди назарию амалӣ гуфтааст. Инъикоси ҳодиса ва равандҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ дар осори мутафаккир бо истифодаи усулҳои ақлӣ ва таҷрибавӣ роҳандозӣ шуда, фикру хулосаҳои олим дар заминаи принципҳо ва арзишҳои башарии адлу инсоф, баробарӣ, инсондӯстӣ, назму тартиб ифода ёфта, таҳқиқу таҳлили объекти илмиаш бо усулҳои монандкунии ҳуқуқӣ, таҳаммулгарой, объективияти илмӣ иншо шудаанд. Равиши илмӣ таҳлили масъалаҳои назарияи ҳуқуқ ва давлат, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии падидаҳои давлатӣ ва ҳуқуқӣ, озодии афкори мутафаккир аз таассубу хурофоти асримиёнагӣ ва ҷаҳонбинии динӣ ўро ҳамчун яке аз нахустин олимони ниёкони миллати мо дар соҳаи илми назарияи давлат ва ҳуқуқ муаррифӣ менамояд.

2. Берунӣ аз нахустин нафарони барҷастаи таҳлилгари масоили ҳуқуқшиносии муқоисавӣ – компаравистикаи ҳуқуқӣ (ҳуқуқшиносии муқоисавӣ) дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии халқҳои Осиёст. Муқоисаи ҳуқуқии ӯ танҳо дар доираи падидаҳои ҳуқуқии соҳаҳои муайяни оилавӣ, ҷиноятӣ, давлатӣ маҳдуд нашуда, инчунин то паҳнои

ҳукукии оилаҳои ҳуқуқӣ ва инъикоси сифати умдаи онҳо рафта мерасид. Мисол, вақте дар боби 71 асари «Ҳиндустон» ӯ масъалаи ҷазо ва ҷаримаҳоро миёни ҳиндувон таҳлил мекунад чунин ишора менамояд: «Дар ин масъала онҳо бо урфу одат ва ҳуқуқҳои насрония монандӣ доранд, зеро ҷазо ва ҷаримаи ҳиндуҳо ба принципҳои некӯкирдорӣ ва ҳуддорӣ аз бадӣ асос ёфта, яъне дасткашӣ аз куштор, баргардонидани моли ситонидашуда, ба шалокзананда гардонидани рӯйи дигар ҷиҳати қабули таҳқири навбатиаш ҳамчун нафари мусолиҳакор ва таҳаммулкунанда ва барои душман ҷиҳати ислоҳаш намоз гузоридан аст»²⁰⁸. Ин нави муқоиса ва нави таҳлил дониши баланди назарӣ ва амалиро дар соҳаи ҳуқуқи ҳалқҳо тақозо дорад.

3. Инъикоси раванди ҳодисаҳои ҳуқуқӣ дар тамаддуни бостон ва асрҳои миёнаи форсҳо, юнонӣ, ҳиндӣ ва арабӣ, таҳлили вазъи ҳуқуқи оилавии мардумон дар фарҳанги ҳуқукии бостон, таснифи шакл ва намои никоҳҳо ва оилаҳои миёни ҳалқҳо, рабти бевосита ва бавоситаи идҳои мардумӣ ва анъанаҳои ҳалқҳо бо падидаҳои ҳуқуқӣ ва давлатӣ дар ҳамоҳангӣ бо гардишҳои ҷирмҳои осмонӣ, офтобу ҳаракати замин ва мувофиқии онҳо бо фаслҳои солу айёми гардишҳои куллии табиат А. Беруниро ба мисли як мутафаккири энциклопедисти дарқунандаи асрори нерӯҳои табиӣ, зеҳнӣ ва талаботи иҷтимоӣ муаррифӣ менамояд. Ин мутафаккири фарогир дар қатори донишҳои соҳаҳои мухталифи илм дониши қазои илмӣ ва таърихро нисбат ба ҳуқуқи оилавӣ ва давлатӣ доро будааст. Навишта ва ишораҳои ӯ дар масъалаи кашфи асрори ҳуқуқи оилавии ҳалқҳои қадим ва ҳуқуқи давлатии онҳо дар қатори беҳтарин сарчашмаҳои таърихӣ ва ҳуқуқӣ бидуни шакл пуррақунандаи таърихи ҳуқуқи бостон аст. Факту рақамҳо, шакли ҳодисаҳои ҳуқуқӣ, намудҳои

²⁰⁸ Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 474; тарҷимаи форсии Манучехри Садуқи Саҳо. – Техрон, 1358 х. – С. 474.

никоҳ, субъектҳои қонунгузорӣ ва дигар падидаҳои ҳукукӣ, ки мутафаккир муаррифӣ кардааст, ба пуррагӣ бо сарчашмаҳои дигари таърихи ҳуқуқ, ки баъдан дар муҳлати ҳазор соли охир кашфу омӯхташудаанд, мувофиқанд. Ин нуктаҳо гувоҳи он аст, ки А. Берунӣ аз зумраи нахустин олимони соҳаи таърихи ҳуқуқи халқҳост. Ӯ дар бораи сарчашмаҳои нодири ҳуқуқии ҳуқуқи бостон Ману, Қонуни 12 ҷадвали Римӣ, Авасто ва амсоли инҳо маълумоти аниқ ва кофӣ пешниҳод кардааст, ки аз бисёр ҷиҳат маълумотҳои мавҷударо пурра мегардонад.

4. А. Берунӣ олими озодандеш, мунаққиди камбуду норасоии давру замон, хизматгори низоми идораи одилона, мутафаккири таҳаммулгаро ва донандаи илми қадим аст, ки дар аҳди тиллоии рушди фарҳанги халқҳои Осиёи Миёна бо вучуди nobasomoniҳои сиёсӣ хидмати арзанда дар илм кардааст. Ӯ фарзанди яке аз шоҳаҳои миллати ниёкони тоҷик хоразмиҳост. Дар байни беш аз 130 асари ишоранамудаи муаллиф, ки ағлабан бо забони арабиянд, асаре бо номи «ат-Тафҳим» аз ҷониби муаллиф ба забони тоҷикӣ навишта шудааст. Ба ғайр аз арабӣ ва тоҷикӣ ӯ ба дигар забон эҷод накардааст. Арабӣ забони илм ва ҳилофат буд, аммо тоҷикӣ-форсӣ забони бо қалбаш наздик ва муҳити хонаводагаш ҳамсоз. Ӯ шогирди олими варзидаи илми математикаю астрономия бобои мардуми тоҷик Муҳаммади Хучандӣ буд. Ӯ бо махсусияту вижагиҳои худ аз дигар мутафаккирони форсу тоҷики Мовароуннаҳр Хуросон фарқ мекунад. Ин фарқият қабл аз ҳама бо равиши илмӣ, дидгоҳи дунявӣ, усули таҳаммулгарой, нақди илмӣ, озодандешӣ ва эҳтироми аҳли илм равшан мегардад. Чунин озодандешии илмиро аснои баррасии масоили иҷтимоӣ (ба ҷуз аз Форобию Сино) мо дар олимони дигари ҳавзаи Хуросону Мовароуннаҳр эҳсос намекунем. Ӯ бо бузургтарин олимони даври худ ва нухбагони илми ҷаҳонӣ А. Форобӣ,

Ибни Сино, Муҳаммади Хучандӣ робитаи бевоситаи илмӣ, адабӣ ва фарҳангӣ доштааст.

5. А. Берунӣ дар байни олимони соҳаи ҳуқуқ бо равиши вижаи масъалагузорӣ ва ҳалли қазияҳои ҳуқуқӣ-давлатӣ аз дигар мутафаккирони тоҷику форс тафовут дошт. Ӯ дар навиштаҳои равиши хосаи илмиро истифода намуда, дар фаҳми тамаддуни бостон ва низомҳои ҳуқуқии халқҳои қадима аслан ба се нуктаи муҳим таҷмакунад: ба таҳқиқи масоили ҳуқуқӣ оилавӣ, махсусан шакл ва намудҳои никоҳ ва оила; ба сарчашмаҳои қонунгузорию дунявӣ ва динӣ ва ниҳоят ба урфу одат ва анъанаю идҳои миллӣ. Ӯ се объекти илмӣ интихобшуда аз назари методологӣ аҳамияти сарчашмавӣ дар омӯзиши оилаи ҳуқуқӣ, табиати зиндагии мардум ва ҷумҳурии зиндагии тамаддун дошта, ба муҳаққиқ имкон фароҳам овардаанд, ки таърихи халқу қавмҳои ниёконро бо махсусияту умумияташон ба таҳлили иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ кашад. Махсусан, дар ҳамоҳангӣ баррасӣ намудани масъалаҳои ҳуқуқӣ бо масоили ҷашни идҳои бостон, зинда кардани расму оини сарварони мулк дар арафаи ҷашни идҳои миллӣ, мувофиқ омадани идҳо ва хурсандии мардум бо ҳаракати табиат ва ногузирии эътирофи ин санадҳо дар пешбурди иқтисодиёти давлат, низоми идора, ташкили молиёт (дар вақти ғун доштани ҳосил ҷамъоварии андоз) ва омодагии қушун дар фаслҳои тобистону зимистон (табдили сару либоси қушун дар арафаи идҳои Наврӯз ва Меҳргон) ва ғ. ба таҳқиқоти давлатӣ-ҳуқуқии ӯ мазмунӣ хоса ва фардияти илмиро бахшидааст.

6. Ниҳоят А. Берунӣ олими давлатшинос ва ҳуқуқшиноси донандаи забони арабӣ, юнонӣ, хиндӣ буда, таърихи халқу миллатҳоро тибқи сарчашмаҳои аввалиндараҷа аз назари илмӣ омӯхта, донишу саводи ғирифтаашро бо мушоҳида ва сафари бевосита ба ин мулкҳо омӯхтааст. Маълумотҳо ва санаҳои таърихӣ овардаи ӯ дар

бештар аз 90% бо факту ҳодисаҳои воқеии таърихӣ мувофиқат мекунанд. Берунӣ бо осори олимони Юнони Бостон Арасту, Суқрот, Афлотун, Менос, Плутарх бевосита ошноӣ дошта, назару дидгоҳи эшонро дар таҳқиқоти худ ҳамчун далел дар шинохти тамаддуни бостон истифода намудааст.

Равиши илмии Берунӣ, танҳо бо сарчашмаҳои ақлӣ ва мушоҳида тақия нанамуда, инчунин дар рафти баррасии масъалаҳои этиқодӣ ва динӣ аз донишу маълумоти пайравони расму оинҳои мухталиф (махсусан аз зардуштиҳо) истифода кардааст. Ба таълимоти динии ғайриисломӣ, дар маҷмӯъ муносибати неку ҳасана дошта, кӯшиш намудааст, ки беасос ба ҳарими ҳарами пайравони он динҳо ворид нашуда, бо асосҳои ақлӣ ҷанбаҳои мусбату фаҳмшавандаи онҳоро ба таҳлил кашидааст. Равиши илмии Берунӣ ба ақл, таҳлили мантиқӣ муқоисамоии объектҳо тақия намуда, ба ҳулосабарории мусбату манфиатовар нигаронида шудааст. Берунӣ воқеан олими гуманист, адлпарвар, ҳақиқатҷӯ, таҳаммулгаро ва нотарсу ҷасур дар ҷодаи илм будааст.

РҲҲХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Alberuni's India. An Account etc. An English Edition, with Notes and Indices by E. Sachau, I – II. – London, 1888.
2. Alberuni's India. An Account of the Religion, Philosophy, Literature, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India about A. D. 1030, ed in the Arabic original by E. Sachau. – London, 1887.
3. Biruni, Albiruni's India, 1:22. Берунӣ Абурайхон. Ҳиндустон. 1:22. Бо забони англисӣ.
4. Khan. «Al-Biruni and the Political History of India». – 113.
5. Memoires de la Mission archeologidue de Perse, Mission de Susiane, 1930, t. XX11; 1932, t. XX111; 1933, t. XX1Y; 1937 / Перевод и комментарии Ю. Б. Юсифова. – С. 6.
6. Абдурахмон ибни Халдун. Муқаддимаи Ибни Халдун / Мутарҷим Муҳаммадпарвини Гунободӣ. Ҷилди 1 ва 2. Чопи чордахум. – Техрон, 1393. – 1401 с.
7. Абу Рейхан Бируни. Индия / Пер. с араб.; издание подготовили А.Б. Халидов, Ю.Н. Завадовский, В.Г. Эрман / Репринт с изд. 1963 г. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. – 727 с.
8. Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. – Ҷ. 2. – С. 89-90.
9. Абдурахмон ибни Халдун. Муқаддимаи Ибни Халдун / Мутарҷим Муҳаммадпарвини Гунободӣ. Баргардонкунада аз форсӣ Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷилди 1. – Душанбе, 2019.
10. Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. Ас-саводу-л-аъзам / Тарҷумаи куҳан аз арабӣ. Таҳиягарони матн ва муаллифони муқаддима, таълиқоту ҳавошӣ Н. Салимов, Н. Зоҳидов. – Хучанд: Нури маърифат, 2009. – 220 с.
11. Абунаср Муҳаммади Форобӣ. Сиёсати мадина. – Техрон, 1358 х. – 257 с.

12. Авесто: Куҳантарин сурудаҳои Эрони бостон / Гузориш ва пажӯҳиши Чалили Дӯстхоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – 792 с.
13. Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 2003. – С. 132-133.
14. Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-ата: Наука, 1972. – 425 с.
15. Аминҷонов А.Х. Хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик: давраи ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ: Рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз ихтисоси 12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ). – Душанбе, 2018. – 229 с.
16. Беруни А. Избранные произведения. – Ташкент, 1963. – С. 58; Т.3. – Ташкент, 1966. – С. 137.
17. Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд. – Бейрут, 1958 м. – С. 86 (бо заб. арабӣ).
18. Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – 432 с.
19. Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Бо заб. арабӣ. – С. 78-84, 469-474; тарҷимаи форсии Манучехри Садуқи Саҳо. – Техрон, 1358 ҳ. – С. 78-84, 469-474.
20. Берунӣ А. Таҳқиқ мо лил Ҳинд / Тарҷимаи форсии Манучехри Садуқи Саҳо. – Техрон, 1358 ҳ. – С. 12-13, 78-82.
21. Бундаҳишн (Сотворение основы) и другие Пазендские тексты // Зороастрийские тексты. Изд. подгот. О.М.Чунаковой – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 140-351. – (Памятники письменности Востока, CXIV).
22. Вернер Зомбарт. Собрание сочинение в 3 томах. Том 2. Торгаши и герои раздумья патриота / пер. с нем. Д.В.

- Кузницын. Евреи и экономика / пер. с нем. А.П. Шурбелев. – СПб: «Владимир Даль», 2005. – 654 с.
23. Виноградов А.В. Тысячелетия, погребенные пустыней. Глава 6. Великий хоразмиец. Рассказы о древнем Хорезме и о хорезмской экспедиции. М., 1966, с. 141-153.
24. Всемирная история государства и права. Энциклопедический словарь. – М., 2001. – С. 336.
25. Геродот. История. В девяти томах. – М., 1999. – С. 208.
26. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. – С. 188.
27. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. Учебник для вузов. 3-изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2010. – С. 182-184.
28. Доносиришт А. Фалсафаи Хинди кадим. – Техрон, 1343 х. – 93 с.
29. Жак Жан Мари де Морган. Доисторическое человечество: Очерк доисторического периода / Пер. с фр. В. Худанова. – М.; – Л.: Госиздат, 1926. – 316 с.
30. Йегер О. Всемирная история. Древний мир. Книга V. Италия и Запад. – М., 2001. – С. 187-188.
31. История государства и права зарубежных стран / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М., 2003. – 496 с.
32. Кант И. К вечному миру. – М.: РИПОЛ классик, 2019. – С. 367-369.
33. Карпюк С.Г. Законы Драконта и Солона – пролог демократии // Лекции по истории Древней Греции. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1997. – С. 54.
34. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. Учебное пособие в 2-х частях. – 2-е изд., испр. и доп. – Ч. 2, кн. 1. – М., 1995. – 172 с.
35. Куръони карим. Сураи Нисо, ояти 59.
36. Мазохирӣ Али Акбари. Хонавода-и Ирон-и пеш аз ислом / Тарҷума аз забони фаронсаӣ ба забони форсӣ Абдулло Таваккал. – Техрон, 1373 х. – 456 с.

37. Мансури Ростин. Раванди додгустари ва додситони аз Ирони бостон то ба имрӯз // Пажухиш дар фарҳанги бостон-е ва шинохти Авесто. – Париж, 1997. – Ҷилди 2. – С. 427-437. – Форсӣ.
38. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., Т. 20. – С. 90 // Теория государства и права. – Л., 1982. – С. 7.
39. Матф. 10, 18; 19, 28; Лука, 12, 4. Беруни А. Ҳинд. – М., 1961. – С. 58.
40. Морган Льюис Генри. Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. – Л.: Издательство института народов Севера ЦИК СССР, 1935. – 368 (XVI, 352) с.
41. Муҳаммад Авфӣ. Лубобу-л-албоб. – Душанбе: «Бебок», 2018. – 328 с.
42. Низам-ал-Мульк. Сиасат-намэ (Книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-Мулька / Перевод. Введение в изучение памятника и примечания профессора Б.Н. Заходера. – М.; -Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 380 с.
43. Ҳикматуллоҳ бинни Фатҳуллоҳи Қаротегинӣ. Ақидаи салима. Бо хатти форсӣ. – Душанбе, 2013. – 83 с.
44. Ҳочибеков Э.Ҳ. Замони таърихӣ ва инъикоси табақабандии мардуми форсу тоҷик ва мардуми Ҳиндустон дар китоби «ал-Ҳинд»-и Абурайҳони Берунӣ // Абурайҳони Берунӣ алломаи машриқзамин (Маводи Конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ бахшида ба 1050 солагии Абурайҳони Берунӣ, Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ. 20 майи соли 2023). – Душанбе, 2023. – С.77-81.
45. Ҳусайнов А.Қ., Холов Ш.И. Андешаҳои сиёсӣ дар давлатдорӣи Абурайҳони Берунӣ // Абурайҳони Берунӣ алломаи машриқзамин. (Маводи Конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ бахшида ба 1050 солагии Абурайҳони Берунӣ, Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ. 20 майи соли 2023). – Душанбе, 2023. – С. 30.

46. Панарин А.С. Философия истории. Коллектив авторов. – М., 1999. – С. 10.
47. Пендбери Д. Археология Крита. – М., 1950. – 296 с.
48. Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М.: 1983. – 384 с.
49. Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. Изд. 3-е, перераб. и доп. Учебник для студентов исторических факультетов высших учебных заведений. – М.: Высшая школа, 1982. – 224 с.
50. Платон, Государство. – М., 2015. – С. 36-37.
51. Платон. Полное собрание творений Платона в 15 томах: Т.1: Евтифрон. Апология Сократа. Критон. Федон / Перевод под редакцией С.А. Жебелева, А.П. Карсавина, Э.Л. Радлова. – Петербург: Academia, 1923. – 216 с.
52. Плутарх. Избранные сочинения. В 2-х т. Т. 1. Солон и Попликола. – М.: Правда, 1990. – С. 157-190.
53. Пьянков И.В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия. – Душанбе, 1975. – С. 75.
54. Рашшод М.Фалсафа аз огози таърих. Ҷ. 1-2. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 480 с.
55. Розӣ Ҳ. Авесто: Кухантарин ганчина-е мактуби Ирони бостон.=Авеста: Древнейшая писаная жемчужина древнего Ирана / Тарчума ва пажухиши Ҳошим Розӣ. – Техрон, 1379 х. – 658 с. – Форсӣ, паҳлавӣ.
56. Ролз Дж. Теория справедливости. – М., 2010. – С. 19-22.
57. Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. – М., 2000. – С. 9.
58. Старр Ф. Маърифати гумшуда. Асри Тилоии Осиёи Марказӣ аз истилои араб то Темурланг. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – 692 с.
59. Суриков И.Е. Глава II. Солон: певец и творец «благозакония» // Античная Греция: политики в контексте эпохи: архаика и ранняя классик. – М.: Наука, 2005. – С. 212-271.

60. Суриков И.Е. Законодательные реформы Драконта и Солона: религия, право и формирование афинской гражданской общины // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 2006. – С. 201-220.
61. Тейлор У. Микенцы. Поданные царя Миноса. – М.: Центрполиграф, 2003. – 236 с.
62. Фалсафаи Ҳинди қадим. Аз китоби «Мо лил Ҳинд»-и Абурайҳони Берунӣ / Тарчима Акбари Доносиришт. – Техрон, 1343 ҳ. – 94 с.
63. Фирдавсӣ А. «Шохнома». Ҷ. 1-9. Достони Сиёвуш. – Душанбе, 1990.
64. Фирдавсӣ А. Шохнома. Ҷ. 4. – Душанбе, 1989.
65. Халиков А. Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – 488 с.
66. Халиков А.Г. Древнее уголовное право таджиков: зороастрийская эпоха. – Душанбе: Джамил, 2004. – 102 с.
67. Халиков А.Г. Семейное право зороастризма (древнее право). – Душанбе: «Сарбоз», 2003. – 116 с.
68. Халиков А.Г. Экологическое право и права водопользования древних таджиков: зороастрийская эпоха. – Душанбе, 2004. – 70 с.
69. Харари Ю.Н. Номо Deus: Краткая история будущего / Пер. с англ. А. Андреева. – М.: Синдбад, 2019. – 496 с.
70. Холиқов А.Ғ. Раванди сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоии олами Эрон ва Турон // Давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, 2001. – № 1. – С. 21-33.
71. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. / Отв. ред Н.А. Крашенинникова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. Т. 1. Древний мир и Средние века / (сост.: О.Л. Лысенко, Е.Н. Трикоз). – С. 154-155.
72. Хрестоматия по истории Древнего Востока: Учеб. пособие / Под ред. М.А. Коростовцева, И.С.Кацнельсона, В.И. Кузищина. – М.: Высш. шк, 1980. – Ч. 1. – 256 с.

73. Шайаст-на-шайаст // Зороастрийские тексты: Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 312-318 – (Памятники письменности Востока. С. XIV).
74. Шарль Луи Монтескье. О духе законов / Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит. ст. Д. Хаустова. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – С. 173-254.
75. Энгельс Ф. Происхождения семьи, частной собственности и государства. – М.: Политиздат, 1980. – 238 с.
76. Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. – Душанбе: Сурушан, 2002. – 44 с.

*Холиқзода Абдурахим Ғаффор,
Холиқов Нурмуҳаммад Абдурахимович*

АФКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

(монография)

Ба чоп 07.08.2023 иҷозат дода шуд. Андозаи 60x84^{1/16}.
Коғази офсет. Чопи офсет. Гарнитураи Times New Roman Tj.
Чузъи чопии шартӣ 9,0.
Теъдоди нашр 300 нусха. Супориши № 134.

ҚДММ “ЭР-граф”.
734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.
Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com

